발 간 등 록 번 호
11-1741000-000522-14

MINISTRY OF THE
INTERIOR AND SAFETY

2024 서명확인 및 인감증명 사무편람



행정안전부

CONTENTS

본인서명사실확인제도 사무편람

Ⅰ 본인서명사실확인제도 개요 ····· 3

1. 본인서명사실확인제도란? ····· 5

2. 도입 배경 및 경위 ····· 5

가. 도입 배경 ····· 5
나. 도입 경위 ····· 6

3. 본인서명사실확인제도 운영 개요 ····· 7

가. 총 괄 ····· 7
1) 용어의 설명 ····· 7
2) 사무의 관장 ····· 8
3) 발급신청(대상) ····· 8
4) 서명・신청에 사용하는 성명 ····· 8
나. 본인서명사실확인서 발급 ····· 8
1) 확인서 발급신청 및 신분확인 ····· 8
2) 확인서의 발급 및 교부절차 ····· 9
3) 본인서명사실확인서 서식 작성 ····· 9
4) 서명으로 인정하지 않는 경우와 주소 기재 방법 ····· 9
다. 전자본인서명확인서 발급 ····· 10
1) 전자본인서명확인서 발급 및 활용 ····· 10
2) 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인・철회 및 중지 ····· 10
라. 자료 관리, 수수료 및 보험가입 ····· 11
1) 발급사실 기록・관리・확인 및 관련 자료 열람 ····· 11
2) 수수료 금액 및 면제사유 ····· 12

4. 인감증명서와의 관계 및 비교 ····· 12
가. 적용 범위(법 제3조)※ 인감증명서에만 적용 ····· 12
나. 인감증명서와의 관계(법 제13조)※인감증명서와 효력 동일 ····· 12
다. 인감증명서와의 비교 ····· 13

Ⅱ 업무처리 요령 ····· 15

1. 본인서명사실확인제도 일반 ····· 17
가. 목 적(법 제1조) ····· 17
나. 용어의 정의(법 제2조) ····· 17
다. 적용범위(법 제3조) ····· 20
라. 사무의 관장(법 제4조) ····· 20

2. 본인서명사실확인서 발급 ····· 21
가. 발급신청(법 제5조, 영 제3조) ····· 22
나. 발급(법 제6조, 영 제4조, 제5조 및 제14조) ····· 28
1) 신청인 및 법정대리인 신분 확인 ····· 28
2) 발 급 ····· 29
다. 기 타 ····· 39
1) 본인서명사실확인서의 유효기간 ····· 39
2) 본인서명사실확인서 용지의 관리 ····· 40

3. 전자본인서명확인서 발급 ····· 41
가. 발급 및 활용(법 제7조, 영 제6조) ····· 42
1) 정보통신망 이용근거 및 재사용 금지(영 제6조제1항 및 제8항) ····· 42
2) 전자본인서명확인서 제출 가능대상 공공기관(영 제6조제2항·제3항 및 제5항) ·· 42
3) 서 식(영 제6조제4항) ····· 43

CONTENTS

4) 본인확인 절차 및 법정대리인의 동의 방법(영 제6조제6항) ····· 45
5) 발급증(영 제6조제7항, 별지 제5호서식) ····· 47
나. 발급시스템 이용의 승인 ····· 48
1) 신청대상별 승인권자(법 제8조제1항, 영 제15조제2항・제3항) ····· 48
2) 승인신청(영 제7조제1항 내지 제5항) ····· 49
3) 발급시스템 등록 및 승인정보 이송(영 제7조제6항 내지 제8항) ····· 58
4) 미주민등록 재외국민이 등록기준지 변경시 승인권자에게 통보 ····· 58
5) 이용 승인 신청 제한대상(영 제7조제9항) ····· 59
다. 발급시스템 유효기간 및 갱신 ····· 59
라. 발급시스템 이용 승인의 철회 및 중지 ····· 59
1) 본인이 원하는 경우(영 제9조제1항 및 제2항) ····· 59
2) 직권철회 ····· 59
3) 자료 이송(영 제9조제3항・제4항) ····· 60
4) 이용 승인 중지 ····· 60

4. 발급 사실의 확인 및 기록・관리 ····· 61
가. 발급 사실 확인 요청 및 확인(영 제10조) ····· 61
나. 발급 사실 기록・관리(영 제11조제1항 내지 제5항) ····· 61
다. 관계 서류의 보존기간(영 제11조제7항) ····· 62
라. 발급 현황 관리(영 제14조의2제1항・제2항) ····· 62

5. 열 람 ····· 63
가. 열람 금지(법 제12조) ····· 63
나. 열람 절차(영 제12조 제1항・제2항) ····· 63
다. 수사, 소송 및 공무집행을 위해 열람할 수 있는 자의 범위 ····· 63

6. 수수료 ····· 64
가. 수수료 금액(법 제14조, 영 제14조제1항) ····· 64
나. 수수료 면제(영 제14조제2항, 인감증명서와 동일) ····· 65

7. 권한의 위임・위탁 ····· 66
가. 지도・감독 권한의 시・도지사 등 위임(영 제15조제1항・제2항) ·· 66
나. 대한민국 국적자(영 제15조제2항) ····· 66
다. 외국국적동포 및 외국인등록자(영 제15조제2항) ····· 66

8. 복수국적자에 대한 적용(영 제16조) ····· 67

9. 발급 및 승인 담당 공무원의 보험・공제 가입 ····· 67

10. 고유식별정보의 처리 ····· 67
가. 고유식별정보를 처리할 수 있는 자와 처리범위(영 제17조) ····· 67

11. 시행시기 및 전자본인서명확인서 발급 특례 ····· 68
가. 시행시기(부칙 제1조) ····· 68
나. 전자본인서명확인서 발급시스템의 순차적 시행(부칙 제2조) ····· 68

12. 본인서명사실확인제도 보완사항 ····· 69
가. 용도란 등 작성 요령 ····· 69
나. 상속관련 확인서 발급 및 작성 요령 ····· 70

Ⅲ 관련 법령 ····· 71

1. 본인서명사실 확인 등에 관한 법령 ····· 73

2. 본인서명사실 확인 등에 관한 법률(약칭 : 서명확인법) ····· 93

3. 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 ····· 100

CONTENTS

4. 기타 참고법령(일부 발췌) ····· **127**
가. 행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정(“서명”의 정의 관련) ····· 127
나. 전자서명법(“전자공인서명”의 정의) ····· 127
다. 재외공관공증법(재외국민 관련) ····· 127
라. 출입국관리법(제5조제2항, 제7조제1항 관련) ····· 128
마. 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률
(제5조제1항, 제7조제1항 관련) ····· 132
바-1. 전자정부법(제7조 발급시스템 관련) ····· 134
바-2. 전자정부법(행정정보 공동이용 관련) ····· 135
사-1. 공공기관의 운영에 관한 법률(기재생략 법인관련) ····· 136
사-2. 지방공기업법(기재생략 법인관련) ····· 137
사-3. 금융위원회의 설치 등에 관한 법률(기재생략 법인관련) ····· 138
사-4. 새마을금고법(기재생략 법인관련) ····· 139
아. 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따른 등기 사무처리 지침 · 142
자. 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따른 공탁사무처리지침 ····· 145
차-1. 후견등기에 관한 법률(등기전산정보자료의 이용 관련) ····· 147
차-2. 후견등기에 관한 규칙(등기전산정보자료의 이용 관련) ····· 147
카. 개인정보보호법(개인정보의 수집, 이용, 제공 관련) ····· 148

Ⅳ 참고자료 ····· **151**

1. 인감증명제도 개요 ····· **153**

2. 외국의 인감제도 운영 사례 ····· **154**

3. 해외의 서명사용 사례 ····· **155**

인감증명 사무편람

Ⅰ 일반사항 ····· 159

1. 인감증명제도 ····· 161
가. 개요 ····· 161
나. 기능(대판 2006다63273) ····· 162

2. 주요연혁 ····· 163
가. 인감증명법 ····· 163
나. 인감증명법 시행령 ····· 164

Ⅱ 신고, 변경, 말소, 부활 ····· 169

1 신고 ····· 171

1. 증명청 방문 ····· 171

2. 사무 관장기관(법 제2조, 영 제18조의2) ····· 171
가. 증명청 ····· 172
나. 인감증명서발급기관 ····· 172

3. 신고사항 ····· 172
가. 신고사항 ····· 172
나. 유의사항 ····· 173

CONTENTS

4. 신분확인 ····· 173
가. 신분증 ····· 173
나. 신분증의 종류 ····· 174
다. 허용하지 않는 신분증 ····· 176

5. 인 장 ····· 177
가. 규정 ····· 177
나. 유의사항 ····· 178

6. 신고의 종류 ····· 180
가. 신고방법에 따른 구분 ····· 181
나. 신고대상에 따른 구분 ····· 185
다. 미성년자 등의 인감신고 ····· 188

2 변경 ····· 198

1. 개 요 ····· 198

2. 종 류 ····· 198
가. 신고사항의 변경 ····· 198
나. 인감의 변경 ····· 199

3 말소 ····· 201

1. 개 요 ····· 201

2. 종 류 ····· 201

가. 신고말소 ····· 201
나. 직권말소 ····· 202

4 부활 ····· 203

1. 개 요 ····· 203

2. 종 류 ····· 203
가. 신고부활 ····· 203
나. 직권부활 ····· 203

Ⅲ 인감의 보호 및 해지신청 ····· 205

1. 인감의 보호 ····· 207
가. 개요 ····· 207
나. 신고방법 ····· 207
다. 처리절차 ····· 208
라. 인감보호의 방법 및 예시 ····· 209

2. 인감보호의 해지신청 ····· 209
가. 개요 ····· 209
나. 처리방법 ····· 209

CONTENTS

Ⅳ 인감증명서의 발급 ····· 211

1. 개 요 ····· 213
가. 일반사항 ····· 213
나. 효력 ····· 214
다. 유의사항 ····· 214

2. 발급방법에 따른 구분 ····· 222
가. 본인발급 ····· 222
나. 대리발급 ····· 223
다. 온라인 발급 ····· 227

3. 용도에 따른 구분 ····· 228
가. 일반용 ····· 228
나. 부동산매도용 ····· 229
다. 자동차매도용 ····· 232

4. 미성년자 및 성년후견대상자의 발급 ····· 233
가. 미성년자 ····· 233
나. 성년후견제도 대상자 ····· 234

5. 대상에 따른 구분 ····· 236
가. 내국인 ····· 236
나. 재외국민 ····· 236
다. 외국인(외국국적동포 국내거소신고자) ····· 238
라. 재외국민 국내거소신고자 ····· 239
마. 인감증명서발급대장의 관리 ····· 240
바. 2통 이상 발급 시 처리 ····· 241

Ⅴ 열 람 ····· 243

1. 개 요 ····· 245
가. 내용 ····· 245
나. 공공기관의 정보공개에 관한 법률과의 관계 ····· 245
다. 법령상 권한있는 자의 범위 ····· 246

2. 열람에 관한 규정 ····· 246
가. 규정 ····· 246
나. 인감증명 관계서류의 보존 ····· 247

3. 열람방법 ····· 248
가. 유의사항 ····· 248
나. 인감증명 발급내역 조회 ····· 248
다. 사본 제공 및 확인서 발급 ····· 249

4. 舊 인감자료에 대한 열람 ····· 249

Ⅵ 인감대장의 관리 ····· 251

1 인감대장의 작성 ····· 253

1. 개 요 ····· 253

2. 인감대장의 종류 ····· 253
가. 내국인용 ····· 253
나. 재외국민 ····· 257
다. 외국인 ····· 260
라. 국내거소신고자 ····· 261

CONTENTS

2 인감대장의 이송 ····· 263

1. 개 요 ····· 263
가. 대상 ····· 263
나. 분실에 따른 업무처리 ····· 264
다. 인감대장 이송 전 인감변경 요청할 경우 ····· 264

2. 내국인 인감대장 ····· 265

3. 재외국민 인감대장 ····· 266
가. 미주민등록 재외국민 ····· 266
나. 주민등록 재외국민 ····· 267

4. 외국인의 인감대장 ····· 270

5. 외국국적동포 거소신고자의 인감대장 ····· 270
가. 개요 ····· 270

Ⅶ 기 타 ····· 271

1. 수수료 ····· 273
1. 수수료 종류 및 금액 ····· 273
2. 수수료 징수 ····· 273
3. 수수료의 면제 ····· 274

2. 인감증명 요구사무 신설 사전협의 ····· 275

3. 인감담당공무원의 보험 및 공제 가입 ····· 276

Ⅷ 전산업무 처리요령 ····· 277

Ⅰ. 인감전산시스템 구성도 ····· 279

Ⅱ. 인감전산시스템 개요 ····· 280

Ⅲ. 인감 주요업무 설명 ····· 284

Ⅸ 참고자료(현행법령) ····· 399

1. 인감증명관련 법령(2단비교) ····· 401

2. 인감증명법 ····· 433

3. 인감증명법 시행령 ····· 439

본인서명사실확인제도 사무편람

2024 서명확인 및 인감증명 사무편람

I

본인서명사실확인제도 개요

1. 본인서명사실확인제도란?
2. 도입 배경 및 경위
3. 본인서명사실확인제도 운영 개요
4. 인감증명서와의 관계 및 비교

Ⅰ. 본인서명사실확인제도 개요



1 본인서명사실확인제도란?

○ “본인서명사실확인제도”는 도장대신 서명을 통하여 확인서를 발급하여 관계 법령(조례・규칙 포함)에 규정된 각종 절차와 거래관계 등에서 인감증명서와 같이 사용할 수 있는 것으로 “본인서명사실확인서”와 “전자본인서명확인서”가 있음

○ “본인서명사실확인서”는 본인이 직접 행정기관을 방문하여 서명을 하고, 거래내용 등을 작성하면, 발급기관이 서명하고 용도 등을 적은 사실을 확인하여 주는 것을 말함

○ “전자본인서명확인서”는 인터넷을 통한 발급시스템을 이용하여 용도 등을 기재한 후 전자서명에 의하여 확인함으로써, 그 발급시스템에 저장된 표준화된 정보를 말함

2 도입 배경 및 경위

가. 도입 배경

○ 국민 불편 및 사회적 비용 유발

- 현 인감제도는 인감도장을 제작・관리하고 사전에 증명청을 방문하여 인감을 신고해야 하는 불편이 있음

- 행정기관은 인감신고에 따른 관련 공부를 작성·관리하며, 주민들이 주소지를 변경하는 경우, 해당 기관에 공부를 이송함에 따른 비용 발생

❍ 서명이 보편화된 시대의 흐름에 부합하는 새로운 제도 도입

- 우리나라와 일본, 대만 등 일부국가에만 있는 인감증명에 비하여 전 세계에서 일반적으로 활용되고 있는 서명은 글로벌 스탠더드에 부합
- 서명에 의한 경제활동의 증가추세에 부합하는 새로운 제도의 도입으로 국민 편의와 거래의 안전성 도모

나. 도입 경위

❍ 인감제도 개편에 대한 필요성 지적에 따라 관계 기관 및 전문가 회의를 거쳐 다양한 인감증명 대체방안 도입 논의 (2009. 1월 이후)

- 인감 대체방안으로 「공증제 확대」, 「법무사 등 자격사의 본인확인제」, 「본인서명사실확인제」 도입 등 검토

※ 공증제도는 비용 및 사무소 부족 등으로 국민 불편이 우려되고, 자격사 본인확인제도는 자격사의 공신력 담보 및 보험가입 문제 등으로 검토 제외

❍ 「읍·면·동의 본인서명사실 확인제」 도입 논의 ('09. 6.16, 국정기획수석 주재 관계 부처회의)

※ 법적 책임이 수반되는 '본인의사 확인'이나 '법률행위 내용' 검토가 아닌 **본인이 서명하였다**는 사실을 확인

❍ 인감 대체방안으로 「본인서명사실확인서」 및 「전자본인서명확인서」 발급 방안 도입 결정 ('09. 7.29, 국가경쟁력강화위원회 회의)

명칭의 의미

❍ **본인서명사실확인서**

- (본　인) 제3자가 대신할 수 없으며 본인이 직접 대면 방문하여 발급
- (서　명) 도장 대신 자필 서명을 함
- (사　실) 「서명의 형태」가 아닌, 「용도 등을 기재한 사실」을 확인
- (확인서) 읍·면·동을 방문하여 서명 등을 한 사실을 확인해 주는 서류

❍ **전자본인서명확인서**

- (전　자) 온라인상에서 전자적인 방법을 통하여 발급
- (본　인) 제3자가 대신할 수 없으며 본인이 직접 발급
- (서　명) 서명과 동일한 효력을 가지는 전자서명 사용
- (확인서) 용도 등 내용을 작성하고 그것을 전자서명으로 확인

3 본인서명사실확인제도 운영 개요

가. 총 괄

1) 용어의 설명

❍ 서명 : 본인이 고유의 필체로 자신의 성명을 제3자가 알아볼 수 있도록 기재하는 것

※ 기명 : 이름을 적는 것(전산 입력 등) / 사인 : 자기만의 독특한 방법으로 자신의 이름을 적는 것

❍ 전자서명 : 「전자서명법」 제2조제3호의 전자서명

❍ 정보통신망 : 「전자정부법」 제2조제10호의 정보통신망

❍ 본인서명사실확인서 : 본인이 직접 서명한 사실을 발급기관이 확인하고 발급한 종이문서

❍ 전자본인서명확인서 : 본인이 발급시스템을 이용하여 용도 등을 기재한 후 전자서명에 의하여 확인함으로써 그 발급시스템에 저장된 표준화된 정보

2) 사무의 관장

○ 시장(특별시장·광역시장 제외)·군수·구청장(자치구 구청장)과 특별자치시장·도지사가 사무를 관장

3) 발급신청(대상)

○ 내국인, 재외국민, 외국국적동포 국내거소신고자, (등록)외국인

※ **대리발급 불가**

4) 서명·신청에 사용하는 성명

○ 가족관계등록부 또는 주민등록표(내국인 및 재외국민 주민등록자), 가족관계등록부(미 주민등록 재외국민), 외국인등록표(외국인), 국내거소신고표(외국국적동포 국내거소신고자)

나. 본인서명사실확인서 발급

1) 확인서 발급신청 및 신분확인

○ 신청방법

- 신분증을 제출하고 발급을 신청하되, 미성년자의 경우 법정대리인의 동의서, 피한정후견인의 경우 한정후견인의 동의서(별지 제1호서식) 제출

○ 신분확인

- 신분확인에 사용하는 신분증 : 주민등록증, 운전면허증, 여권, 장애인등록증(주소 및 주민등록번호 기재), 외국인등록증·외국인등록 사실증명(외국인), 국내거소신고증·국내거소신고 사실증명(외국국적동포), 「국가보훈 기본법」 제21조의2에 따른 등록증(10.3.이후)
- 신분확인이 어려운 경우 등 필요한 때에는 무인(拇印) 등*을 이용한 신분확인은 주민등록전산자료 등과 전자적 방법으로 대조·확인할 수 있음

* 신청인의 엄지손가락 지문이 분명하지 아니할 경우에는 본인 확인을 위해 엄지손가락 외에 다른 손가락의 지문(十指紋)으로도 확인 가능('17.1.27 시행)

2) 확인서의 발급 및 교부절차

❍ ① 신청인이 전자이미지 서명입력기에 서명 → ② 신청인으로부터 용도, 위임받은 사람 등의 정보를 구술 또는 서면으로 제공받아 관계공무원이 전산입력 → ③ 신청인은 전산입력 내용에 이상이 없음을 확인한 후 출력된 용지에 직접 서명 → ④ 발급대장에 발급내역 기재 및 신청인(법정대리인 등 포함) 확인(전산관리시 서명 불필요) → ⑤ 확인서 교부

3) 본인서명사실확인서 서식 작성

❍ 부동산 관련용도의 경우 "① 소유권이전, ② 제한물권 설정, ③ 그 밖의 용도" 중 선택하고, 자동차 매도용과 함께 거래상대방(매수자 등)의 성명(법인명), 주민등록번호(법인등록번호), 주소 기재

❍ 부동산 관련용도 및 자동차매도용도 외의 용도는 해당용도를 구체적으로 기재

※ 자동차 매도용도 선택시 [V] 소유권 이전(매매, 증여 등)에 자동으로 표시됨

❍ 위임받는 사람이 있는 경우 위임받은 사람의 성명 및 주소 기재

※ 용도(거래상대방), 위임받은 사람은 신청인으로부터 구술이나 서면으로 정보를 받아 관계공무원이 전산입력하고, 신청인은 전산입력내용에 이상이 없음을 확인한 후 출력된 용지에 직접 서명하여야 함(위임받은 사람의 주소는 자격증소지자 외의 사람에게 위임하는 경우에만 기재)

4) 서명으로 인정하지 않는 경우와 주소 기재 방법

❍ 성명 이외 글자·문양이 포함되거나 성명의 일부만 기재, 본인의 성명과 다르게 기재, 지나치게 흘려 쓴 경우 등 본인의 성명임을 인식하기 어려우면 서명으로 불인정

※ 전자본인서명확인서의 경우 서명대신 전자서명으로 함

❍ 주민등록표에 있는 주소(내국인, 주민등록된 재외국민), 최종주소지 또는 등록기준지(미 주민등록 재외국민), 국내거소지(외국국적동포 국내거소신고자), 국내체류지(외국인) 기재

다. 전자본인서명확인서 발급

1) 전자본인서명확인서 발급 및 활용

❍ ① 발급시스템 사전 이용신청 및 승인(읍·면·동 등 방문) → ② 발급시스템 접속 → ③ 본인 확인(공인인증서, 복합인증 등) → ④ 확인서 작성 → ⑤ 전자서명 → ⑥ 확인서 발급(시스템내 저장) → ⑦ 발급증 출력·제출 → ⑧ 발급시스템에서 확인서 확인·민원처리(수요기관)

❍ 전자본인서명확인서 및 발급증 서식 (영 별지 제4호, 제5호서식)

- 공인인증서를 통해 본인이 직접 확인·작성하므로 관인 미 날인

  * 본인서명사실확인서와 유사하나 전자서명을 사용하여 서명 이미지가 없음

❍ 온라인상 신분확인

- 발급자는 공인인증서 암호, 사전 이용승인 신청 시 전화인증 등 추가 인증 수단을 활용하여 온라인상 신분확인

❍ 전자본인서명확인서의 활용 및 제출할 수 있는 공공기관

- 전자본인서명확인서는 전자문서로 발급, 발급시스템내 저장

  ※ 전자본인서명확인서를 출력할 경우 효력이 없음

- 전자본인서명확인서 발급증 제출로 인감증명서 제출에 갈음

  ※ 전자본인서명확인서 제출기관 단계적으로 확대운영

  - 중앙행정기관 및 지방자치단체 : 2013. 8. 2.
  - 중앙행정기관과 지방자치단체 소속기관 : 2015. 1. 1.
  - 법 제7조제1항제3호에서 따라 대통령령으로 정하는 기관·법인 또는 단체 : 2016. 1. 1.
  - 국회, 법원(등기소), 헌법재판소, 중앙선거관리위원회 등 : 2017. 1. 1.

  * 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 법인·단체·기관(340개, '20년), 지방공사 및 지방공단(405개, '19년) 등

2) 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인·철회 및 중지

❍ 신 청 : 읍·면·동 방문, 승인신청서를 작성하여 신분증과 함께 제출

※ 미성년자는 법정대리인, 피한정후견인은 한정후견인의 동의와 신분증 함께 제출

○ 신분확인 : 본인서명사실확인서와 같음

○ 승 인 : 발급시스템 유효기간 부여(4년), 승인대장에 관련 내용 기록 및 발급시스템에 등록하고, 업무처리확인서에 전화인증 등 복합인증 수단 등을 표기하여 교부

※ 주소지를 관할하지 않는 승인권자가 승인한 경우에 주소지 관할 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 승인관련 자료 이송

○ 철 회 : 본인이 신청한 경우, 직권 철회사유(사망, 실종선고, 주민등록 말소 등) 발생시 발급시스템 이용 승인 철회

○ 중 지 : 승인 유효기간(갱신가능) 만료 시 이용 중지

라. 자료 관리, 수수료 및 보험가입

1) 발급사실 기록・관리・확인 및 관련 자료 열람

○ 전자민원창구(정부24)에서 문서확인번호 등을 통하여 본인서명사실확인서 발급사실 확인 가능(인감증명서와 동일)

○ 본인서명사실확인서 등의 발급 관련 자료를 전산정보처리조직에 의해 기록・관리하고 멸실・손상 등에 대비하여 다른 매체에 보관

○ 발급관련 서류의 보존기간

- 발급시스템에 저장된 전자본인서명확인서 : 10년

※ 수요처에서 확인하지 않는 전자본인서명확인서는 3개월간 저장

- 그 외 발급관련 문서* : 10년

* 본인서명사실확인서 발급 신청 동의서, 발급대장, 승인신청서, 철회신청서 등

○ 발급사실 열람 절차

- 본인이 신청하는 경우, 관계법령・법원의 판결・법관이 발부한 영장, 수사・소송 및 공무집행 등에 필요하여 해당기관의 협조요청이 있는 경우 건물 내에서 담당자 입회하에 열람

2) 수수료 금액 및 면제사유

❍ 수수료 금액 및 면제사유

- 본인서명사실확인서 : 600원(인감증명서와 동일)

  ※ 2028년 12월 31일까지는 면제한다.

- 전자본인서명확인서 : 무료
- 공익사업에 제출하는 경우, 기초 수급자, 독립유공자 등에 대하여 수수료 면제
- 국가유공자 등의 유족 중 선순위자가 '부' 또는 '모'인 경우 '부'와 '모' 모두 면제

❍ 보험·공제 등 가입

- 발급관련 사고로 인한 담당직원의 피해 방지를 위하여 조례가 정하는 바에 따라 보험·공제 등에 가입

4 인감증명서와의 관계 및 비교

가. 적용 범위(법 제3조) ※ 인감증명서에만 적용

❍ 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서는 인감증명법 제12조에 따른 인감증명에 관한 서류에만 적용함

※ 상업등기법상의 법인 인감, 공증인법상의 인감 등에는 적용하지 않음

나. 인감증명서와의 관계(법 제13조) ※ 인감증명서와 효력 동일

❍ 본인서명사실확인서나 전자본인서명확인서 발급증을 제출하였을 때에는 인감증명서를 제출한 것으로 봄

❍ 본인서명사실확인서를 제출하고 관련 서면에 서명을 한 경우나 전자본인서명확인서 발급증을 제출하고 관련 서면에 서명을 하였을 경우에는 인감증명서를 제출하고 관련 서면에 인감을 날인한 것으로 봄

다. 인감증명서와의 비교

구 분	인감증명서	본인서명사실확인서	전자본인서명확인서
1) 사전 절차	• 인감등록 사전신고 – 본인이 직접 증명청 방문・신고 ※ 예외적 서면신고 허용	• 사전신고 절차 없음	• 온라인 발급 시스템 이용 신청 – 본인이 직접 읍・면・동 방문・신청 ※ 정부24 인증수단 사전 발급 필요
2) 신청 주체	• 본인 또는 대리인	• 본인	• 본인
3) 신청 방법	• 증명청 방문	• 발급기관 방문	• 전용사이트 접속
4) 본인 확인	• 신분증 확인 – 신분증으로 확인곤란시 무인의 전자적 확인	• 신분증 확인 – 신분증으로 확인곤란시 무인의 전자적 확인	• 온라인상 확인 – 공인인증서 등
5) 확인 방법 (날인 및 서명)	• 인감 날인	• 본인 자필 서명	• 전자서명
6) 서 식 (시행령)	• 용도 : 부동산 및 자동차・매도 용도 / 기타 • 위임받은 사람 : 미기재	• 용도 : 매도용도(부동산 및 자동차 / 일반용도 (그 외의 용도) • 위임받은 사람 : 성명, 주소 기재	• 용도 : 매도용도(부동산 및 자동차 / 일반용도 (그 외의 용도) • 위임받은 사람 : 성명, 주소 기재
7) 관 인	• 증명청(시・군・구청장, 읍・면・동장) 날인	• 발급기관(시・군・구청장, 읍・면・동장) 날인	• 미 날인
8) 발 급	• 발급기관이 발급	• 발급기관이 발급	• 본인이 직접 발급
9) 발급 형태	• 문서형태로 발급	• 문서형태로 발급	• 전자문서로 발급 (시스템내 저장)
10) 제출 방법	• 인감증명서 제출	• 본인서명사실확인서 제출	• 발급증 제출
11) 수요기관의 확인방법	• 인영비교 확인 ※ 발급사실 확인 가능	• 서명과 기재사항 등 종합 고려 확인 ※ 발급사실 확인 가능	• 온라인상 확인
12) 시행일	• 1914. 7. 7.	• 2012. 12. 1.	• 2013. 8. 2.

Ⅱ

업무처리 요령

1. 본인서명사실확인제도 일반
2. 본인서명사실확인서 발급
3. 전자본인서명확인서 발급
4. 발급 사실의 확인 및 기록·관리
5. 열람
6. 수수료
7. 권한의 위임·위탁
8. 복수국적자에 대한 적용
9. 발급 및 승인 담당 공무원의 보험·공제 가입
10. 고유식별정보의 처리
11. 시행시기 및 전자본인서명확인서 발급 특례
12. 본인서명사실확인제도 보완사항

Ⅱ. 업무처리 요령



1 본인서명사실확인제도 일반

가. 목 적(법 제1조)

○ 인감증명서 대신 사용할 수 있는 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급 등에 필요한 사항을 규정함으로써 국민편의 증진 및 행정사무의 효율성을 높이기 위함

Q&A

본인서명사실확인제도가 시행되면 인감제도는 폐지되는지?

- 본인서명사실확인제와 현행 인감제도를 병행·운영해 본 후,
- 향후 본인서명사실확인서 이용률이 높아지면 서명을 못하거나 위임발급을 원하는 사람에 한정하여 인감을 발급받을 수 있도록 본인서명사실확인제도에 통·폐합하는 방안을 국민의견 수렴을 거쳐 중·장기적으로 검토

나. 용어의 정의(법 제2조)

○ 서명 : 본인 고유의 필체로 자신의 성명을 제3자가 알아볼 수 있도록 적는 것

○ 전자서명 : 전자서명법 제2조제2호에 따른 전자서명

참고 용어

- ❍ 재외국민 : 대한민국의 국민으로서 외국의 영주권을 취득한 자 또는 영주할 목적으로 외국에 거주하고 있는 자 (재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 제2조제1호)
- ❍ 외국국적동포 : 대한민국의 국적을 보유하였던 자(대한민국정부 수립 전에 국외로 이주한 동포를 포함한다) 또는 그 직계비속으로서 외국국적을 취득한 자 중 대통령령으로 정하는 자 (재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 제2조제2호)
- ❍ 국내거소신고자 : 외국국적동포가 국내에 30일이상 거주할 목적으로 거소를 정하고 출입국관리사무소장 또는 출입국관리사무소출장소장에게 신고를 한 자 (재외동포의 출입국과 법적지위에 관한 법률 제6조제1항 및 같은 법 시행령 제6조 및 제7조)
- ❍ 외국인 : 대한민국의 국적을 가지지 아니한 사람 (출입국관리법 제2조제2호)
- ❍ 외국인등록 : 외국인은 입국한 날부터 90일을 초과하여 대한민국에 체류하려면 입국한 날부터 90일 이내에 그의 체류지를 관할하는 사무소장이나 출장소장에게 외국인등록을 하여야 한다. (출입국관리법 제31조제1항 및 같은 법 시행령 제40조제1항)

Q&A

전자서명이란? 사전에 등록하는 이미지 서명인지?

✜ **「전자본인서명확인서」의 전자서명**

- 「전자본인서명확인서」는 본인의사 확인을 위해 자필 서명과 동일한 효력을 충족하는 「전자서명법」의 전자서명 사용
- 전자서명은 서명 이미지가 문서에 명시적으로 보이지 않고, 암호화된 형태로 전자문서와 결합되어 시스템 상에만 존재

전자서명법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

2. "전자서명"이란 다음 각 목의 사항을 나타내는 데 이용하기 위하여 전자문서에 첨부되거나 논리적으로 결합된 전자적 형태의 정보를 말한다.
   가. 서명자의 신원
   나. 서명자가 해당 전자문서에 서명하였다는 사실
6. "인증서"란 전자서명생성정보가 가입자에게 유일하게 속한다는 사실 등을 확인하고 이를 증명하는 전자적 정보를 말한다.
   나. 서명자가 해당 전자문서에 서명하였다는 사실

제3조(전자서명의 효력 등) ① 전자서명은 전자적 형태라는 이유만으로 서명, 서명날인 또는 기명날인으로서의 효력이 부인되지 아니한다.

② 법령의 규정 또는 당사자 간의 약정에 따라 서명, 서명날인 또는 기명날인의 방식으로 전자서명을 선택한 경우 그 전자서명은 서명, 서명날인 또는 기명날인으로서의 효력을 가진다.

※ 「전자이미지 서명」과의 차이점

〈 전자서명 〉

- 공인인증서를 이용하는 전자적 형태의 정보로서 명시적으로 서명이미지가 드러나지 않음
  * 전자상거래, 인터넷뱅킹 등

〈 전자이미지 서명 〉

- 사전에 서명이미지를 등록해놓고 사용, 서명이미지가 명시적으로 전자문서에 나타남
  * 공문서 결재 등

※ (행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 제3조제6호) "전자이미지서명"이란 기안자·검토자·협조자·결재권자 또는 발신명의인이 전자문서상에 전자적인 이미지 형태로 된 자기의 성명을 표시하는 것을 말한다.

다. 적용범위(법 제3조)

❍ 「인감증명법」에 따른 인감증명에만 적용하며 법인 인감 등은 제외

Q&A

본인서명사실확인서가 「법인인감」에도 적용되는지?

- 본인서명사실확인제는 「인감증명법」에 따라 시·군·구 및 읍·면·동 등에서 발급하는 개인의 인감증명만을 대신함
  - 상업등기규칙에 의해 법원에서 사무를 관장하는 「법인 인감」에는 적용되지 않음
- 「인감」이라는 용어가 「인감증명법」의 인감 외에도 다양하게 통용되므로 법 제3조에서 적용범위를 명확히 규정

※ 법 제3조(적용범위) 이 법에 따라 발급되는 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서는 「인감증명법」 제12조에 따른 인감증명에 관한 서류(이하 "인감증명서"라 한다)에만 적용한다.

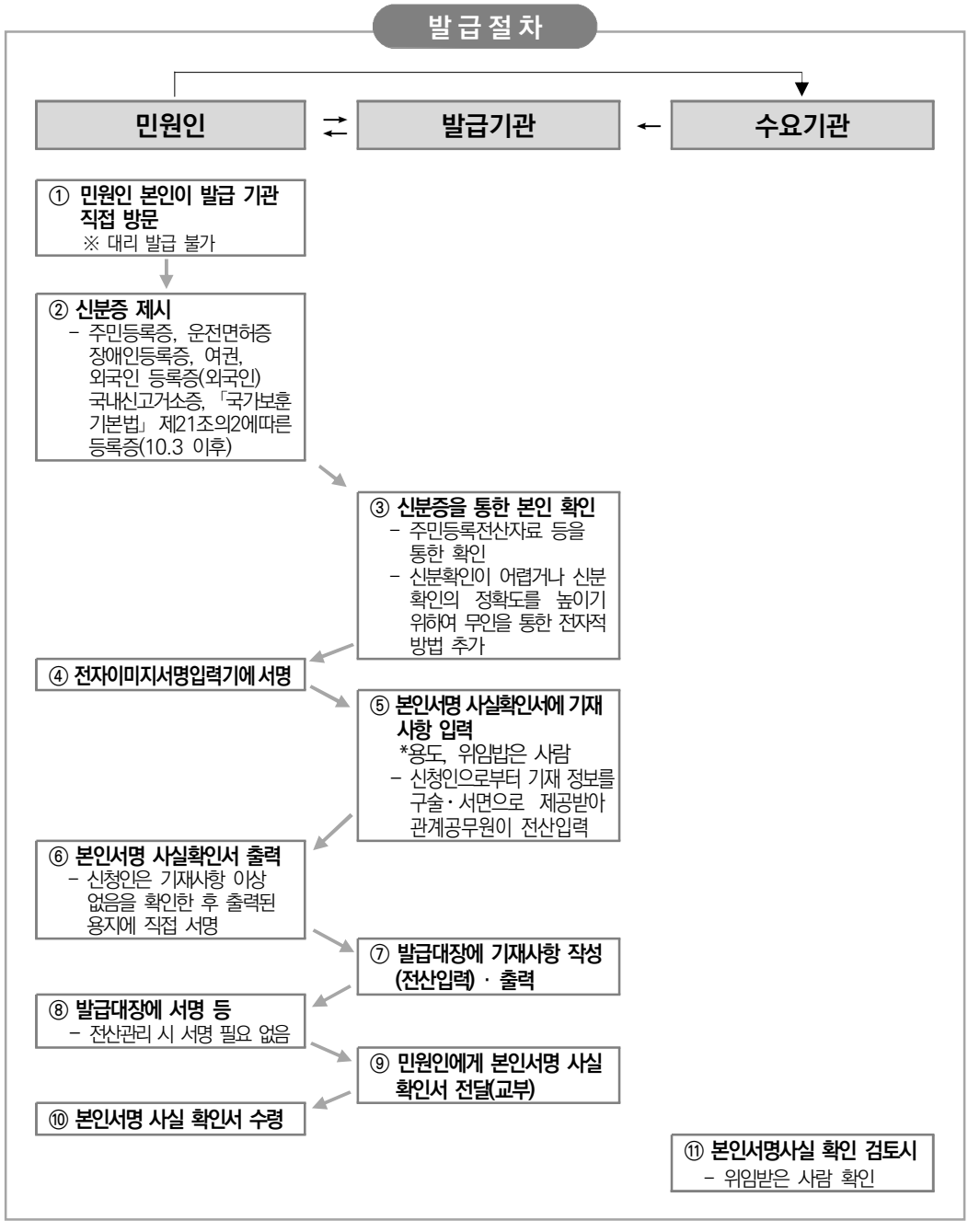
▸ **「인감」 용어의 통용 사례**

- (인감의 개념) 대조하여 당사자의 동일성이나 진부(眞否)를 확인하기 위하여 미리 관공서 또는 거래처 등에 제출해 두는 특정한 인영(印影)
- 인감증명법에 의한 인감 외에도 「공증인이 검찰청에 신고하여 두는 인감(공증인법 제20조)」, 「영사관이 외무부장관에게 제출한 인감(재외공관공증법 제7조)」, 「예금통장에 찍는 인감」 등도 「인감」이라는 용어로 통용

라. 사무의 관장(법 제4조)

❍ 시장(특별시장, 광역시장 제외)·군수·구청장(자치구 구청장)과 특별자치시장 및 특별자치도지사가 사무를 관장

2 본인서명사실확인서 발급



가. 발급신청(법 제5조, 영 제3조)

❍ 발급방법 : 본인서명사실확인서를 발급 받으려는 사람은 발급기관을 직접 방문하여 신분증을 제출하고, 발급 신청을 함

※ **대리발급 불가**

❍ 신청대상별 발급기관

신 청 대 상	발 급 기 관
내국인, 재외국민	시장・군수・구청장(자치구가 아닌 구청장 포함)이나 읍・면・동장 또는 출장소장
외국인등록자, 외국국적동포(국내거소신고자)	

※ 외국인, 외국국적동포 국내거소신고자의 본인서명사실확인서 발급기관 확대*('17. 6. 3. 시행)

* (기존) 시・구・읍・면 ⇨ (확대) 시・군・구, 읍・면・동, 출장소

※ 주민등록말소자, 거주불명자(거래상대방 보호) 등은 본인서명사실확인서 발급 불가

❍ 미성년자는 법정대리인과 피한정후견인은 한정후견인과 함께 직접 발급기관을 방문하여 법정대리인이나 한정후견인의 동의*를 받아 신청

* 동의서 제출(영 별지 제1호서식) 및 대리인 또는 후견인임을 증명하는 서류** 제출

** 가족관계등록부 또는 법원의 통보 확인으로 대체 가능

Q&A

서명이 불가능한 사람이나 대리인을 활용하는 경우에 대한 대책?

- 본인서명사실확인서는 읍・면・동 등 발급기관을 직접 방문하여 본인이 자필로 서명을 해야 하므로 대리발급을 할 수 없음
- 유학・해외거주, 교도소 수감, 군복무, 거동불능 등으로 본인이 기관을 방문하는 것이 곤란한 경우는
  - 현 인감제도를 그대로 활용하거나, 「전자본인서명확인서」를 인터넷을 통하여 발급할 수 있음
- 노인, 장애인 등 서명이 불가능한 경우 및 본인서명사실확인서 발급이 불가능한 피성년후견인은 현 인감제도를 그대로 활용함

참고1 성년후견제 도입에 따른 본인서명사실확인서 발급

서명확인법 개정 사항 ('16.7.28.시행)

▲ **한정치산자를 피한정후견인으로 개정**

▲ **피한정후견인의 본인서명사실확인서 발급 신청**(행위능력 인정)
- 한정후견인의 동의를 받아야 하는 경우에만 한정후견인의 동의를 받고, 발급대장에 한정후견인의 서명을 받아야 함

※ 동의를 필요로 하는 행위는 피한정후견인을 지정하는 가정법원이 결정

▲ **피한정후견인의 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인 신청**
- 한정후견인의 동의를 받아 신분증 및 동의서를 제출하여야 함

1. 개 요

○ 민법상 성년후견제 도입(개인의 행위능력을 일률적으로 제한하지 않고 본인의 의사와 능력을 존중하기 위해 도입)으로 본인서명사실 확인 등에 관한 법률(2016.1.27. 개정, 7.28 시행)이 개정됨에 따라 이를 반영하여 본인서명사실 확인서 신고·발급 등 절차 정비

※ 민법 개정에 따라 '18. 7. 1. 이후에는 기존 한정치산자 선고 효력 말소되었음

2. 주요 내용

○ 피한정후견인의 경우 법원이 한정후견인의 동의를 받도록 한 사항 外에는 스스로 관련 업무를 처리

○ 관련서식(별지 제1호, 제2호, 제3호, 제4호, 제6호, 제7호, 제8호, 제9호)

3. 업무처리 방법

가. 본인서명사실확인서 발급(제3조, 제5조)

○ 피한정후견인이 본인서명사실확인서를 발급받으려면 '후견등기에 관한 법률' 제15조제1항에 따른 등기사항증명서* 제출

* 등기사항증명서 : 가정법원 판결에 의해 결정된 후견사항을 증명하는 자료로, 피한정후견인이 한정후견인 동의를 받아야 하는 행위의 범위(예시 참조) 등 기재

❍ 발급용도가 한정후견인 동의를 받아야 하는 행위의 범위에 포함되는지 여부 판단

- 등기사항증명서(한정후견인의 동의를 받아야 하는 행위의 범위)에 기재되지 않은 사항은 피한정후견인 단독으로 발급
- 등기사항증명서(한정후견인의 동의를 받아야 하는 행위의 범위)에 기재된 사항은 한정후견인의 동의를 받아 발급

동의 필요 판단 방법(예시)

▸ 등기사항증명서에 '부동산 관리・처분'이 한정후견인의 동의가 필요한 사항으로 기재된 경우

발급용도	조치 방법
부동산 관리・처분	발급신청시 한정후견인의 동의 필요
상속의 승인・포기	한정후견인 동의 불필요 사항으로, 피한정후견인 단독으로 발급 가능

❍ 한정후견인 동의가 불필요한 사항인 경우에는 일반적인 절차에 따라 발급(피한정후견인 신분증만 필요)

- 한정후견인 동의 필요한 사항인 경우 다음의 서류 제출 필요

구분	현 행	개 정
제출서류	▹ 신청인・법정대리인 신분증 ▹ 발급신청 동의서	▹ 신청인・한정후견인 신분증 ▹ 발급신청 동의서 ▹ 등기사항증명서

나. 전자본인서명확인서 발급시스템 이용승인(제7조)

❍ 피한정후견인은 한정후견인의 동의를 받은 사실이 기재된 승인신청서, 한정후견인의 신분증, 등기사항증명서를 제출

참고2 성년후견제도 개요

1. 금치산・한정치산 제도

○ 2013년 7월 1일부터 개정 민법에 따른 성년후견제도 시행에 따라 금치산 및 한정치산제도가 폐지됨

- 개정 민법은 본인의 의사와 능력을 존중하여 후견범위를 개별적으로 정할 수 있도록 함으로써 정신적 제약을 가진 사람도 자기 의사와 의지에 따라 삶을 영위할 수 있도록 함

2. 경과조치

○ 민법부칙 〈법률 제10429호, 2011.3.7.〉 제2조에 따라 2018년 6월 30일까지 기존 선고자에 대하여 그대로 인정됨

○ 기존 금치산자 및 한정치산자 선고사항은 가족관계등록부를 열람하여 확인

3. 법원의 직권 등기 촉탁주의 적용

○ 2013년 7월 1일부터 개정 민법에 따라 성년후견인 또는 한정후견인을 선임받을 수 있으며, 이때 후견인을 둔 사람을 피성년후견인 또는 피한정후견인이라 함

○ 피성년후견인은 금치산자와 동일하게, 피한정후견인은 한정치산자와 동일하게 봄

○ 피성년후견인, 피한정후견인 등은 가족관계등록부에 기록하지 않고 「후견등기에 관한 법률」에 의거 법원의 등기촉탁에 따라 등기 후, 후견등기사항증명서를 발급받으며, 판결 후 가족관계등록관서로 통보하는 제도는 폐지됨

○ 행정정보공동이용망을 통해 본인서명사실확인시스템과 성년후견정보시스템이 연계되어 민원인이 담당자에게 후견등기사항을 말하지 않아도 성년후견제도 대상자임을 알 수 있게 됨. 단, 자세한 선고내용은 후견등기사항증명서를 확인하여야 함

참고3 피한정후견인이 한정후견인의 동의를 받아야 하는 행위의 범위(예시)

1. 재산관리

가. 부동산의 관리・보존・처분
- 매각
- 구입
- 임대차계약의 체결・변경・종료
- 보증금의 수령 및 반환
- 전세권, 담보권 설정계약의 체결・변경
- 부동산의 신축・증축・수선에 관한 계약의 체결・해제

나. 예금 등의 관리
- 예금 계좌의 개설・변경・해약・입금・이체・인출
- 증권 계좌의 개설・변경・해약・입금・이체・인출

다. 보험에 관한 사항
- 보험계약의 체결・변경・해제
- 보험금의 수령

라. 정기적 수입 및 지출에 관한 관리
- 정기적 수입(임료, 연금, 사회보장급여 등)의 수령과 이에 관한 제반절차, 정기적 지출(임료, 요금, 보험료, 대출원리금 등)과 이에 관한 제반절차
- 기존 채무의 변제 및 이에 관한 제반절차

마. 상속재산의 분할 또는 상속의 승인・포기

바. 증서 및 유체동산의 보관 및 관리

사. 근로계약에 관한 사항
- 근로계약의 체결・변경・해제
- 임금의 수령

2. 신상보호

가. 개호 및 복지서비스의 이용
- 개호서비스 이용계약의 체결・변경・해제 및 비용의 지급
- 복지시설 입소계약의 체결・변경・해제 및 비용의 지급

나. 의료계약의 체결・변경・해제 및 비용의 지급

3. 기타

가. 소송행위 등
- 위에서 정한 각 행위와 관련한 분쟁의 처리
- 소송행위 및 변호사 등에 대한 소송위임

나. 취소권 행사 후 원상회복과 관련한 사항

다. 기타 사항

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제1호서식]

본인서명사실확인서 발급 신청 동의서

※ 아래의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.

발급 신청인	성명	주민등록번호
	주소	

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인	성명		
	주민등록번호	신청인과의 관계	
	주소	발급 통수	

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령」 제3조제2항에 따라 (성명 :)에 대한 본인서명사실확인서 발급 신청에 동의합니다.

20 년 월 일

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 (서명 또는 인)

시장 · 군수 · 구청장 또는 읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 귀하

작 성 방 법

1. 발급 신청인, 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 주민등록번호란에 적습니다.
2. 본인서명사실확인서를 두 통 이상 발급받으려는 경우에는 발급통수란에 필요 수량을 적어 신청하여야 하며, 발급통수가 기재되어 있지 않은 경우에는 한 통을 발급합니다.
3. 본인서명사실확인서 발급 신청 동의서는 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 신청인(미성년자 또는 피한정후견인)과 함께 발급기관을 방문하여 직접 제출하여야 합니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 발급(법 제6조, 영 제4조, 제5조 및 제14조)

1) 신청인 및 법정대리인 신분 확인

❍ 확인방법 : 발급기관은 신분증을 이용하여 신청인이 본인인지를 확인하고, 신분을 확인하기 어려운 경우 또는 신분 확인의 정확도를 높이기 위하여 필요한 경우에는 신청인의 무인 등을 이용한 전자적 방법으로 확인(법정대리인 포함)

- 신분증의 종류 : 주민등록증, 자동차운전면허증, 장애인등록증(주민등록번호 및 주소 기재), 대한민국 여권, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명(외국인), 국내거소신고증 또는 국내거소신고 사실증명(국내거소신고자), 「국가보훈 기본법」 제21조의2에 따른 등록증

  ※ 외국인 등록사실증명서 또는 거소신고 사실증명서로 신분 확인을 할때에는 여권도 함께 제시하도록 한다.

- 신분증 제출시 본인확인 활용 전산자료 : 주민등록증 발급정보(행정안전부), 운전면허증 발급정보(경찰청), 여권 발급정보(외교부), 등록외국인정보(법무부), 장애등록정보(보건복지부)

- 무인을 이용한 신분확인 시 주민등록전산정보자료(외국인의 경우에는 외국인등록전산정보자료*) 등과 전자적 방법으로 대조하여 확인

  * 2015년 법무부와 지문확인 연계시스템 구축

  ※ 신청인의 엄지손가락 지문이 분명하지 아니할 경우에는 본인 확인을 위해 엄지손가락 외에 다른 손가락의 지문(十指紋)으로도 확인 가능('17.1.27. 시행)

Q&A

외국인등록 사실증명 및 외국국적동포 국내거소신고 사실증명은 사진이 첨부되지 않아 신분확인이 어려워 발급공무원의 입장에서 우려가 많은데 이에 대한 대책은?

- 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제9조에 신분 확인을 위하여 신분증 발급기관 및 관계기관에 관련 자료를 요청할 수 있고,
- 이에 근거하여 법무부의 외국인등록정보이용시스템(FINE)을 이용하여 사진자료 및 지문정보 등의 열람이 가능하도록 조치

2) 발 급

❍ 특수용지, 서식, 전자이미지서명입력기

- 특수용지의 사용 목적 : 위조·변조 및 복사 방지
- 서식 내용 : 신청인 인적사항과 서명, 용도, 위임받은 사람을 포함(영 별지 제2호 서식)
- 서명입력 방법 : 신청인이 직접 서명을 전자이미지서명입력기를 이용하여 기재하고, 발급기관은 신청인이 전자이미지서명입력기를 통해 기재한 서명을 본인서명사실확인서의 서명란에 인쇄

  ※ 서명한 사실을 확인하는 본인서명사실확인서의 특성을 고려해 발급 할 때 마다 매번 서명하고, 기재한 서명의 재사용 금지

❍ 문서확인번호

- 본인서명 및 인감증명 관련사고 예방을 위하여 검증된 주민등록등본·초본 발급확인번호와 동일한 16자리 번호 부여(자동부여)

❍ 재외국민 등의 “주민등록번호”란 표기 * 인감증명서와 동일

- 미 주민등록 재외국민 : 여권번호
- 외국국적동포 국내거소신고자 : 국내거소신고번호
- 외국인 : 외국인등록번호

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제2호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉

문서확인번호 ※ 이 용지는 위조식별표시가 되어 있음

본인서명사실확인서

※ 인감증명서와 동일한 효력을 가지고 있습니다.

성명 (한자)	( )		서명	
주민등록번호				
주소				
용도	매도 용도	[ ] 부동산 매수자, [ ] 자동차 매수자		
		성명(법인인 경우에는 법인명)	주민등록번호(법인인 경우에는 법인등록번호)	
		주소(법인인 경우에는 주된 사무소의 소재지)		
	일반 용도 (그 외의 용도)			
위임받은 사람		성명		
		주소(자격증 소지자 외의 사람에게 위임하는 경우만 작성)		

위의 기재사항에 이상이 없음을 확인합니다.

발급 신청자 (서명)

비고			
발급번호		수수료	600원

위 본인의 서명사실을 확인합니다.

20 년 월 일

시장 · 군수 · 구청장 또는
읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 직인

작성방법 및 유의사항

1. 서명은 작성자 고유의 필체로 자신의 성명을 한글 또는 한자(외국인등록자는 외국인등록표, 국내거소신고자는 국내거소신고원부상의 기호)로 다른 사람이 알아볼 수 있도록 적어야 합니다.
2. 주민등록번호란은 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 적습니다.
3. 용도란[부동산 매도 용도 및 자동차 매도 용도의 경우 성명(법인명), 주민등록번호(법인등록번호), 주소를 포함합니다] 및 위임받은 사람란은 신청인으로부터 구술이나 서면으로 정보를 받아 관계 공무원이 입력하고, 신청인은 전산 입력 내용에 이상이 없음을 확인한 후 출력된 용지에 직접 서명하여야 하며, 그 사실 여부 등에 대해서는 발급기관이 책임을 지지 않습니다.
4. 부동산 또는 자동차 매수자가 "국가"나 "지방자치단체", "국제기구"와 "외국정부", 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 법인 · 단체 또는 기관(공사 · 공단 등), 「지방공기업법」에 따른 "지방공사" 및 "지방공단", 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조제1호부터 제8호까지 및 「새마을금고법」에 따른 새마을금고(중앙회 포함) 등 은행, 보험회사 등의 기관인 경우에는 용도의 매도용란에 매수자인 법인명만 기재하고 법인등록번호와 주된 사무소의 소재지는 기재하지 않아도 됩니다.
5. 용도의 일반 용도(그 외의 용도)란은 본인서명사실확인서를 제출받는 기관이 요청하는 내용을 적습니다. [예시 : 근저당설정용, 가등기설정용, 은행제출용, 대출보증용, 선박등기용(매수자의 성명 등), 법인등기용, 공탁금 수령용, 보관금 수령용 등]
6. 위임받은 사람란은 다른 사람에게 위임하여 본인서명사실확인서를 법원 등에 제출하는 경우 제출받는 기관의 요청에 따라 위임받은 사람의 성명과 주소를 적습니다. 다만, 변호사, 법무사 등 자격증 소지자에게 위임하는 경우에는 성명란에 자격증 소지자의 성명과 자격증명을 기재하면 주소를 기재하지 않을 수 있습니다(예시: ○○○ 법무사).
7. 발급 이후에 용도, 위임받은 사람 등의 기재사항을 임의로 고치거나, 이 확인서를 위조 · 변조하는 경우에는 「형법」 등 관련 법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.
8. 비고란은 미성년자 또는 피한정후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 성명 및 주민등록번호(미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호)를 적습니다.
9. 2028년 12월 31일까지 수수료는 무료입니다.

210mm×297mm[특수용지(80g/㎡)]

❍ 서 명

- 서명 및 신청시의 성명 : 재산권 행사 등에 사용되는 중요한 문서임을 고려하여 공적장부에 등재된 성명을 사용

구 분	공 적 장 부	서 명 방 법
국내에 주소를 가진 국민 주민등록 된 재외국민	가족관계등록부 또는 주민등록표의 성명	한글 또는 한자
미 주민등록 재외국민	가족관계등록부의 성명	〃
외국인등록자	외국인 등록표의 성명	영문
외국국적동포 국내거소신고자	국내거소신고표의 성명	영문 또는 한글

- **서명으로 인정되지 않는 경우 (기본적으로 성명만 기재)**
  - 기재된 성명 이외의 글자 또는 문양을 포함한 경우
  - 본인의 성명을 전부 기재하지 아니하거나 기재된 서명이 본인의 성명과 다른 경우
  - 기재된 서명이 본인의 성명임을 인식할 수 없을 정도로 흘려 쓰거나 작게 쓴 경우 또는 겹쳐 쓴 경우
  - 공적장부(가족관계등록부, 주민등록표, 외국인등록표, 국내거소신고표)에 기재되어 있는 성명의 기호와 다른 기호로 기재
  - 기타 제3자가 알아 볼 수 없도록 기재한 경우

참고 외국인 및 국내거소신고자 성명 표기 예시

구 분	앞 면	뒷 면
외국인등록증		
영 주 증		
외국국적동포 국내거소신고증		

Q&A

본인서명사실확인서를 발급받기 위해 사전에 서명을 등록하는지? 사전에 서명을 등록하지 않는다면 본인의 서명이 맞는지 여부를 어떻게 대조하는지?

❖ 전 서명등록 여부

- 본인서명사실확인서는 인감과 달리 사전신고, 서명대장이 없으며 사전에 서명도 등록하지 않음
- 민원인이 필요할 때마다 가까운 읍·면·동사무소를 방문하여 서명을 하고 본인서명사실확인서를 발급 받음

❖ 본인의 서명이 맞는지 여부 확인 방법

- 서명의 필체는 상황에 따라 다소 달라질 수 있어서 본인서명사실확인서는 발급기관이 「본인의 서명」형태를 확인하는 것이 아니고 「본인이 서명한 사실」을 확인하는 것임
- 따라서 인감처럼 「서명의 동일성」만으로 의사 진정성을 확보하기 곤란하므로, **서명뿐만 아니라 발급자 및 부동산 매수자 인적 사항 등 종합적인 내용을 통한 판단이 필요**하며
  - **서식에 「용도지정 세분화」 및 「위임받은 사람」을 표시하여 의사 진정성 확인을 강화**하였음
- 따라서 서명을 비슷하게 위조하더라도 **확인서 상의 용도, 거래상대방(매수자) 인적사항, 위임받은 사람과 불일치하면 위조여부 확인 가능**함

Q&A

서명은 할 때마다 다른데 그렇다면 이름만 동일하다면 글씨체가 전혀 달라도 동일한 서명으로 인정되는지?

- 본인서명사실확인서는 발급기관이 「본인의 서명」 형태를 확인하는 것이 아니고, 「본인이 서명한 사실」을 확인하므로,
- 절차에 따라 제3자가 알아볼 수 있도록 서명하였다면, 다른 서면 또는 그 이전에 발급받은 본인서명사실확인서의 서명과 글씨체가 전혀 다르더라도 본인이 서명한 것으로 인정됨

❍ 주소 기재 방법

구 분	주 소 기 재 방 법
국내에 주소를 가진 국민, 주민등록 한 재외국민	• **주민등록표**에 등재된 주소
미 주민등록 재외국민	• **최종주소지**(최종주소지가 없는 경우 등록기준지)
외국인등록자	• 「출입국관리법」에 따라 **등록한 국내체류지**
외국국적동포 국내거소신고자	• 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 신고한 **국내거소지**

* 미 주민등록 재외국민이 등록기준지를 기재하는 경우 증빙서류를 제출하되 가족관계 등록부로 확인되는 경우 제외

❍ 발급 용도

- 발급용도는 인감증명서 발급 용도와 동일하게 서식을 개정함에 따라 인감증명서 발급 용도 기재방법과 동일하다.

  * 기재사항의 사실여부 등에 대해서는 발급기관이 책임을 지지 않음

  ※ **용도를 기재하였음을 확인**할 뿐, 공증이 아니므로 계약서 등의 확인을 통하여 **용도의 실체적 사실관계는 확인하지 않음**

❍ 위임받은 사람

- **다른 사람에게 위임하여** 본인서명사실확인서를 법원(등기소) 및 행정기관 등 수**요처에 제출하는 경우** 위임받는 사람의 성명과 주소를 기재
- "성명"란은 변호사, 법무사 등 자격사 대리인에게 위임하는 경우에 자격사 대리인의 자격명과 성명을 함께 기재 (예시 : 홍길동법무사)
- "주소"란은 자격사 이외의 사람에게 위임할 경우만 작성

○ 미 주민등록 재외국민 등록기준지 변경시 처리방법 : 가족관계등록사무 처리기관의 장은 그 재외국민의 최종주소지 및 전 등록기준지를 관할하는 승인권자에게 통보

- 인감증명법 시행령 제4조제2항과 동일하므로 인감증명법 시행령(별지 제1호, '미주민등록 재외국민의 등록기준지 변경사항 통보' 서식)에 의한 통보시 처리

  * 재외국민 : 최종주소지 (최종주소지 불분명시 : 등록기준지)

- 이 경우 발급기관과 승인권자는 통보받은 내용을 전산정보처리조직과 전자본인서명확인서 발급시스템에 등록

○ 발급내역 기재 및 교부

- 발급대장에 발급내역을 기재하고, 신청인의 서명을 받은 후 본인서명사실확인서 교부

  * 본인서명사실확인서 **발급대장을 전산으로 관리하는 경우에는 서명을 받지 않아도 됨**

- 발급기관은 본인서명사실확인서 발급대장(별지 제3호서식)의 "신청인 성명", "용도(구분, 내용)", "거래상대방", "위임받은 사람"란을 기재하고, "신청인(법정대리인) 확인"란에 서명을 받음

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제3호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉

본인서명사실확인서 발급대장

발급 번호	발급 연월일	신청인 성명	용도 (해당 란에 √)	매수자	위임받은 사람	신청인 (미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인) 확인	비고 (수수료 면제 등)
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				

297mm×210mm[백상지(80g/㎡)또는 중질지(80g/㎡)]

Q&A

본인서명사실확인서 발급대장을 전산관리 하는 경우 멸실, 손상의 우려가 높아 소송 등 분쟁발생시 효율적 대응이 어려운데 이에 대한 보완대책은?

- 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제11조 및 같은 법 시행령 제11조에 발급사실의 기록·관리 및 안전 보관 등을 하도록 하고 있고
- 시행령 제5조제7항에 따라 발급대장에 발급내용을 기록하고 신청인의 서명을 받도록 하고 있으며, 다만 전산으로 관리 시에는 그러하지 않도록 규정하고 있음
- 따라서 **신청인 본인확인이 어려운 경우에는 발급대장을 현행과 같이 수기 관리 하고 전산으로 관리할 경우에는 확인을 받지 않도록 운용의 폭을 넓힌 것임**.

❍ 발급 제한대상

- 피성년후견인, 미성년자, 피한정후견인(단, 한정후견인이나 법정대리인이 신청인과 함께 발급기관을 방문, 발급신청 동의서(별지 제1호서식) 직접 제출시 발급 가능)
- 피성년후견인, 미성년자, 피한정후견인 본인 또는 한정후견인이나 법정대리인의 신분이 확인되지 않는 경우
- 본인서명사실확인서에 서명한 신청인 본인의 성명을 제3자가 알아보기 어려울 경우(서명으로 인정되지 않는 경우 참조), 또는 발급기관 공무원의 재서명 요청에 따르지 않는 경우
- 본인의 성명, 주소, 주민번호, 용도를 정확히 기재(구술)하지 못하거나 본인이 직접 자신의 서명을 하지 못하는 경우

〈 인감증명서와 본인서명사실확인서의 서식 및 활용 비교 〉

구 분	인감증명서	본인서명사실확인서
• 사전신고 여부	• 인영은 사전에 신고함	• 서명은 사전에 등록하지 않음
• 증명・확인의 내용	• 신고되어 있는 인영을 증명	• 서명 한 사실을 확인
• 의사확인 방법	• 관련서류에 날인된 인영과 인감증명서의 인영의 일치여부 비교	• 확인서에 기재된 "용도, 위임받은 사람"과 관련서류의 내용 비교 • 확인서와 관련서류에 기재된 서명의 형태 일치여부와 무관
• 용도 기재	• 부동산 및 자동차 매도용의 경우에 거래상대방(매수자) 기재	• 부동산 및 자동차 매도용의 경우에 거래상대방(매수자) 기재
• 위임받은 사람 기재	• 위임받은 사람 미기재	• 위임받은 사람 기재

다. 기 타

1) 본인서명사실확인서의 유효기간

❍ 인감증명서에 갈음하여 사용하는 본인서명사실확인서는 유효기간이 별도로 규정되어 있지 아니함

❍ 부동산등기규칙 등 인감증명을 요구하는 개별 법령에서 유효기간을 따로 정하고 있는 경우는 있음

부동산등기규칙

제62조(인감증명 등의 유효기간) 등기신청서에 첨부하는 인감증명, 법인등기사항증명서, 주민등록표등본・초본, 가족관계등록사항별증명서 및 건축물 대장・토지대장・임야대장 등본은 발행일부터 3개월 이내의 것이어야 한다.

2) 본인서명사실확인서 용지의 관리

❍ 본인서명사실확인서 용지는 위조·변조 및 복사방지를 위해 인감증명용지와 같은 특수용지를 사용하며 위조·변조 및 복사방지를 위해 매년 구성도가 변하므로 용지를 조달 구입하는 경우 이를 고려해야 함

❍ 본인서명사실확인서 용지는 인감증명서 용지와 동일하게 관리책임자(시·군·구청 담당과장, 읍장·면장·동장 및 출장소장)의 책임 하에 명확하게 관리하고

- 이중케비넷 등 시건 장치를 철저히 하여 분실 등을 예방하여 보관해야 하며 책임자 이외에는 접근을 차단하는 등 안전대책 강구

❍ 본인서명사실확인서 용지는 매일 일일결산 관리하여야 하고, 본인서명사실확인시스템을 활용하여 관리할 수 있도록 구현되어 있으므로 발급기관별 현황에 맞게 운영

3 전자본인서명확인서 발급

전자본인서명확인서 발급절차

1. 사 전 절 차

민원인	승인절차	수요기관
① 민원인 본인이 승인권자(읍+면+동) 발급기관 직접 방문		
② 발급시스템 이용승인 신청서 작성과 신분증 제출 - 신분증 : 주민등록증, 운전면허증, 장애인 등록증, 여권, 외국인등록증 또는외국인등록 사실증명, 국내신고거소증 또는국내거소신고 사실증명, 국가보훈등록증		
공인인증발급 (기 발급자 해당없음) · 공인인증기관, 등록대행기관 방문신청 · 기존발급 범용 은행거래용 공인인증서 사용	③ 신분증을 통한 본인확인 - 주민등록전산자료 등을 통한 확인 ④ 이용승인 - 발급시스템 유효기간(4년) 부여 - 발급시스템을 이용하여 민원인 주소지에 승인 관련 공문 이송	

2. 발 급 절 차

⑤ 정부24 접속
- 로그인(회원, 비회원 둘다 가능)

⑥ 전자본인서명확인서 발급 메뉴 선택 및 신분확인
- 공인인증서 암호입력
- 전화(휴대폰)인증, 보안토큰 추가 신분확인

⑦ 전자본인 서명확인서 작성
- 용도, 위임받은 사람 등 작성
- 제출할 수요기관 지정

⑧ 전자서명
- 공인인증서 암호를 임력해 전자 서명하여 확인

⑨ 전자보인서명확인서 발급 및 저장
- 발급일자 및 발급시스템에 저장

⑩ 발급증 출력
- 관련서류와 함께 수요기관에 제출

3. 활 용 절 차

⑪ 수요기관 확인 및 업무처리
- 수요기관은 발급시스템에 접속, 제출받은 민원인의 발급번호, 성명 등을 통하여 발급 확인

가. 발급 및 활용(법 제7조, 영 제6조)

1) 정보통신망 이용근거 및 재사용 금지(영 제6조제1항 및 제8항)

❍ 민원인은 **정부24를 이용**하여 전자본인서명확인서 발급

❍ 전자본인서명확인서에 기재한 목적 이외에 **다른 용도로 사용 금지**

Q&A

전자본인서명확인서 출력물에 법적효력을 부여하지 않는 이유는?

- 「본인서명사실확인서」는 직접 방문하여 대면확인 후 위조·변조 방지 기능이 구현된 특수용지에 발급되나,
- 「**전자본인서명확인서**」는 대면확인 없이 온라인 상에서 발급되고, 가정이나 직장에서 위조·변조 방지 기능이 없는 **일반용지에 출력**되어
  - 위조·변조에 취약하고 육안으로는 진본 여부를 확인하기가 곤란해 출력을 허용하지 않고, **출력물에는 법적효력을 부여하지 않으며**
  - 수요기관은 발급시스템에서만 확인이 가능하도록 함
- 다만, 수요기관에서는 참고자료로 활용하기 위해 출력은 가능하지만 법적효력은 부여하지 않음

2) 전자본인서명확인서 제출 가능대상 공공기관(영 제6조제2항·제3항 및 제5항)

❍ 전자본인서명확인서 발급시 제출대상 행정기관 등을 지정하여 발급

❍ 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 법인·단체 또는 기관(2024년 327개 기관, 매년 기획재정부에서 발표)

- 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단(2023년 412개 기관, 매년 행정안전부에서 발표)
- 특별법에 따라 설립된 특수법인(한국산업은행, 한국전력공사 등)
- 「초·중등교육법」, 「고등교육법」 및 그 밖의 법률에 따라 설치된 각급 학교 (2024년 학교수 : 초·중·고·전문대학·4년제대학 총 12,378개교)

Q&A

전자본인서명확인서를 공공기관 등에만 제출 가능하도록 하는 이유는?

- 전자본인서명확인서는 재산권 행사와 관련되어 안전성이 중요
- 해킹, 정보유출 등에 대비하기 위해 외부망과 단절된 내부 행정망에만 전자본인서명확인서 관련 서류를 저장하고 확인
  - 안전성 강화를 위해 인감증명서, 본인서명사실확인서와 달리 수요기관을 지정 사용
- 따라서 현재 정부통신망 운용체계에서는 개인 등 민간부문까지 수요기관으로 지정·활용하는 것은 보안기술 발전 수준 및 부동산 등기(법원, 등기소) 운영 등을 고려하여 점차 사용범위를 확대해 나가는 방안 검토 가능

3) 서 식 (영 제6조제4항)

❍ 본인의 의사확인을 위하여 민원인 인적사항과 용도 및 위임받은 사람 기재 (별지 제4호서식)

❍ 용도 등을 기재하고 공인인증서를 통해 본인이 직접 확인하여 **행정기관에서 확인하는 행위가 없으므로 관인을 날인하지 않음**

* 민원인이 직접 발급하는 일종의 "전자위임장" 또는 "확인서"로서, **행정기관은 민원인이 확인서를 발급하고 활용할 수 있는 공간(발급 시스템)만 제공**

〈 인감증명서와 전자본인서명확인서의 서식 및 활용 비교 〉

구 분	인감증명서	전자본인서명확인서
• 사전신고 여부	• 인영을 사전에 신고함	• 사전 이용승인(읍·면·동 방문)
• 증명·확인의 내용	• 신고되어 있는 인영을 증명	• 전자서명을 통해 작성내용 확인
• 의사확인 방법	• 관련서류에 날인된 인영과 인감증명서의 인영의 일치여부 비교	• 확인서에 기재된 "용도, 위임받은 사람"과 관련서류의 내용 비교
• 용도 등 기재	• 부동산·자동차 매도용의 경우 부동산·자동차 매수자 인적사항만 기재	• 모든 경우에 사용용도 기재 • 부동산 매도용도 및 자동차매도용도는 거래상대방 인적사항도 기재
• 위임받은 사람 기재	• 위임받은 사람 기재 없음	• 위임받은 사람 기재
• 발급 주체	• 발급기관(시·군·구청장, 읍·면·동장)	• 본인이 직접 발급
• 관인 날인	• 발급기관 날인	• 미 날인

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제4호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉

발급번호

전자본인서명확인서

※ 인감증명서와 동일한 효력을 가지고 있습니다.

성명(한자)		( )	
주민등록번호			
주소			
용도	매도 용도	[ ] 부동산 매수자, [ ] 자동차 매수자	
		성명(법인인 경우에는 법인명)	주민등록번호(법인인 경우에는 법인등록번호)
		주소(법인인 경우에는 주된 사무소의 소재지)	
	일반 용도 (그 외의 용도)		
위임받은 사람		성명	
		주소(자격증 소지자 외의 사람에게 위임하는 경우만 작성)	
비 고			수수료 없음

이 문서에 위 사항을 작성하고 전자서명을 하였습니다.

20 년 월 일

발급자 성명 (서명 또는 인)

작성방법 및 유의사항

1. 주민등록번호란은 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 적습니다.
2. 용도란[부동산 매도 용도 및 자동차 매도 용도의 경우 성명(법인명), 주민등록번호(법인등록번호), 주소를 포함합니다] 및 위임받은 사람란은 민원인이 직접 작성합니다.
3. 부동산 또는 자동차 매수자가 "국가"나 "지방자치단체", "국제기구"와 "외국정부", 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 법인 · 단체 또는 기관(공사 · 공단 등), 「지방공기업법」에 따른 "지방공사" 및 "지방공단", 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조제1호부터 제8호까지 및 「새마을금고법」에 따른 새마을금고(중앙회 포함) 등 은행, 보험회사 등의 기관인 경우에는 용도의 매도용란에 매수자인 법인명만 기재하고 법인등록번호와 주된 사무소의 소재지는 기재하지 않아도 됩니다.
4. 용도의 일반 용도(그 외의 용도)란은 본인서명사실확인서를 제출받는 기관이 요청하는 내용을 적습니다. [예시: 근저당설정용, 가등기설정용, 은행제출용, 대출보증용, 선박등기용(매수자의 성명 등), 법인등기용, 공탁금 수령용, 보관금 수령용 등].
5. 위임받은 사람란은 다른 사람에게 위임하여 전자본인서명확인서를 법원 등에 제출하는 경우 제출받는 기관의 요청에 따라 위임받은 사람의 성명과 주소를 적습니다. 다만, 변호사, 법무사 등 자격증 소지자에게 위임하는 경우에는 성명란에 자격증 소지자의 성명과 자격증명을 기재하면 주소를 기재하지 않을 수 있습니다(예시: ○○○ 법무사).
6. 발급 이후에 용도, 위임받은 사람 등의 기재사항을 임의로 고치거나, 이 확인서를 위조 · 변조하는 경우에는 「형법」 등 관련 법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.
7. 비고란은 미성년자 또는 피한정후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 성명 및 주민등록번호(미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호)를 적습니다.
8. 전자본인서명확인서가 종이 등으로 출력된 경우에는 효력이 없습니다.

210mm×297mm[특수용지(80g/㎡)]

Q&A

전자서명 제도가 있는데 별도로 전자본인서명확인서 제도를 마련한 이유와 두 제도의 차이점은?

- 「전자본인서명확인서」나 「본인서명사실확인서」가 인감증명서라고 한다면, 「전자서명」은 서명이나 인감도장과 같은 역할을 함
- 「전자본인서명확인서」는 가시성이 있는 전자문서로서 주로 오프라인상으로 이루어지는 법률행위(거래 등)의 진정성 담보 수단으로 활용됨
- 반면, 「전자서명」은 가시성이 없는 전자적 정보로서 주로 온라인상의 법률행위 등에서 본인의사 확인수단으로 활용함

〈 전자본인서명확인서와 전자서명 비교 〉

구 분	전자본인서명확인서	전자서명
• 존재형식	• 전자문서 **(가시성 有)**	• 전자적 정보 **(가시성 無)**
• 효 력	• 인감증명서와 동일한 효력	• 전자서명법에 의해 서명과 동일한 효력
• 상호관계	• 전자서명을 확인서 발급 절차의 일부로 활용	• 전자본인서명확인서 발급 수단 (인감도장과 같은 기능)
• 활 용	• 주로 **오프라인**상으로 이루어지는 법률행위(거래 등)의 진정성 담보 수단으로 활용 예) 본인 또는 대리인이 등기소를 직접 방문하여 등기신청 서류 제출시 인감증명서 대용으로 활용	• **온라인**상의 법률행위 등에서 본인의사 확인수단으로 활용 예) 은행에 방문하여 출금표 작성・제출없이 인터넷뱅킹으로 출금행위 등에 대한 확인 수단으로 활용
• 활용분야	• 부동산 등기신청 등 인감증명서가 요구되는 분야에 활용 가능	• 분야별 업무에 대한 온라인 시스템화 선행 및 활용 근거 마련 전제

4) 본인확인 절차 및 법정대리인의 동의 방법(영 제6조제6항)

❍ 공인인증서 암호입력, 민원인이 추가로 신청한 본인 확인 절차(전화인증, 보안토큰, PC 등록 등)를 모두 거쳐야 함

※ 승인권자로부터 부여받은 비밀번호 입력은 폐지됨(2015. 8. 3.)

❍ 발급시스템에 등록된 법정대리인 또는 한정후견인이 공인인증서를 사용하여 동의

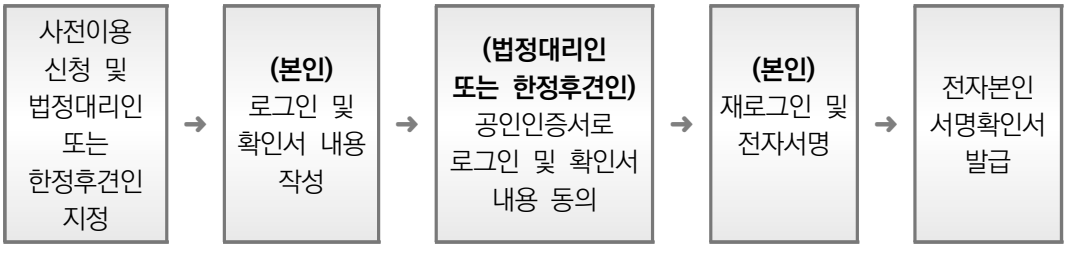
Q&A

미성년자 또는 피한정후견인(한정치산자)이 전자본인서명확인서를 발급 받을 때 온라인상에서 법정대리인의 동의를 받는 방법은?

- 미성년자와 피한정후견인(한정치산자)의 재산권을 보호하기 위해 「전자본인서명 확인서」 발급 시 법정대리인 또는 한정후견인*의 동의가 필요하며,
  - 대면접촉 없이 온라인상에서 발급됨을 고려할 때 일반적인 동의 절차보다 엄격하게 운영할 필요가 있음

  * 피한정후견인은 원칙적인 행위능력자로서 단독으로 발급 신청을 할 수 있고, 가정법원이 한정후견인의 동의유보를 결정한 법률행위만 한정후견인의 동행·동의 필요
- 발급시스템 사전이용 신청 시에는 온라인상에서 동의를 할 법정대리인이나 한정후견인이 함께 읍·면·동 등을 방문하여 신청하고 지정하도록 하며,
  - 법정대리인 또는 한정후견인이 다수인 경우 (예컨대 미성년자의 부와 모) 함께 방문해 사전 신청하고 지정한 법정대리인 또는 한정후견인만 동의할 수 있음
- 온라인상에서 발급 시 미성년자 또는 피한정후견인이 본인의 공인인증서로 접속해 확인서 내용 작성을 완료한 뒤
  - 법정대리인 또는 한정후견인이 법정대리인 또는 한정후견인의 공인인증서로 접속해 확인서 내용에 대하여 전자서명을 통해 동의하면.
  - 미성년자 또는 피한정후견인은 다시 본인의 공인인증서로 접속해 최종적으로 전자서명하여 전자본인서명확인서를 발급함
- 현재 「정부24」에는 온라인 전입신고 시 세대주의 동의를 받아야 하는 경우 이와 유사하게 온라인 동의를 할 수 있는 시스템이 이미 구축되어 있음

〈 온라인상 법정대리인 동의 절차 〉



5) 발급증 (영 제6조제7항, 별지 제5호서식)

❍ 발급증은 전자본인서명확인서를 발급했다는 의미로서 법적 효력은 없음

* 전자본인서명확인서 발급 사실을 수요기관에 통보하는 역할

❍ 수요기관이 발급사실 확인에 필요한 최소한의 정보(발급번호, 발급일시, 성명, 용도, 전자본인서명확인서 제출기관 및 위임받은 사람* 포함)

* 위임받아 업무를 처리하는 사람이 제출기관과 용도 등을 제대로 기재했는지 확인할 수 있도록 추가(2015. 8. 3.)

❍ 발급번호의 부여, 원본 이미지 정보 관리 및 저장은 본인서명사실확인서와 동일

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제5호서식]

전자본인서명확인서 발급증

발급번호	
발급일시	
성 명	
용 도	
전자본인서명확인서 제출기관	
위임받은 사람 (다른 사람에게 위임하여 제출하는 경우만 작성)	
20 년 월 일	

유 의 사 항

1. 이 발급증은 정보통신망을 통한 전자본인서명확인서 발급사실 확인용으로 발급증 자체는 효력이 없습니다.
2. 이 발급증을 접수한 기관에서는 전자본인서명확인시스템[e-하나로 민원(www.share.go.kr)]에 접속한 후 이 발급증을 이용하여 반드시 전자본인서명확인서 원본을 열람하시기 바랍니다.

210mm×150mm[백상지 80g/㎡]

Q&A

전자본인서명확인서 이외에 「발급증」을 도입한 이유 및 발급증에 법적효력을 부여하지 않은 이유는?

- 전자본인서명확인서」는 인감증명서나 본인서명사실확인서와 달리 대면확인 없이 온라인 상에서 발급되고, 일반용지에 출력되어 위조・변조에 취약하므로,
  - 오프라인 상에서 대용으로 사용할 수 있는 「발급증」을 도입함
- 민원인은 수요기관에 발급증을 제출해 전자본인서명확인서 발급 사실을 통보할 수 있고, 수요기관은 발급증을 통해 시스템에서 전자본인서명확인서 발급여부를 확인할 수 있으며,
  - 민원인이 대리인을 통해 업무처리를 하더라도 수요기관은 발급증을 통해 발급여부를 인지하여 확인할 수 있음
- 또한, 안전성을 강화하기 위하여 확인서 작성 시 수요기관을 지정하여 지정된 기관만 열람할 수 있을 뿐 아니라,
  - 수요기관도 민원인이 발급번호 등을 발급증을 통하여 통보한 경우에만 확인서를 확인할 수 있도록 함
- 다만, 발급증은 수요기관이 발급여부를 확인할 수 있도록 성명, 발급번호 등 최소한의 정보만 포함하여 정보유출을 방지하고,
  - 개인이 출력한 발급증은 위조・변조에 취약하므로, 단순 참고자료로만 활용하고 법적인 효력은 부여하지 않으며,
  - 수요기관이 온라인상으로 확인하는 전자본인서명확인서만 법적 효력을 부여함

나. 발급시스템 이용의 승인

1) 신청대상별 승인권자 (법 제8조제1항, 영 제15조제2항・제3항)

신 청 대 상	승 인 권 자
주민등록된 내국인 및 재외국민, 미 주민등록 재외국민	읍・면・동장 또는 출장소장
외국인등록자, 외국국적동포 국내거소신고자	

※ 주민등록 말소자 등은 전자본인서명사실확인서 발급시스템 이용승인 불가

2) 승인신청(영 제7조제1항 내지 제5항)

❍ 전자본인서명확인서 발급시스템 이용을 승인 받으려는 민원인은 발급시스템 이용 승인신청서(별지 제6호서식)와 신분증을 함께 승인권자에게 제출

- 미 주민등록 재외국민은 별지 제7호서식, 외국국적동포 국내거소신고자는 별지 제8호서식, 외국인은 제9호서식 제출

❍ 보안성 강화를 위해 온라인 신원확인 절차(보안토큰 방식, 휴대전화 또는 일반전화 인증방식 중 1개를 선택) 추가

- 전자본인서명확인서 발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스는 추가 신청

※ 전자본인서명확인서 발급시 본인확인 인증절차 축소

- 인터넷(정부24)을 이용하여 전자본인서명확인서를 발급시 공인인증서, 전화인증, 비밀번호의 3단계 인증절차를 거쳐야 했으나, 2015년 8월 3일 부터는 공인인증서와 전화인증만 거치면 됨
- 읍·면·동에서 부여하던 임시비밀번호 폐지(영 제8조 삭제)

❍ 미성년자 또는 피한정후견인(한정치산자)의 발급시스템 이용 승인 : 신청서의 동의란을 작성하고 날인하여 법정대리인 또는 한정후견인의 신분증과 법정대리인 또는 한정후견인의 증명서류(등기사항증명서 등)를 함께 승인권자에게 제출

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제6호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉
[시행일: 2024. 10. 3.] "국가보훈등록증"의 개정부분

(내국인 및 재외국민용)

전자본인서명확인서 발급시스템 [ ] 이용 승인 [ ] 이용 철회 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 ✓표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 즉시

신청인	성명(한자)		주민등록번호
	주소		
	전화번호		휴대전화
	추가 보안수단	[ ] 보안토큰 방식 [ ] 전화 인증 방식	
	그 밖의 서비스 신청	[ ] 발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스 신청	

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의	(성명:)의 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)에 동의합니다. 20 년 월 일		
	성명		주민등록번호
	동의사유	[ ] 미성년자 [ ] 피한정후견인	신청인과의 관계
	주소		
	전화번호		휴대전화

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조(제9조)에 따라 위와 같이 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

읍장·면장·동장 및 출장소장 귀하

첨부서류	신분증[주민등록증, 자동차운전면허증, 장애인등록증(주민등록번호와 주소가 기재되어 있는 경우만 해당함), 대한민국 여권, 국가보훈등록증, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명(외국인만 해당함), 국내거소신고증, 국내거소신고 사실증명(국내거소신고를 한 외국국적동포만 해당함)]	수수료 없음

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

작성방법

1. 추가 보안수단 또는 그 밖의 서비스를 신청하려는 경우에는 해당란에 √표를 하며, 추가 보안수단과 그 밖의 서비스는 중복 신청할 수 있습니다. 추가 보안수단과 그 밖의 서비스에 대한 설명은 다음과 같습니다.
   1) "보안토큰 방식"이란 인증서가 저장된 보안토큰에 의한 인증방식을 말합니다.
   2) "전화 인증 방식"이란 전자본인서명확인서를 발급할 때 휴대전화 또는 일반전화로 안내받은 인증번호를 입력하는 방식을 말합니다.
   3) "발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스"란 전자본인서명확인서가 발급되는 경우에 미리 등록된 휴대전화 번호로 발급사실을 통보하는 것을 말합니다.
2. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 동의가 필요한 경우 동의사유의 해당란에 √표를 합니다.
3. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의란 중 주민등록번호란은 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 적습니다.

전자본인서명확인서 발급절차

1. 이용승인

발급시스템 이용 신청 및 승인 (읍·면·동·출장소)	• 읍·면·동·출장소를 방문하여 발급시스템 이용의 의사표시 및 이용 승인 신청 • 본인신분 확인 후 승인
⇩	
인증서 발급 신청	• 전자서명인증사업자, 등록대행기관(은행 등)을 방문하여 신청 또는 전에 발급받은 인증서 사용

2. 발급절차

1) 정부24 접속	• 정부24 사이트(www.gov.kr)에 접속하여 회원가입 후 로그인 (정부24 아이디, 비밀번호 입력)
⇩	
2) 전자본인서명확인서 발급 메뉴 선택 및 신분확인	• 인증서 암호 입력 • 보안토큰 또는 전화 인증 방식을 통한 추가 신분확인
⇩	
3) 전자본인서명확인서 작성	• 용도, 매수자 인적사항 등 작성 • 전자본인서명확인서를 제출할 행정기관등 지정 (지정된 행정기관등만 열람 가능)
⇩	
4) 전자서명(인증서 사용)	• 인증서 암호를 입력하여 전자서명 확인
⇩	
5) 전자본인서명확인서 발급 및 저장	• 전자본인서명확인서 발급 완료 및 발급시스템에 저장

3. 활용절차

발급증 출력 및 행정기관등에 제출	• 발급번호, 성명 등이 적힌 발급증을 출력하여 행정기관등에 제출 (인감증명서 제출과 동일한 효력) • 발급증 자체는 법적 효력이 없음
⇩	
행정기관등의 확인 및 업무처리	• 행정기관등은 발급시스템에 접속해 제출받은 발급증의 발급번호, 성명 등을 통하여 발급 확인

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제7호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉
[시행일: 2024. 10. 3.] "국가보훈등록증"의 개정부분 (미주민등록 재외국민용)

전자본인서명확인서 발급시스템 [ ] 이용 승인 [ ] 이용 철회 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 ✓표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 즉시

신청인	성명(한글) (한자)	여권번호	성별	[ ] 남 [ ] 여
	국내 최종주소지		생년월일(주민등록번호)	
	등록기준지			
	전화번호	휴대전화		
	추가 보안수단	[ ] 보안토큰 방식 [ ] 전화 인증 방식		
	그 밖의 서비스신청	[ ] 발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스 신청		

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의	(성명:)에 대한 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)에 동의합니다. 20 년 월 일		
	성명		주민등록번호
	동의사유	[ ] 미성년자 [ ] 피한정후견인	신청인과의 관계
	주소		
	전화번호	휴대전화	

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조(제9조)에 따라 위와 같이 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 귀하

첨부서류	신분증[주민등록증, 자동차운전면허증, 장애인등록증(주민등록번호와 주소가 기재되어 있는 경우만 해당함), 대한민국 여권, 국가보훈등록증, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명(외국인만 해당함), 국내거소신고증 또는 국내거소신고 사실증명(국내거소신고를 한 외국국적동포만 해당함)]	수수료 없음

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

작성방법

1. 등록기준지란에는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제10조에 따른 등록기준지를 적습니다.
2. 추가 보안수단 또는 그 밖의 서비스를 신청하려는 경우에는 해당란에 √표를 하며, 추가 보안수단과 그 밖의 서비스는 중복 신청할 수 있습니다. 추가 보안수단과 그 밖의 서비스에 대한 설명은 다음과 같습니다.
   1) "보안토큰 방식"이란 인증서가 저장된 보안토큰에 의한 인증방식을 말합니다.
   2) "전화 인증 방식"이란 전자본인서명확인서를 발급할 때 휴대전화 또는 일반전화로 안내받은 인증번호를 입력하는 방식을 말합니다.
   3) "발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스"란 전자본인서명확인서가 발급되는 경우에 미리 등록된 휴대전화 번호로 발급사실을 통보하는 것을 말합니다.
3. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 동의가 필요한 경우 동의사유의 해당란에 √표를 합니다.
4. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의란 중 주민등록번호란은 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인 등록번호를 적습니다.

전자본인서명확인서 발급절차

1. 이용승인

발급시스템 이용 신청 및 승인
(읍·면·동·출장소)

- 읍·면·동·출장소를 방문하여 발급시스템 이용의 의사표시 및 이용 승인 신청
- 본인신분 확인 후 승인

⇩

인증서 발급 신청

- 전자서명인증사업자, 등록대행기관(은행 등)을 방문하여 신청 또는 전에 발급받은 인증서 사용

2. 발급절차

1) 정부24 접속

- 정부24 사이트(www.gov.kr)에 접속하여 회원가입 후 로그인 (정부24 아이디, 비밀번호 입력)

⇩

2) 전자본인서명확인서 발급 메뉴 선택 및 신분확인

- 인증서 암호 입력
- 보안토큰 또는 전화 인증 방식을 통한 추가 신분확인

⇩

3) 전자본인서명확인서 작성

- 용도, 매수자 인적사항 등 작성
- 전자본인서명확인서를 제출할 행정기관등 지정 (지정된 행정기관등만 열람 가능)

⇩

4) 전자서명(인증서 사용)

- 인증서 암호를 입력하여 전자서명 확인

⇩

5) 전자본인서명확인서 발급 및 저장

- 전자본인서명확인서 발급 완료 및 발급시스템에 저장

3. 활용절차

발급증 출력 및 행정기관등에 제출

- 발급번호, 성명 등이 적힌 발급증을 출력하여 행정기관등에 제출 (인감증명서 제출과 동일한 효력)
- 발급증 자체는 법적 효력이 없음

⇩

행정기관등의 확인 및 업무처리

- 행정기관등은 발급시스템에 접속해 제출받은 발급증의 발급번호, 성명 등을 통하여 발급 확인

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령[별지 제8호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉
[시행일: 2024. 10. 3.] "국가보훈등록증"의 개정부분

(국내거소신고자용)

전자본인서명확인서 발급시스템 [ ] 이용 승인 [ ] 이용 철회 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 ✓표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간 즉시

신청인	성명		국내거소신고번호	성별 [ ] 남 [ ] 여
	여권번호	여권발급일	국적	여권 유효기간
	국내거소신고일	체류자격 · 직업	체류기간	생년월일 (주민등록번호)
	국내거소지			
	전화번호		휴대전화	
	추가 보안수단	[ ] 보안토큰 방식 [ ] 전화 인증 방식		
	그 밖의 서비스 신청	[ ] 발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스 신청		

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의	(성명 :)에 대한 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)에 동의합니다. 20 년 월 일		
	성명		주민등록번호
	동의사유	[ ] 미성년자 [ ] 피한정후견인	신청인과의 관계
	주소		
	전화번호		휴대전화

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조(제9조)에 따라 위와 같이 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 귀하

첨부서류	신분증[주민등록증, 자동차운전면허증, 장애인등록증(주민등록번호와 주소가 기재되어 있는 경우만 해당함), 대한민국 여권, 국가보훈등록증, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명(외국인만 해당함), 국내거소신고증 또는 국내거소신고 사실증명(국내거소신고를 한 외국국적동포만 해당함)]	수수료 없음

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

작성방법

1. 추가 보안수단 또는 그 밖의 서비스를 신청하려는 경우에는 해당란에 √표를 하며, 추가 보안수단과 그 밖의 서비스는 중복 신청할 수 있습니다. 추가 보안수단과 그 밖의 서비스에 대한 설명은 다음과 같습니다.
   1) "보안토큰 방식"이란 인증서가 저장된 보안토큰에 의한 인증방식을 말합니다.
   2) "전화 인증 방식"이란 전자본인서명확인서를 발급할 때 휴대전화 또는 일반전화로 안내받은 인증번호를 입력하는 방식을 말합니다.
   3) "발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스"란 전자본인서명확인서가 발급되는 경우에 미리 등록된 휴대전화 번호로 발급사실을 통보하는 것을 말합니다.
2. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 동의가 필요한 경우 동의사유의 해당란에 √표를 합니다.
3. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의란 중 주민등록번호란은 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 적습니다.

전자본인서명확인서 발급절차

1. 이용승인

발급시스템 이용 신청 및 승인
(읍·면·동·출장소)

- 읍·면·동·출장소를 방문하여 발급시스템 이용의 의사표시 및 이용 승인 신청
- 본인신분 확인 후 승인

⇩

인증서 발급 신청

- 전자서명인증사업자, 등록대행기관(은행 등)을 방문하여 신청 또는 전에 발급받은 인증서 사용

2. 발급절차

1) 정부24 접속

- 정부24 사이트(www.gov.kr)에 접속하여 회원가입 후 로그인 (정부24 아이디, 비밀번호 입력)

⇩

2) 전자본인서명확인서 발급 메뉴 선택 및 신분확인

- 인증서 암호 입력
- 보안토큰 또는 전화 인증 방식을 통한 추가 신분확인

⇩

3) 전자본인서명확인서 작성

- 용도, 매수자 인적사항 등 작성
- 전자본인서명확인서를 제출할 행정기관등 지정 (지정된 행정기관등만 열람 가능)

⇩

4) 전자서명(인증서 사용)

- 인증서 암호를 입력하여 전자서명 확인

⇩

5) 전자본인서명확인서 발급 및 저장

- 전자본인서명확인서 발급 완료 및 발급시스템에 저장

3. 활용절차

발급증 출력 및 행정기관등에 제출

- 발급번호, 성명 등이 적힌 발급증을 출력하여 행정기관등에 제출 (인감증명서 제출과 동일한 효력)
- 발급증 자체는 법적 효력이 없음

⇩

행정기관등의 확인 및 업무처리

- 행정기관등은 발급시스템에 접속해 제출받은 발급증의 발급번호, 성명 등을 통하여 발급 확인

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제9호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉 (외국인용)
[시행일: 2024. 10. 3.] "국가보훈등록증"의 개정부분

전자본인서명확인서 발급시스템 [ ] 이용 승인 [ ] 이용 철회 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 ✓표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간 즉시

신청인	성명		외국인등록번호	성별 [ ] 남 [ ] 여
	여권번호	여권발급일	국적	여권 유효기간
	입국일자	체류자격 · 직업	체류기간	생년월일
	국내체류지			
	전화번호		휴대전화	
	추가 보안수단	[ ] 보안토큰 방식 [ ] 전화 인증 방식		
	그 밖의 서비스신청	[ ] 발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스 신청		

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의	(성명:)에 대한 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)에 동의합니다. 20 년 월 일		
	성명		주민등록번호
	동의사유	[ ] 미성년자 [ ] 피한정후견인	신청인과의 관계
	주소		
	전화번호		휴대전화

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조(제9조)에 따라 위와 같이 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 귀하

첨부서류	신분증[주민등록증, 자동차운전면허증, 장애인등록증(주민등록번호와 주소가 기재되어 있는 경우만 해당함), 대한민국 여권, 국가보훈등록증, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명(외국인만 해당함), 국내거소신고증 또는 국내거소신고 사실증명(국내거소신고를 한 외국국적동포만 해당함)]	수수료 없음

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

작성방법

1. 추가 보안수단 또는 그 밖의 서비스를 신청하려는 경우에는 해당란에 √표를 하며, 추가 보안수단과 그 밖의 서비스는 중복 신청할 수 있습니다. 추가 보안수단과 그 밖의 서비스에 대한 설명은 다음과 같습니다.
   1) "보안토큰 방식"이란 인증서가 저장된 보안토큰에 의한 인증방식을 말합니다.
   2) "전화 인증 방식"이란 전자본인서명확인서를 발급할 때 휴대전화 또는 일반전화로 안내받은 인증번호를 입력하는 방식을 말합니다.
   3) "발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스"란 전자본인서명확인서가 발급되는 경우에 미리 등록된 휴대전화 번호로 발급사실을 통보하는 것을 말합니다.
2. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 동의가 필요한 경우 동의사유의 해당란에 √표를 합니다.
3. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의란 중 주민등록번호란은 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인 등록번호를 적습니다.

전자본인서명확인서 발급절차

1. 이용승인

발급시스템 이용 신청 및 승인 (읍·면·동·출장소)	• 읍·면·동·출장소를 방문하여 발급시스템 이용의 의사표시 및 이용 승인 신청 • 본인신분 확인 후 승인
⇩	
인증서 발급 신청	• 전자서명인증사업자, 등록대행기관(은행 등)을 방문하여 신청 또는 전에 발급받은 인증서 사용

2. 발급절차

1) 정부24 접속	• 정부24 사이트(www.gov.kr)에 접속하여 회원가입 후 로그인 (정부24 아이디, 비밀번호 입력)
⇩	
2) 전자본인서명확인서 발급 메뉴 선택 및 신분확인	• 인증서 암호 입력 • 보안토큰 또는 전화 인증 방식을 통한 추가 신분확인
⇩	
3) 전자본인서명확인서 작성	• 용도, 매수자 인적사항 등 작성 • 전자본인서명확인서를 제출할 행정기관등 지정 (지정된 행정기관등만 열람 가능)
⇩	
4) 전자서명(인증서 사용)	• 인증서 암호를 입력하여 전자서명 확인
⇩	
5) 전자본인서명확인서 발급 및 저장	• 전자본인서명확인서 발급 완료 및 발급시스템에 저장

3. 활용절차

발급증 출력 및 행정기관등에 제출	• 발급번호, 성명 등이 적힌 발급증을 출력하여 행정기관등에 제출 (인감증명서 제출과 동일한 효력) • 발급증 자체는 법적 효력이 없음
⇩	
행정기관등의 확인 및 업무처리	• 행정기관등은 발급시스템에 접속해 제출받은 발급증의 발급번호, 성명 등을 통하여 발급 확인

3) 발급시스템 등록 및 승인정보 이송(영 제7조제6항 내지 제8항)

○ 승인권자는 발급시스템 이용 승인 후 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회) 대장(별지 제10호서식)에 기록하고, 발급시스템에 이용 승인관련 정보(법정대리인의 동의 정보 포함)를 등록

○ 민원인의 주소지를 관할하지 않는 승인권자가 발급시스템의 이용을 승인한 경우에는 관련 정보를 주소지 관할 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송

○ 민원인이 주소지를 변경한 경우 민원인의 전(前) 주소지를 관할하는 승인권자는 발급시스템을 이용 승인 관련 자료를 변경된 주소지를 관할하는 승인권자에게 이송

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제10호서식]

전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회) 대장

결 재		종 류		승인(철회) 연월일	신청인 성 명	생년월일	주 소	철회 사유	비고
담 당	담당자	승인	철회						

297mm×210mm[백상지 80g/㎡]

4) 미주민등록 재외국민이 등록기준지 변경시 승인권자에게 통보

○ 가족관계등록사무처리기관의 장은 그 재외국민의 최종주소지 및 전 등록기준지를 관할하는 승인권자에게 통보

- 인감증명법 시행령 제4조(미주민등록 재외국민의 최종주소와 등록기준지 변경 등의 통보) 제2항에 따라 처리한 경우에 갈음하여 처리

5) 이용 승인 신청 제한대상(영 제7조제9항)

○ 발급시스템 이용승인을 받은 사람이 다시 신청을 한 경우

다. 발급시스템 유효기간 및 갱신

○ 승인 유효기간을 설정하여, 장기간 사용되지 않는 발급시스템의 오용·남용 방지

○ 승인 유효기간을 4년으로 하고, 유효기간 만료 전 30일 이내에 주민센터에 방문하여 연장신청하여 갱신 가능

라. 발급시스템 이용 승인의 철회 및 중지

1) 본인이 원하는 경우(영 제9조제1항 및 제2항)

○ 발급시스템의 이용을 승인받은 민원인이 발급시스템의 이용을 철회하려는 경우에는 전자본인서명확인서 발급시스템의 이용 철회신청서(별지 제6호서식) 제출

- 미주민등록 재외국민은 별지 제7호서식, 외국국적동포 국내거소신고자는 별지 제8호서식, 외국인은 제9호서식 제출

○ 이용 철회신청서를 받은 승인권자는 본인 신분 확인 절차를 거친 뒤 이용승인을 철회하고, 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 철회대장에 기록

○ 발급시스템에 이용 철회 관련 자료를 등록한 후 발급시스템을 이용하여 등록관련 정보를 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자에게 이송

2) 직권철회

○ 철회권자 : 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자

○ 철회사유

- 민원인이 사망, 실종선고, 성년후견(금치산)선고 등을 받은 경우
- 주민등록 말소, 거주불명 등록*, 국내거소신고표 정리, 외국인등록 말소의 경우

  * 인감증명법(§11④)과의 형평성 및 거래상대방 보호를 위하여 제한 필요

- 발급시스템 이용 승인이 중지된 지 6개월이 경과한 경우

❍ 승인권자의 이용승인 철회 사유 확인 및 기록

- 사전에 가족관계등록부, 주민등록표, 외국인등록표, 재외공관의 확인서, 국내거소신고표, 등록기준지 조회 또는 관계공무원의 사실 조사 등 실시

❍ 전자본인서명확인서 발급시스템 이용승인(철회)대장(별지 제10호서식)에 관련 내용을 기록하고 관련 정보를 발급시스템에 등록

3) 자료 이송 (영 제9조제3항 · 제4항)

❍ 민원인의 주소지를 관할하지 않는 승인권자가 발급시스템의 이용 승인을 철회한 경우 철회 관련 자료를 민원인의 주소지 관할 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송

❍ 민원인이 주소지를 변경한 경우 민원인의 전(前)주소지를 관할하는 승인권자는 발급시스템 이용 철회 관련 자료를 변경된 주소지 관할 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송*

  * 주민등록자인 경우에는 전입신고 시 시스템으로 자동 이송됨

4) 이용 승인 중지

❍ 중지사유

- 승인 유효기간이 만료되거나, 승인 신청사항의 변경사항을 신고하지 않은 사실이 확인된 경우

❍ 이용 승인이 중지된 사람이 전자본인서명확인서를 발급할 경우 : 발급시스템 이용 승인 절차를 거쳐 다시 승인을 받아야 함

4 발급 사실의 확인 및 기록 · 관리

가. 발급 사실 확인 요청 및 확인(영 제10조)

○ 본인서명사실확인서를 제출 받은 자는 온라인 전자민원창구(정부 24)에서 문서확인번호 등을 통하여 발급사실 확인 가능

* 민원인이 발급기관, 발급일, 주민등록번호, 문서확인번호 등을 입력하면 발급여부만 확인해줌.

나. 발급 사실 기록 · 관리(영 제11조제1항 내지 제5항)

○ 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서는 전산정보처리조직 또는 발급 시스템에 의해 발급하고 관련 자료를 기록·관리하여야 함

- 본인서명사실확인서 발급기관은 발급 후 발급 관련 자료를 민원인의 주소지를 관할하는 발급기관에 이송
- 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자는 전자본인서명확인서 이용 승인 및 철회 관련 자료를 이송 받은 경우 그 내용을 발급 시스템에 기록·관리
- 전자본인서명확인서 승인권자는 민원인의 주소가 변경된 경우 변경된 주소지 관할 승인권자에게 승인 및 철회 관련 정보를 발급시스템으로 이송

○ 행정안전부장관은 민원인이 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 발급받은 경우 전자본인서명확인서를 발급시스템에 저장하고 관련 정보를 기록·관리

- 행정안전부장관은 발급관련 자료를 민원인의 주소지 관할 승인권자에게 이송

○ 발급기관, 승인권자 및 행정안전부장관은 본인서명사실확인서와 전자본인서명확인서 발급·승인 및 이송 받은 관련 자료를 멸실 또는 손상에 대비하여 다른 기억매체에 따로 입력하여 격리된 장소에 안전하게 보관

❍ 발급기관, 승인권자 및 행정안전부장관은 기록 파일을 작성·변경 또는 폐기하는 경우 그 기록파일의 목록을 작성하여야 하며, 기록파일의 보관 및 폐기 등에 관하여는 「공공기관의 기록물관리에 관한 법률」에 따름

다. 관계 서류의 보존기간(영 제11조제7항)

* 채권 소멸시효(10년) 등을 감안하여 관련 자료의 보존기간 지정

❍ 발급시스템에 저장된 전자본인서명확인서 : 발급한 날부터 3개월.

- 다만, 행정기관 및 법원(등기소) 등이 발급시스템 내에서 전자본인서명확인서를 확인한 경우에는 확인한 날부터 10년

❍ 본인서명사실확인서 발급신청 동의서, 전산정보처리조직을 통하여 기록된 본인서명사실확인서의 발급 내용, 본인서명사실확인서 발급대장, 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인신청서, 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 철회신청서, 발급시스템에 등록된 발급시스템 이용 승인 및 철회 관련 정보, 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회) 대장, 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급자료 열람대장 : 10년

라. 발급 현황 관리(영 제14조의2제1항·제2항)

❍ 본인서명사실확인서의 발급 등의 사무를 지원하기 위하여 발급현황 및 관련 자료를 관리할 수 있는 시스템을 구축·운영

- 행정안전부장관은 시스템 구축·운영을 위하여 발급기관에 본인서명사실확인서 발급현황 및 관련 자료의 제출을 요청할 수 있음

5 열 람

가. 열람 금지(법 제12조)

○ 발급기관 및 승인권자와 행정안전부장관은 아래 경우를 제외하고는 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 관련 자료를 열람할 수 없음

- 본인이 열람을 신청한 경우
- 관계법령, 법원의 판결, 법관이 발부한 영장에 의해 열람하는 경우
- 그 밖에 수사, 소송 및 공무 집행을 위한 경우

나. 열람 절차(영 제12조 제1항 · 제2항)

○ 발급에 관한 자료를 열람하려는 자는 본인서명사실확인서 발급기관 또는 전자본인서명확인서 발급 당시 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자를 방문하여 열람

○ 열람을 신청할 수 있는 자 인지 여부와 신분증을 확인한 후 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급자료 열람대장(별지 제11호서식)에 기록

○ 발급기관 또는 승인권자의 건물에서 관계공무원의 입회하에 열람

다. 수사, 소송 및 공무집행을 위해 열람할 수 있는 자의 범위 (영 제12조 제4항)

○ 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우

- 사법경찰의 직무를 수행중인 자로서 소속기관장의 협조요청이 있는 경우
- 검찰총장, 각급 검찰청의 검사장 및 지청장이 해당 사건과 관련된 조사에 필요하여 열람할 자를 지정하여 요청한 경우

- 「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」 제5조에 따라 지방검찰청 검사장이 지명한 사법경찰관이 수사를 위하여 요청하는 경우

❍ 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우

❍ 법정대리인이 소송을 이유로 본인이 동의한 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급에 관한 자료에 한정하여 열람을 신청한 경우

❍ 「조세범 처벌절차법」 제2조제4호에 따른 세무공무원이 조세범칙 조사를 위하여 요청하는 경우

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제11호서식] 〈개정 2021. 1. 5.〉

본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급자료 열람대장

열람 연월일	열람 대상	열람신청인				열람 사유	열람 내용	참관인 (직, 성명)	결재	
		성명	소속/직	생년월일	주 소				담당	담당자

297mm×210mm[백상지 80g/㎡]

6 수수료

가. 수수료 금액(법 제14조, 영 제14조제1항)

❍ 본인서명사실확인서 발급 : 한 통에 600원

※ 2028년 12월 31일까지는 면제한다.

※ 국가유공자 등의 유족 중 선순위자가 '부' 또는 '모'인 경우 '부'와 '모' 모두 면제

❍ 전자본인서명확인서 발급 : 무료

나. 수수료 면제(영 제14조제2항, 인감증명서와 동일)

- ❍ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 첨부서류로 제출하기 위하여 신청하는 경우
- ❍ 국가를 등기권리자로 하는 등기신청에 첨부서류로 제출하기 위해 신청하는 경우
- ❍ 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 또는 시장·군수. 자치구의 구청장이 인정하는 공익사업에 제출하기 위하여 신청하는 경우
- ❍ 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자가 신청하는 경우
- ❍ 법령에서 인감증명정보 자료를 제공하도록 의무화하고 있는 경우에 인감증명정보 자료 제공을 갈음하여 제출하기 위하여 신청하는 경우
- ❍ 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난으로 행정안전부장관, 시·도지사 또는 시장·군수, 자치구의 구청장이 필요하다고 인정하는 피해신고 등에 제출하기 위하여 신청하는 경우
- ❍ 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자와 그 유족(선순위자만 해당)이 신청하는 경우
- ❍ 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자와 그 유족(선순위자만 해당)이 신청하는 경우
- ❍ 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제4조에 따라 등록된 고엽제후유증환자, 고엽제후유의증환자 또는 고엽제후유증 2세환자가 신청하는 경우
- ❍ 「참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제5조에 따라 등록된 참전유공자가 신청하는 경우
- ❍ 「5·18민주유공자예우에 관한 법률」 제7조에 따라 등록된 5·18민주유공자와 그 유족(선순위자만 해당)이 신청하는 경우

○ 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 특수임무유공자와 그 유족(선순위자만 해당)이 신청하는 경우

○ 「한부모가족지원법」 제5조 또는 제5조의2에 따른 보호대상자가 신청하는 경우

○ 특별자치시·특별자치도(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도는 제외한다)·시·군 또는 자치구의 조례로 정하는 경우

7 권한의 위임 · 위탁

가. 지도 · 감독 권한의 시 · 도지사 등 위임(영 제15조제1항 · 제2항)

○ 시장·군수·구청장이 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급·관리 등에 관한 사무를 관장하나, 이를 효과적으로 지도·감독하기 위하여 행정안전부장관의 지도·감독 권한을 시·도지사(특별자치시장, 특별자치도지사 포함)에게 위임

나. 대한민국 국적자(영 제15조제2항)

○ 시장·군수·구청장은 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인 및 이용 승인의 철회에 관한 권한을 읍장·면장·동장 또는 출장소장에게 위임

다. 외국국적동포 및 외국인등록자(영 제15조제2항)

○ 시장·군수·구청장은 외국 국적자에 대한 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인 등에 관한 권한을 읍장·면장·동장 또는 출장소장에게 위임

8 복수국적자에 대한 적용(영 제16조)

○ 「국적법」 제11조의 2(복수국적자의 법적 지위 등)에 따라 대한민국 국적과 외국 국적을 함께 갖게 된 복수국적자는 대한민국 국민으로만 처우

○ 본인서명사실확인서의 발급 신청, 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인 및 이용 승인 철회, 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급 등에 관한 사무의 지도·감독 권한 위임 등에 대한 서명, 성명, 주소 등은 대한민국 국민에 따라 적용

9 발급 및 승인 담당 공무원의 보험·공제 가입

○ 발급기관 및 승인권자는 조례에 따라 사고로 인한 피해 발생에 대비

○ 발급 및 승인관련 사고로 인한 직원의 피해 방지를 위해 보험·공제 등에 가입 필요

10 고유식별정보의 처리

가. 고유식별정보를 처리할 수 있는 자와 처리범위(영 제17조)

* 「개인정보보호법」 및 동법 시행령이 시행('11.9.30.)됨에 따라 발급기관 및 승인권자가 업무 상 고유식별정보를 처리하기 위한 근거 마련

○ (**처리할 수 있는 업무**) 본인서명사실확인서와 전자본인서명확인서의 신청·발급·관리 사무 및 발급시스템의 이용 승인 및 철회에 관한 사무

○ (**처리할 수 있는 자**) 행정안전부장관, 시·도지사, 시장·군수·구청장(자치구가 아닌 구의 구청장 포함) 및 읍장·면장·동장·출장소장 및 전자본인서명확인서 발급시스템 운영·관리자

○ (**처리 정보**) 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호가 포함된 자료

11 시행시기 및 전자본인서명확인서 발급 특례

가. 시행시기(부칙 제1조)

○ 본인서명사실확인서 : 2012년 12월 1일

○ 전자본인서명확인서 : 2013년 8월 2일

나. 전자본인서명확인서 발급시스템의 순차적 시행(부칙 제2조)

* 발급시스템의 준비상황을 고려하여 최초에는 중앙행정기관 및 지방자치단체부터 시행하고, 소속기관, 공공기관, 법원 등으로 **순차 확대**

○ 중앙행정기관 및 지방자치단체 : 2013년 8월 2일

○ 중앙행정기관과 지방자치단체의 소속기관 : 2015년 1월 1일

○ 제6조제3항에 따른 기관·법인 또는 단체 : 2016년 1월 1일

* 공공기관, 지방공사·지방공단, 특수법인, 각급학교(초·중·고·대학)

○ **국회, 법원, 헌법재판소, 각급 선거관리위원회 : 2017년 1월 1일**

Q&A

「전자본인서명확인서」는 「본인서명사실확인서」와 달리 순차적으로 시행하는 이유?

- 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행하나,
  - 「전자본인서명확인서」은 공포 후 1년 6개월이 경과한 날부터 시행하고,
  - 전자본인서명확인서 발급시스템의 준비상황 등을 고려하여 5년의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 순차적으로 적용 가능함
- 전자본인서명확인서는 수요기관과 협의를 통해 수요기관간 전산 시스템 연계에 시간이 많이 소요되고
  - 중앙정부에 소규모로 시행해본 뒤 안전성 등을 충분히 확인한 다음 지방자치단체, 법원 등에 단계적으로 확대 실시할 필요가 있어 순차적으로 시행함

12 본인서명사실확인제도 보완사항

가. 용도란 등 작성 요령

○ 내국인의 서명 시 사용하는 성명은 공적장부(주민등록표, 가족관계등록부)에 기재된 성명을 적음

- 공적장부에 "유"씨 성씨를 가진 사람이 "류"로 서명은 불가

○ "용도"가 다른 본인서명사실확인서 발급시 "용도별"로 서명을 받아 발급

- "본인서명사실확인서 발급대장"에 "용도별"로 구분하여 기재

○ "본인서명사실확인서 발급대장"의 "발급 통수" 기재

- 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 별지 제3호서식 "비고"란에 "발급 통수" 기재

❍ 재외국민의 본인서명사실확인서 발급시 세무서장 경유

- 재외국민은 부동산 양도후 출국하는 경우 국내원천소득에 대한 조세채권 일실 우려가 크기 때문에 조세채권을 확보하기 위해 국세청의 요청에 따라 세무서장 경유

  ※ "인감증명법시행령 별지 제13호 서식"에 따라 처리

- 양도소득세가 과세되는 경우 동 세액의 10%를 지방소득세로 신고·납부할 의무가 있으므로 국세뿐만 아니라 지방세의 안정적 세수확보 및 조세채권 일실 방지에도 기여

나. 상속관련 확인서 발급 및 작성 요령

❍ 법정상속 : 본인서명사실확인서 제출 불요

- 법정지분상속 등기신청을 할 경우에는 상속인들의 본인서명사실확인서를 첨부하지 않음

❍ 협의 분할에 의한 상속 : 본인서명사실확인서 제출

- 협의분할서(등기소 제출)에는 상속인 전원이 서명을 해야하고 서명을 한 상속인들의 본인서명사실확인서를 제출

❍ 상속재산포기심판청구 : 본인서명사실확인서 제출

- 상속재산포기심판청구시에는 '그 외의 용도'란에 "○○가정(지방)법원 상속재산포기심판청구용"으로 기재

Ⅲ

관련 법령

1. 본인서명사실 확인 등에 관련 법령 (2단비교)
2. 본인서명사실 확인 등에 관한 법률
3. 본인서명사실 확인 등에 관한 시행령
4. 기타 참고법령(일부 발췌)

Ⅲ. 관련 법령



1 본인서명사실 확인 등에 관한 법령(2단비교)

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
제1조(목적) 이 법은 「인감증명법」에 따른 인감증명을 갈음하여 사용할 수 있는 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급 등에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 편의를 증진하고, 행정사무의 효율성을 높이는 것을 목적으로 한다.	**제1조(목적)** 이 영은 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 〈개정 2020. 6. 9.〉 1. "서명"이란 본인 고유의 필체로 자신의 성명을 제3자가 알아볼 수 있도록 기재하는 것을 말한다. 2. "전자서명"이란 「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)을 말한다. 3. "본인서명사실확인서"란 본인이 직접 서명한 사실을 제5조에 따른 발급기관이 확인한 종이문서를 말한다. 4. "전자본인서명확인서"란 본인이 제7조제1항에 따른 발급시스템을 이용하여 용도 등을 기재한 후 전자서명에 의하여 확인함으로써 그 발급시스템에 저장된 표준화된 정	

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
보를 말한다.	
	제2조(서명 및 신청 시의 성명) 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다)과 이 영에 따라 서명을 하거나 각종 신청을 하는 경우에 적는 성명은 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 가족관계등록부(이하 "가족관계등록부"라 한다) 또는 「주민등록법」에 따른 주민등록표(이하 "주민등록표"라 한다)에 기재되어 있는 성명과 같아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 해당 공적(公的) 장부 등에 기재되어 있는 성명과 같아야 한다. 〈개정 2024. 4. 2.〉 1. 법 제5조제1항제2호에 해당하는 사람(이하 "재외국민"이라 한다): 가족관계등록부 2. 법 제5조제1항제3호에 해당하는 사람(이하 "외국인"이라 한다): 「출입국관리법」에 따른 외국인등록표 3. 법 제5조제1항제4호에 해당하는 사람(이하 "국내거소신고자"라 한다): 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 시행령」에 따른 국내거소신고표
제3조(적용범위) 이 법에 따라 발급되는 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서는 「인감증명법」 제12조에 따른 인감증명서(이하 "인감증명서"라 한다)에만 적용한다. 〈개정 2016. 12. 2.〉	
제4조(사무의 관장) 시장(특별시장·광역시장은 제외하고, 특별자치시장 및 특별자치도지사는 포함한다. 이하 같다)·군수 및 자치구의 구청장은 이 법에 따른 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급·관리 등에 관한 사무를 관장한다.	

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
제5조(본인서명사실확인서의 발급 신청) ① 본인서명사실확인서를 발급받으려는 사람(이하 "신청인"이라 한다) 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 시장·군수·구청장(자치구가 아닌 구의 구청장을 포함한다)이나 읍장·면장·동장 또는 출장소장(이하 "발급기관"이라 한다)을 직접 방문하여 대통령령으로 정하는 절차와 방법으로 본인서명사실확인서의 발급을 신청하여야 한다. 〈개정 2016. 12. 2.〉 1. 대한민국 내에 주소를 가진 국민 2. 대한민국 내에 주소를 가지지 아니한 국민 3. 「출입국관리법」에 따라 외국인등록을 한 사람 4. 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 국내거소신고를 한 외국국적동포 ② 삭제 〈2016. 12. 2.〉 ③ 미성년자인 신청인이 제1항에 따라 본인서명사실확인서의 발급을 신청하려는 경우에는 법정대리인과 함께 발급기관을 직접 방문하여 신청하되, 법정대리인의 동의를 받아 신청하여야 한다. 〈개정 2016. 1. 27., 2016. 12. 2.〉 ④ 피한정후견인인 신청인이 「민법」 제13조제1항에 따라 한정후견인의 동의를 필요로 하지 아니하는 행위와 관련하여 본인서명사실확인서의 발급을 신청하려는 경우에는 본인만 발급기관을 직접 방문하여 신청할 수 있다. 다만, 피한정후견인인 신청인이 한정후견인의 동의를 필요로 하는 행위와 관련하여 본인서명사실확인서의 발급을 신청하려는 경우에는 한정후견인과 함께 발급기관을 직접 방문하여 신청하되, 한정후견인의 동의를 받아 신	**제3조(본인서명사실확인서의 발급 신청)** ① 법 제5조제1항 또는 같은 조 제4항 본문에 따라 본인서명사실확인서를 발급받으려는 사람(이하 "신청인"이라 한다)은 법 제5조제1항에 따른 발급기관(이하 "발급기관"이라 한다)을 직접 방문하여 제4조제1항에 따른 신분증을 제출하고, 발급 신청을 하여야 한다. 이 경우 피한정후견인인 신청인이 법 제5조제4항 본문에 따라 본인서명사실확인서를 발급받으려면 「후견등기에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 등기사항증명서(이하 "등기사항증명서"라 한다)를 신분증과 함께 제출하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26., 2024. 4. 2.〉 ② 법 제5조제3항에 따라 미성년자인 신청인이 본인서명사실확인서의 발급을 신청하는 경우에는 다음 각 호의 서류를 발급기관에 제출하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26., 2024. 4. 2.〉 1. 신청인 및 법정대리인의 제4조제1항에 따른 신분증. 다만, 제4조제1항에 따른 신분증이 없는 미성년자인 신청인의 경우에는 법정대리인의 신분증을 제출한 때에 미성년자 본인의 신분증을 제출한 것으로 본다. 2. 별지 제1호서식의 본인서명사실확인서 발급 신청 동의서 3. 삭제 〈2014. 12. 3.〉 ③ 법 제5조제4항 단서에 따라 피한정후견인인 신청인이 본인서명사실확인서의 발급을 신청하는 경우에는 다음 각 호의 서류를 발급기관에 제출하여야 한다. 〈신설 2016. 7. 26.〉 1. 신청인 및 한정후견인의 제4조제1항에 따

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
청하여야 한다. 〈신설 2016. 1. 27.〉	른 신분증 2. 별지 제1호서식의 본인서명사실확인서 발급 신청 동의서 3. 등기사항증명서
제6조(본인서명사실확인서의 발급) ① 발급기관은 제5조에 따라 본인서명사실확인서의 발급 신청을 받았을 때에는 주민등록증 등 대통령령으로 정하는 신분증(이하 "신분증"라 한다)을 이용하여 신청인(제5조제3항의 경우에는 법정대리인을 포함하고, 같은 조 제4항의 경우에는 한정후견인을 포함한다. 이하 제2항에서 같다)이 본인인지를 확인하여야 한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉 ② 발급기관은 제1항에도 불구하고 신분증에 수록된 사진과 신청인의 얼굴이 일치하지 아니하여 신분을 확인하기 어려운 경우 또는 신분 확인의 정확도를 높이기 위하여 필요한 경우에는 신청인의 무인(拇印) 등을 이용하여 대통령령으로 정하는 전자적 방법으로 신청인이 본인인지를 추가로 확인할 수 있다. ③ 신청인은 제1항 및 제2항에 따라 신분이 확인된 후 발급기관이 요청하는 방법에 따라 본인서명사실 확인에 필요한 서명을 하여야 한다. 이 경우 서명은 신청인 본인의 성명을 제3자가 알아볼 수 있도록 적어야 한다. ④ 발급기관은 제3항에 따라 서명한 신청인 본인의 성명을 제3자가 알아보기 어렵다고 인정하는 경우에는 다시 서명할 것을 요청할수 있다. ⑤ 발급기관은 제5조에 따라 본인서명사실확인서의 발급 신청을 받았을 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 본	**제4조(신청인 등의 신분 확인)** ① 법 제6조제1항에서 "주민등록증 등 대통령령으로 정하는 신분증"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 신분증을 말한다. 〈개정 2013. 10. 16., 2015. 12. 30., 2024. 4. 2.〉 1. 주민등록증 2. 자동차운전면허증 3. 장애인등록증(주민등록번호 및 주소가 기재되어 있어야 한다) 4. 대한민국 여권 4의2. 「국가보훈 기본법」 제21조의2에 따른 등록증 5. 「출입국관리법」 제33조제1항에 따른 외국인등록증 또는 같은 법 제88조제2항에 따른 외국인등록 사실증명(외국인만 해당한다) 6. 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제7조제1항에 따른 국내거소신고증 또는 같은 조 제5항에 따른 국내거소신고 사실증명(국내거소신고자만 해당한다) ② 법 제6조제2항에 따른 신분 확인은 신청인의 엄지손가락 지문[엄지손가락 지문이 분명하지 아니할 경우에는 다른 손가락의 지문을 말한다. 이하 "무인"(拇印)이라 한다]을 「주민등록법」에 따른 주민등록전산정보자료(외국인의 경우에는 외국인등록전산정보자료를 말한다) 또는 제13조제1호에 따라 관계 행정기관이 보관·관리하고 있는 자료와 전자적 방법

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
인서명사실확인서를 발급하여야 한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉 1. 피성년후견인이 신청한 경우 2. 미성년자가 법정대리인의 동의 없이 신청한 경우 3. 피한정후견인이 한정후견인의 동의를 필요로 하는 행위와 관련하여 한정후견인의 동의 없이 신청한 경우 4. 제1항 및 제2항에 따른 본인 또는 법정대리인·한정후견인의 신분이 확인되지 아니한 경우 5. 제4항에 따른 발급기관의 요청에 따르지 아니한 경우 6. 제1호부터 제5호까지의 규정에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우 ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 본인서명사실확인서의 발급 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	으로 대조하여 확인한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 **제5조(본인서명사실확인서의 발급)** ① 법 제6조제3항에 따른 서명은 신청인이 직접 전자이미지서명입력기를 이용하여 서명을 한 후, 발급기관이 신청인의 서명을 본인서명사실확인서의 서명란에 인쇄하는 방법으로 한다. ② 제1항에 따른 서명은 그 서명에 따라 발급되는 본인서명사실확인서 외의 다른 본인서명사실확인서에 인쇄하여서는 아니 된다. ③ 법 제6조제5항에 따라 발급기관이 본인서명사실확인서를 발급하는 경우에는 별지 제2호서식의 본인서명사실확인서에 신청인의 성명과 주민등록번호, 서명, 주소, 용도(부동산 매도 용도 또는 자동차 매도 용도인 경우에는 다음 각 호의 정보를 포함한다. 이하 같다) 등을 포함하여 발급하여야 한다. 이 경우 용도란과 위임받은 사람란(위임받은 사람이 본인서명사실확인서를 법원 등에 제출하는 경우로 한정한다)은 신청인으로부터 그 용도와 위임받은 사람의 정보를 구술이나 서면으로 제공받아 관계 공무원이 전산 입력하고, 신청인으로부터 그 내용에 이상이 없음을 확인받아야 한다. 〈개정 2015. 12. 30., 2024. 4. 2.〉 1. 매수자의 성명(매수자가 법인인 경우에는 법인명) 2. 매수자의 주소(매수자가 법인인 경우에는 주된 사무소의 소재지) 3. 매수자의 주민등록번호(매수자가 법인인 경우에는 법인등록번호) ④ 본인서명사실확인서에 기재되는 주소는 주민등록표의 주소와 같아야 한다. 다만, 다

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
	음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 각 해당 주소를 기재하여야 한다. 1. 재외국민: 대한민국에서의 최종주소지(재외국민이 출국하기 전 주민등록표에 기재된 마지막 주소를 말한다. 이하 같다). 다만, 최종주소지가 없는 경우에는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 등록기준지(이하 "등록기준지"라 한다)를 기재한다. 2. 국내거소신고자: 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 신고한 국내거소지 3. 외국인: 「출입국관리법」에 따라 등록한 국내체류지 ⑤ 제4항제1호 단서에 따라 본인서명사실확인서에 등록기준지를 기재하는 경우에 해당 신청인은 등록기준지를 증명하는 서류를 발급기관에 제출하여야 한다. ⑥ 법 제6조제5항제6호에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 법 제6조제3항에 따른 서명을 본인이 직접 하지 못하는 경우를 말한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 ⑦ 발급기관이 본인서명사실확인서를 발급할 때에는 별지 제3호서식의 본인서명사실확인서 발급대장에 발급 내용을 기록하고, 그 대장에 신청인(법 제5조제3항의 경우에는 미성년자의 법정대리인을 포함하고, 같은 조 제4항 단서의 경우에는 한정후견인을 포함한다)의 서명을 받아야 한다. 다만, 본인서명사실확인서 발급대장을 전산으로 관리하는 경우에는 그러하지 아니하다. 〈개정 2015. 12. 30., 2016. 7. 26.〉 ⑧ 발급기관이 제3항에 따라 발급하는 본인서

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
	명사실확인서에는 위조·변조 및 복사 방지를 위하여 특수용지를 사용하여야 한다. 〈신설 2015. 12. 30.〉
제7조(전자본인서명확인서의 발급 및 활용) ① 행정안전부장관은 민원인(「출입국관리법」에 따라 외국인등록을 한 사람과 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 국내거소신고를 한 사람을 포함한다. 이하 같다)이 인감증명서를 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관·법인 또는 단체(이하 "행정기관등"이라 한다)에 제출하여야 하는 경우 행정기관등에 제5항에 따른 발급증을 제출함으로써 인감증명서 제출을 갈음할 수 있도록 시장·군수 및 자치구의 구청장을 대행하여 전자본인서명확인서 발급시스템(이하 "발급시스템"이라 한다)을 구축·운영·관리할 수 있다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 1. 국가기관 2. 지방자치단체 3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관·법인 또는 단체 ② 전자본인서명확인서는 발급시스템을 이용하여 본인이 직접 발급한다. ③ 제2항에 따라 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 발급하려는 민원인은 「전자서명법」 제2조제6호에 따른 인증서(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)를 이용하여 대통령령으로 정하는 방법으로 본인임을 확인하는 절차를 거친 후 발급시스템에서 표준화된 서식을 작성하고 전자서명을 하여야 한다. 〈개정 2020. 6. 9.〉 ④ 미성년자인 민원인이 전자본인서명확인서	**제6조(전자본인서명확인서의 발급 및 활용)** ① 행정안전부장관은 법 제7조제1항에 따라 전자본인서명확인서 발급시스템(이하 "발급시스템"이라 한다)을 구축하는 경우에는 「전자정부법」 제2조제10호에 따른 정보통신망을 이용하여 전자본인서명확인서를 발급할 수 있도록 하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ② 법 제7조제1항에 따른 행정기관등(이하 "행정기관등"이라 한다)은 전자본인서명확인서를 발급시스템에서 확인할 수 있도록 발급시스템의 구축에 협조하여야 한다. ③ 법 제7조제1항제3호에서 "대통령령으로 정하는 기관·법인 또는 단체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관·법인 또는 단체를 말한다. 1. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 2. 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단 3. 특별법에 따라 설립된 특수법인 4. 「초·중등교육법」에 따른 각급 학교, 「고등교육법」에 따른 학교 및 그 밖의 법률에 따라 설치된 학교 ④ 법 제7조제2항에 따라 민원인이 발급하는 전자본인서명확인서에는 민원인의 성명과 주민등록번호, 주소, 용도 등이 포함되어야 하며, 그서식은 별지 제4호서식에 따른다. 〈개정 2015. 12. 30.〉

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
를 발급하려는 경우에는 발급시스템에서 법정대리인의 동의를 받아야 한다. 이 경우 법정대리인의 본인 확인 절차 등에 관하여는 제3항을 준용한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉 ⑤ 피한정후견인인 민원인이 전자본인서명확인서를 발급하려는 경우에는 제2항 및 제3항에 따른다. 〈신설 2016. 1. 27.〉 ⑥ 제5항에도 불구하고 피한정후견인인 민원인이 한정후견인의 동의를 필요로 하는 행위와 관련하여 전자본인서명확인서를 발급하려는 경우에는 발급시스템에서 한정후견인의 동의를 받아 제2항 및 제3항에 따라 신청한다. 이 경우 한정후견인의 본인 확인 절차 등에 관하여는 제3항을 준용한다. 〈신설 2016. 1. 27.〉 ⑦ 민원인은 제2항에 따라 전자본인서명확인서를 발급하였을 때에는 그 용도에 따라 행정기관등이 전자본인서명확인서를 확인할 수 있도록 발급번호 및 대통령령으로 정하는 사항이 포함된 발급증(이하 "발급증"이라 한다)을 해당 행정기관등에 제출하여야 한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉 ⑧ 행정기관등은 제7항에 따라 민원인으로부터 발급증을 제출받았을 때에는 발급시스템 내에서만 그 전자본인서명확인서를 확인할 수 있으며, 이를 출력한 경우 그 출력물은 전자본인서명확인서로서의 효력이 없다. 〈개정 2016. 1. 27.〉 ⑨ 제1항부터 제8항까지에서 규정한 사항 외에 발급시스템의 운영, 전자본인서명확인서의 발급 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉	⑤ 민원인은 법 제7조제2항에 따라 전자본인서명확인서를 발급하는 경우에는 전자본인서명확인서를 제출할 하나의 행정기관등을 지정하여야 한다. ⑥ 법 제7조제3항에서 "대통령령으로 정하는 방법으로 본인임을 확인하는 절차"란 다음 각 호의 절차를 모두 거치는 것을 말한다. 〈개정 2020. 12. 8.〉 1. 「전자서명법」 제2조제6호에 따른 인증서(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것으로 한정한다)의 암호 입력 2. 제7조제3항에 따라 민원인이 추가로 신청한 본인 확인 절차 3. 삭제 〈2014. 12. 3.〉 ⑦ 법 제7조제7항에 따른 발급증(이하 "발급증"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 하며, 그 서식은 별지 제5호서식에 따른다. 〈개정 2015. 8. 3., 2016. 7. 26.〉 1. 발급번호 2. 발급일시 3. 성명 4. 용도 5. 제5항에 따른 전자본인서명확인서의 제출기관 6. 민원인이 본인 외의 자에게 위임하여 발급증을 행정기관등에 제출하는 경우 그 위임을 받은 사람 ⑧ 법 제7조제8항에 따라 행정기관등이 발급시스템 내에서 확인한 전자본인서명확인서는 확인된 목적 외에 다른 용도로 사용할 수 없다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
제8조(발급시스템 이용의 승인) ① 민원인은 발급시스템을 이용하려는 경우에는 미리 시장·군수 또는 자치구의 구청장(이하 "승인권자"라 한다)의 승인을 받아야 한다. ② 제1항에 따라 승인을 받으려는 민원인은 승인권자를 직접 방문하여 발급시스템 이용 승인을 신청하여야 한다. ③ 미성년자인 민원인이 제2항에 따라 발급시스템 이용 승인을 신청하려는 경우에는 법정대리인과 함께 승인권자를 직접 방문하여 신청하되, 법정대리인의 동의를 받아야 한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉 ④ 피한정후견인인 민원인이 제2항에 따라 발급시스템 이용 승인을 신청하려는 경우에는 한정후견인과 함께 승인권자를 직접 방문하여 신청하되, 한정후견인의 동의를 받아야 한다. 〈신설 2016. 1. 27.〉 ⑤ 발급시스템 이용 승인을 위한 민원인 및 법정대리인·한정후견인의 확인 및 그 방법과 절차에 관하여는 제6조제1항 및 제2항을 준용한다. 이 경우 "신청인"은 "민원인"으로, "발급기관"은 "승인권자"로 본다. 〈개정 2016. 1. 27.〉 ⑥ 승인권자는 제2항부터 제4항까지에 따라 발급시스템 이용 승인 신청을 받았을 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 승인하여야 한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉 1. 피성년후견인이 신청한 경우 2. 미성년자가 법정대리인의 동의 없이 신청한 경우 3. 피한정후견인이 한정후견인의 동의 없이 신청한 경우	**제7조(발급시스템 이용의 승인)** ① 법 제8조제1항에 따라 발급시스템 이용 승인을 받으려는 민원인은 별지 제6호서식의 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인신청서[재외국민 중 대한민국 내에 주소 또는 「주민등록법」 제19조제3항에 따른 행정상관리주소를 가지지 아니한 재외국민(이하 "미주민등록 재외국민"이라 한다)은 별지 제7호서식, 국내거소신고자는 별지 제8호서식, 외국인은 별지 제9호서식을 말하며, 이하 "승인신청서"라 한다]를 작성하여 제4조제1항에 따른 신분증(이하 "신분증"이라 한다)과 함께 법 제8조제1항에 따른 승인권자(이하 "승인권자"라 한다)에게 제출하여야 한다. 〈개정 2015. 8. 3.〉 ② 제1항에 따른 승인신청서에 기재하는 주소에 대해서는 제5조제4항 및 제5항을 준용한다. ③ 민원인은 승인신청서를 제출할 때에는 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 발급받기 위하여 필요한 본인 확인 절차를 행정안전부장관이 정하는 방법에 따라 추가로 신청하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ④ 미성년자인 민원인은 법 제8조제3항에 따라 법정대리인의 동의를 받은 사실이 기재된 승인신청서를 법정대리인의 신분증과 함께 제출하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 ⑤ 피한정후견인인 민원인은 법 제8조제4항에 따라 한정후견인의 동의를 받은 사실이 기재된 승인신청서를 한정후견인의 신분증, 등기사항증명서와 함께 제출하여야 한다. 〈신설 2016. 7. 26.〉 ⑥ 승인권자가 법 제8조제6항에 따라 민원인

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
4. 제5항에 따른 민원인 또는 법정대리인·한정후견인의 신분이 확인되지 아니한 경우 5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지의 규정에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우 ⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 발급시스템의 이용 승인 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉	에게 발급시스템의 이용을 승인한 경우에는 별지 제10호서식의 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인 대장에 관련 내용을 기록하고, 이용 승인 관련 정보(법 제8조제3항의 경우에는 미성년자의 법정대리인의 동의 정보를 포함하고, 같은 조 제4항의 경우에는 한정후견인의 동의 정보를 포함한다)를 발급시스템에 등록하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 ⑦ 민원인의 주소지(제5조제4항에 따라 기재되는 주소지를 말한다. 이하 같다)를 관할하지 않는 승인권자가 발급시스템의 이용을 승인한 경우에는 승인 관련 자료를 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 ⑧ 민원인이 주소지를 변경한 경우 민원인의 전(前) 주소지를 관할하는 승인권자는 발급시스템 이용 승인 관련 자료를 변경된 주소지를 관할하는 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 ⑨ 법 제8조제6항제5호에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 법 제8조제6항에 따라 발급시스템의 이용 승인을 받은 사람이 다시 신청하는 경우를 말한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 **제8조 삭제** 〈2015. 8. 3.〉 **제9조(발급시스템 이용 승인의 철회)** ① 법 제8조제6항에 따라 발급시스템의 이용을 승인받은 민원인이 발급시스템 이용을 철회하려는 경우에는 별지 제6호서식의 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 철회신청서(미주민등록 재외국민은 별지 제7호서식, 국내거소신고자

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
	는 별지 제8호서식, 외국인은 별지 제9호서식을 말하며, 이하 "철회신청서"라 한다)를 승인권자에게 제출하여야 한다. 〈개정 2015. 8. 3., 2016. 7. 26.〉 ② 제1항에 따라 철회신청서를 제출받은 승인권자는 법 제8조제5항에 따른 신분 확인 절차를 거친 후 민원인의 발급시스템 이용 승인을 철회하고, 별지 제10호서식의 전자본인서명 확인서 발급시스템 이용 철회 대장에 관련 내용을 기록하고, 이용 철회 관련 정보를 발급시스템에 등록하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 ③ 민원인의 주소지를 관할하지 않는 승인권자가 발급시스템의 이용 승인을 철회한 경우에는 철회 관련 자료를 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송하여야 한다. ④ 민원인이 주소지를 변경한 경우 민원인의 전 주소지를 관할하는 승인권자는 발급시스템 이용 철회 관련 자료를 변경된 주소지를 관할하는 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송하여야 한다.
제9조(본인 확인을 위한 자료 요청 및 협조) ① 발급기관은 제6조에 따라, 승인권자는 제8조에 따라 신분을 확인하기 위하여 신분증등의 진위 여부를 확인할 필요가 있으면 그 신분증을 발급한 기관 및 관계 기관에 관련 자료의 제공을 요청할 수 있다. ② 제1항에 따라 자료 제공을 요청받은 기관은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다	
제10조(본인서명사실확인서 발급 사실의 확인 등) 발급기관은 본인서명사실확인서를 제출	**제10조(본인서명사실확인서 발급 사실의 확인)** ① 본인서명사실확인서를 제출받은 자는 법

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
받은 자로부터 그 발급 사실에 대하여 확인을 요청받은 때에는 대통령령으로 정하는 절차와 방법에 따라 그 사실을 확인하여 줄 수 있다.	제10조에 따라 「민원 처리에 관한 법률」 제12조의2제2항 또는 제3항에 따른 전자민원창구 또는 통합전자민원창구를 통하여 발급기관에 대해 본인서명사실확인서를 발급한 사실의 확인을 요청할 수 있다. 〈개정 2022. 7. 11.〉 ② 제1항에 따라 본인서명사실확인서를 발급한 사실의 확인을 요청받은 발급기관은 다음 각 호의 사항을 확인해 주어야 한다. 1. 발급기관 2. 발급일 3. 주민등록번호 4. 문서확인번호
제11조(본인서명사실확인서 등의 발급 사실 기록 · 관리 등) ① 발급기관은 본인서명사실확인서를 발급하였을 때에는 그 사실을 대통령령으로 정하는 절차와 방법에 따라 기록·관리하여야 한다. ② 행정안전부장관은 발급시스템에서 전자본인서명확인서가 발급되었을 때에는 그 사실을 대통령령으로 정하는 절차와 방법에 따라 기록·관리하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ③ 행정안전부장관은 재해나 재난 등에 대비하기 위하여 필요한 경우에는 국가기관 및 지방자치단체에 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서와 관련된 자료 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료 제출을 요청받은 기관 등은 특별한 사정이 없으면 요청에 따라야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉	**제11조(본인서명사실확인서 등의 발급 사실 기록 · 관리)** ① 발급기관은 본인서명사실확인서를 발급하였을 때에는 법 제11조제1항에 따라 전산정보처리조직을 통하여 본인서명사실확인서를 발급한 사실에 관한 내용을 기록·관리하여야 한다. ② 신청인의 주소지를 관할하지 않는 발급기관이 본인서명사실확인서를 발급하였을 때에는 발급 관련 자료를 신청인의 주소지를 관할하는 발급기관에 이송하여야 한다. ③ 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자가 제7조제7항·제8항 및 제9조제3항·제4항에 따라 관련 자료를 이송받은 경우에는 그 내용을 발급시스템에 기록·관리하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 ④ 행정안전부장관은 민원인이 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 발급받은 경우 전자본인서명확인서를 발급시스템에 저장하고, 관련 정보를 기록·관리하여야 한다. 이 경우

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
	행정안전부장관은 발급 관련 자료를 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자에게 이송하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ⑤ 발급기관, 승인권자 및 행정안전부장관은 제1항, 제3항 및 제4항에 따라 기록된 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급 관련 기록파일(자기테이프, 자기디스크, 그 밖에 이와 유사한 기록매체에 보관·관리하는 것을 말하며, 이하 "기록파일"이라 한다)의 멸실 또는 손상에 대비하여 기록파일에 입력된 자료와 프로그램을 다른 기억매체에 따로 입력하여 격리된 장소에 안전하게 보관하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ⑥ 행정안전부장관, 발급기관 또는 승인권자는 기록파일을 작성·변경 또는 폐기하는 경우에는 그 기록파일의 목록을 작성하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ⑦ 법 제11조제1항 및 제2항에 따른 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급과 관련된 서류의 보존기간은 다음 각 호의 구분에 따른다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 1. 발급시스템에 저장된 전자본인서명확인서: 발급한 날부터 3개월. 다만, 법 제7조제8항에 따라 행정기관등이 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 확인한 경우에는 확인한 날부터 10년으로 한다. 2. 다음 각 목의 서류: 10년 가. 본인서명사실확인서 발급 신청 동의서 나. 전산정보처리조직을 통하여 기록된 본

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
	인서명사실확인서의 발급 내용 다. 본인서명사실확인서 발급대장 라. 승인신청서 마. 철회신청서 바. 발급시스템에 등록된 발급시스템 이용 승인 및 철회 관련 정보 사. 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회) 대장 아. 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급자료 열람대장 ⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 관련 자료의 입력·출력·편집·검색이나 그 밖의 업무처리·운영에 필요한 사항은 행정안전부장관이 정한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉
제12조(열람의 금지) 발급기관 및 승인권자와 행정안전부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급에 관한 자료를 열람하게 하여서는 아니 된다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 1. 본인이 열람을 신청하는 경우 2. 관계 법령, 법원의 판결, 법관이 발부한 영장에 의하여 열람하는 경우 3. 그 밖에 수사, 소송 및 공무집행을 위하여 대통령령으로 정하는 사유로 열람하는 경우	**제12조(열람의 절차)** ① 법 제12조에 따라 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 발급에 관한 자료를 열람하려는 자는 다음각 호의 구분에 따른 해당 기관을 방문하여 열람을 요청하여야 한다. 1. 본인서명사실확인서: 발급기관 2. 전자본인서명확인서: 발급받은 사람의 주소지를 관할하는 승인권자 ② 제1항에 따른 요청을 받은 발급기관 또는 제1항제2호에 따른 승인권자는 열람할 수 있는 자인지를 확인한 후 별지 제1호서식의 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급자료 열람대장에 기록하고, 발급기관 또는 제1항제2호에 따른 승인권자의 건물에서 관계 공무원이 참석한 가운데 열람하게 할 수

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
	있다. ③ 제1항제2호에 따른 승인권자는 다른 승인권자와 행정안전부장관에게 승인신청서 등 열람에 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ④ 법 제12조제3호에서 "대통령령으로 정하는 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우를 말한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 1. 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우 2. 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우 3. 법 제5조제3항 및 같은 조 제4항 단서에 따른 본인서명사실확인서의 발급 신청에 동의하거나 법 제7조제4항 및 제6항에 따른 전자본인서명확인서의 발급에 동의한 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 소송을 이유로 본인이 동의한 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 발급에 관한 자료만 열람하기 위하여 요청하는 경우 4. 「조세범 처벌절차법」 제2조제4호에 따른 세무공무원이 같은 조 제3호에 따른 조세범칙조사를 위하여 요청하는 경우
제13조(인감증명서와의 관계) ① 관계 법령(지방자치단체의 조례 및 규칙을 포함한다. 이하 같다) 등에 규정된 각종 절차와 거래 관계 등에서 인감증명서를 제출하여야 하는 경우 본인서명사실확인서를 제출하거나 전자본인서명확인서의 발급증을 제출하였을 때에는 인감증명서를 제출한 것으로 본다.	

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
② 관계 법령 등에 규정된 각종 절차와 거래 관계 등에서 인감증명서 제출과 함께 관련 서면에 인감을 날인하여야 하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인감증명서를 제출하고 관련 서면에 인감을 날인한 것으로 본다. 1. 본인서명사실확인서를 제출하고 관련 서면에 서명을 한 경우 2. 전자본인서명확인서 발급증을 제출하고 관련 서면에 서명을 한 경우	
	제13조(사실조회의 요청 등) 발급기관 또는 승인권자는 다음 각 호의 사실을 확인할 필요가 있는 경우에는 해당 업무를 담당하는 행정기관에 사실조회를 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 행정기관은 특별한 사정이 없으면 요청에 협조하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 1. 법 제6조제2항에 따라 신청인의 무인 등을 이용한 신분을 확인하는 데 필요한 사실 2. 신청인이 법 제6조제5항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 본인서명사실확인서의 발급 거부 사유에 해당하는지를 확인하는 데 필요한 사실 3. 민원인이 법 제8조제6항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 발급시스템 이용의 승인 거부 사유에 해당하는지를 확인하는 데 필요한 사실 4. 재외국민인 신청인 또는 민원인의 등록기준지를 확인하는 데 필요한 사실
제14조(수수료) 본인서명사실확인서를 발급받거나 발급시스템을 이용하여 전자본인서명확인서를 발급하려는 사람은 대통령령으로 정	**제14조(수수료)** ① 법 제14조에 따른 발급 수수료는 다음 각 호의 구분에 따른다. 〈개정 2013. 10. 16., 2015. 12. 30., 2024. 4. 2.〉

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
하는 바에 따라 수수료를 내야 한다.	1. 본인서명사실확인서: 한 통에 600원. 다만, 2028년 12월 31일까지는 면제한다. 2. 전자본인서명확인서: 무료 ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항제1호 본문의 수수료를 면제한다. 〈개정 2012. 12. 21., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2016. 6. 21., 2017. 7. 26., 2021. 4. 6., 2024. 4. 2.〉 1. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 첨부서류로 제출하기 위하여 신청하는 경우 2. 국가를 등기권리자로 하는 등기신청에 첨부서류로 제출하기 위하여 신청하는 경우 3. 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 또는 시장·군수 또는 자치구의 구청장이 인정하는 공익사업에 제출하기 위하여 신청하는 경우 4. 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자가 신청하는 경우 5. 법령에서 인감증명정보 자료를 제공하도록 의무화하고 있는 경우에 인감증명정보 자료 제공을 갈음하여 제출하기 위하여 신청하는 경우 6. 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난으로 행정안전부장관, 시·도지사 또는 시장·군수, 자치구의 구청장이 필요하다고 인정하는 피해신고 등에 제출하기 위하여 신청하는 경우 7. 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자와 그 유족(선순위자만 해당한다)이 신청하는 경우

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
	8. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자와 그 유족(선순위자만 해당하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌 모 또는 부를 포함한다)이 신청하는 경우 9. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제4조에 따라 등록된 고엽제후유증환자, 고엽제후유의증환자 또는 고엽제후유증 2세환자가 신청하는 경우 10. 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제5조에 따라 등록된 참전유공자가 신청하는 경우 11. 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제7조에 따라 등록된 5·18민주유공자와 그 유족(선순위자만 해당하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌 모 또는 부를 포함한다)이 신청하는 경우 12. 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 특수임무유공자와 그 유족(선순위자만 해당하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌 모 또는 부를 포함한다)이 신청하는 경우 13. 「한부모가족지원법」 제5조 또는 제5조의2에 따른 보호대상자가 신청하는 경우 14. 특별자치시·특별자치도(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도는 제외한다)·시·군 또는 자치구의 조례로 정하는 경우 **제14조의2(본인서명사실확인서의 발급현황 관리 시스템의 구축 · 운영)** ① 행정안전부장관은

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
	발급기관의 본인서명사실확인서의 발급 등의 사무를 지원하기 위하여 본인서명사실확인서 발급현황 및 관련 자료를 관리할 수 있는 시스템을 구축·운영할 수 있다. 〈개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ② 행정안전부장관은 제1항에 따른 시스템을 구축·운영하기 위하여 발급기관에 본인서명사실확인서 발급현황 및 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 발급기관은 특별한 사정이 없으면 이에 따라야 한다 〈개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 [본조신설 2013. 10. 16.]
제15조(지도 · 감독 등) 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급 등에 관한 사무의 지도·감독은 행정안전부장관이 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉	
제16조(권한의 위임 · 위탁) ① 행정안전부장관은 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사에게 위임할 수 있다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ② 시장·군수 또는 자치구의 구청장은 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 읍장·면장·동장 또는 출장소장에게 위임할 수 있다. ③ 행정안전부장관은 이 법에 따른 업무 중 발급시스템의 유지·보수 등 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 법인 또는단체에 위탁할 수 있다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉	**제15조(권한의 위임 · 위탁)** ① 행정안전부장관은 법 제16조제1항에 따라 법 제15조의 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급 등에 관한 사무의 지도·감독에 관한 권한을 시·도지사에게 위임한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ② 시장(특별시장·광역시장은 제외하고, 특별자치시장 및 특별자치도지사를 포함한다)·군수 또는 자치구의 구청장은 법 제16조제2항에 따라 법 제8조에 따른 발급시스템의 이용승인 및 이 영 제9조에 따른 이용 승인의 철회에 관한 권한을 읍장·면장·동장 또는 출장소장에게 위임한다.
	제16조(복수국적자에 대한 적용) 「국적법」 제11

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
	조의2에 따른 복수국적자(複數國籍者)에 대하여 제2조, 제5조, 제6조, 제7조, 제9조 및 제15조를 적용할 때 복수국적자는 같은 법 제11조의2에 따라 대한민국 국민으로 본다.
	제17조(고유식별정보의 처리) 행정안전부장관, 시·도지사, 시장·군수·구청장(자치구가 아닌 구의 구청장을 포함한다) 및 읍장·면장·동장 또는 출장소장은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우에는 「개인정보 보호법 시행령」 제19조에 따른 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 1. 본인서명사실확인서의 신청·발급 및 관리 등에 관한 사무 2. 전자본인서명확인서의 발급 및 관리 등에 관한 사무 3. 발급시스템의 이용 승인 및 철회 등에관한 사무

2 본인서명사실 확인 등에 관한 법률(약칭 : 서명확인법)

[시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9, 타법개정]

행정안전부(주민과) 044-205-3150

제1조(목적) 이 법은 「인감증명법」에 따른 인감증명을 갈음하여 사용할 수 있는 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급 등에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 편의를 증진하고, 행정사무의 효율성을 높이는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 〈개정 2020. 6. 9.〉

1. "서명"이란 본인 고유의 필체로 자신의 성명을 제3자가 알아볼 수 있도록 기재하는 것을 말한다.
2. "전자서명"이란 「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)을 말한다.
3. "본인서명사실확인서"란 본인이 직접 서명한 사실을 제5조에 따른 발급기관이 확인한 종이문서를 말한다.
4. "전자본인서명확인서"란 본인이 제7조제1항에 따른 발급시스템을 이용하여 용도 등을 기재한 후 전자서명에 의하여 확인함으로써 그 발급시스템에 저장된 표준화된 정보를 말한다.

제3조(적용범위) 이 법에 따라 발급되는 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서는 「인감증명법」 제12조에 따른 인감증명서(이하 "인감증명서"라 한다)에만 적용한다. 〈개정 2016. 12. 2.〉

제4조(사무의 관장) 시장(특별시장·광역시장은 제외하고, 특별자치시장 및 특별자치도지사는 포함한다. 이하 같다)·군수 및 자치구의 구청장은 이 법에 따른 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급·관리 등에 관한 사무를 관장한다.

제5조(본인서명사실확인서의 발급 신청) ① 본인서명사실확인서를 발급받으려는 사람(이하 "신청인"이라 한다) 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 시장·군수·구청장

(자치구가 아닌 구의 구청장을 포함한다)이나 읍장·면장·동장 또는 출장소장(이하 "발급기관"이라 한다)을 직접 방문하여 대통령령으로 정하는 절차와 방법으로 본인서명사실확인서의 발급을 신청하여야 한다. 〈개정 2016. 12. 2.〉

1. 대한민국 내에 주소를 가진 국민
2. 대한민국 내에 주소를 가지지 아니한 국민
3. 「출입국관리법」에 따라 외국인등록을 한 사람
4. 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 국내거소신고를 한 외국국적동포

② 삭제 〈2016. 12. 2.〉

③ 미성년자인 신청인이 제1항에 따라 본인서명사실확인서의 발급을 신청하려는 경우에는 법정대리인과 함께 발급기관을 직접 방문하여 신청하되, 법정대리인의 동의를 받아 신청하여야 한다. 〈개정 2016. 1. 27., 2016. 12. 2.〉

④ 피한정후견인인 신청인이 「민법」 제13조제1항에 따라 한정후견인의 동의를 필요로 하지 아니하는 행위와 관련하여 본인서명사실확인서의 발급을 신청하려는 경우에는 본인만 발급기관을 직접 방문하여 신청할 수 있다. 다만, 피한정후견인인 신청인이 한정후견인의 동의를 필요로 하는 행위와 관련하여 본인서명사실확인서의 발급을 신청하려는 경우에는 한정후견인과 함께 발급기관을 직접 방문하여 신청하되, 한정후견인의 동의를 받아 신청하여야 한다. 〈신설 2016. 1. 27.〉

제6조(본인서명사실확인서의 발급) ① 발급기관은 제5조에 따라 본인서명사실확인서의 발급 신청을 받았을 때에는 주민등록증 등 대통령령으로 정하는 신분증(이하 "신분증"이라 한다)을 이용하여 신청인(제5조제3항의 경우에는 법정대리인을 포함하고, 같은 조 제4항의 경우에는 한정후견인을 포함한다. 이하 제2항에서 같다)이 본인인지를 확인하여야 한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉

② 발급기관은 제1항에도 불구하고 신분증에 수록된 사진과 신청인의 얼굴이 일치하지 아니하여 신분을 확인하기 어려운 경우 또는 신분 확인의 정확도를 높이기 위하여 필요한 경우에는 신청인의 무인(拇印) 등을 이용하여 대통령령으로 정하는 전자적 방법으로 신청인이 본인인지를 추가로 확인할 수 있다.

③ 신청인은 제1항 및 제2항에 따라 신분이 확인된 후 발급기관이 요청하는 방법에 따

라 본인서명사실 확인에 필요한 서명을 하여야 한다. 이 경우 서명은 신청인 본인의 성명을 제3자가 알아볼 수 있도록 적어야 한다.

④ 발급기관은 제3항에 따라 서명한 신청인 본인의 성명을 제3자가 알아보기 어렵다고 인정하는 경우에는 다시 서명할 것을 요청할 수 있다.

⑤ 발급기관은 제5조에 따라 본인서명사실확인서의 발급 신청을 받았을 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 본인서명사실확인서를 발급하여야 한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉

1. 피성년후견인이 신청한 경우
2. 미성년자가 법정대리인의 동의 없이 신청한 경우
3. 피한정후견인이 한정후견인의 동의를 필요로 하는 행위와 관련하여 한정후견인의 동의 없이 신청한 경우
4. 제1항 및 제2항에 따른 본인 또는 법정대리인·한정후견인의 신분이 확인되지 아니한 경우
5. 제4항에 따른 발급기관의 요청에 따르지 아니한 경우
6. 제1호부터 제5호까지의 규정에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 본인서명사실확인서의 발급 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제7조(전자본인서명확인서의 발급 및 활용) ① 행정안전부장관은 민원인(「출입국관리법」에 따라 외국인등록을 한 사람과 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 국내거소신고를 한 사람을 포함한다. 이하 같다)이 인감증명서를 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관·법인 또는 단체(이하 "행정기관등"이라 한다)에 제출하여야 하는 경우 행정기관등에 제5항에 따른 발급증을 제출함으로써 인감증명서 제출을 갈음할 수 있도록 시장·군수 및 자치구의 구청장을 대행하여 전자본인서명확인서 발급시스템(이하 "발급시스템"이라 한다)을 구축·운영·관리할 수 있다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

1. 국가기관
2. 지방자치단체
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관·법인 또는 단체

② 전자본인서명확인서는 발급시스템을 이용하여 본인이 직접 발급한다.

③ 제2항에 따라 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 발급하려는 민원인은 「전자서명법」 제2조제6호에 따른 인증서(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)를 이용하여 대통령령으로 정하는 방법으로 본인임을 확인하는 절차를 거친 후 발급시스템에서 표준화된 서식을 작성하고 전자서명을 하여야 한다. 〈개정 2020. 6. 9.〉

④ 미성년자인 민원인이 전자본인서명확인서를 발급하려는 경우에는 발급시스템에서 법정대리인의 동의를 받아야 한다. 이 경우 법정대리인의 본인 확인 절차 등에 관하여는 제3항을 준용한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉

⑤ 피한정후견인인 민원인이 전자본인서명확인서를 발급하려는 경우에는 제2항 및 제3항에 따른다. 〈신설 2016. 1. 27.〉

⑥ 제5항에도 불구하고 피한정후견인인 민원인이 한정후견인의 동의를 필요로 하는 행위와 관련하여 전자본인서명확인서를 발급하려는 경우에는 발급시스템에서 한정후견인의 동의를 받아 제2항 및 제3항에 따라 신청한다. 이 경우 한정후견인의 본인 확인 절차 등에 관하여는 제3항을 준용한다. 〈신설 2016. 1. 27.〉

⑦ 민원인은 제2항에 따라 전자본인서명확인서를 발급하였을 때에는 그 용도에 따라 행정기관등이 전자본인서명확인서를 확인할 수 있도록 발급번호 및 대통령령으로 정하는 사항이 포함된 발급증(이하 "발급증"이라 한다)을 해당 행정기관등에 제출하여야 한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉

⑧ 행정기관등은 제7항에 따라 민원인으로부터 발급증을 제출받았을 때에는 발급시스템 내에서만 그 전자본인서명확인서를 확인할 수 있으며, 이를 출력한 경우 그 출력물은 전자본인서명확인서로서의 효력이 없다. 〈개정 2016. 1. 27.〉

⑨ 제1항부터 제8항까지에서 규정한 사항 외에 발급시스템의 운영, 전자본인서명확인서의 발급 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉

제8조(발급시스템 이용의 승인) ① 민원인은 발급시스템을 이용하려는 경우에는 미리 시장·군수 또는 자치구의 구청장(이하 "승인권자"라 한다)의 승인을 받아야 한다.

② 제1항에 따라 승인을 받으려는 민원인은 승인권자를 직접 방문하여 발급시스템 이용 승인을 신청하여야 한다.

③ 미성년자인 민원인이 제2항에 따라 발급시스템 이용 승인을 신청하려는 경우에는

법정대리인과 함께 승인권자를 직접 방문하여 신청하되, 법정대리인의 동의를 받아야 한다.〈개정 2016. 1. 27.〉

④ 피한정후견인인 민원인이 제2항에 따라 발급시스템 이용 승인을 신청하려는 경우에는 한정후견인과 함께 승인권자를 직접 방문하여 신청하되, 한정후견인의 동의를 받아야 한다.〈신설 2016. 1. 27.〉

⑤ 발급시스템 이용 승인을 위한 민원인 및 법정대리인·한정후견인의 확인 및 그 방법과 절차에 관하여는 제6조제1항 및 제2항을 준용한다. 이 경우 "신청인"은 "민원인"으로, "발급기관"은 "승인권자"로 본다.〈개정 2016. 1. 27.〉

⑥ 승인권자는 제2항부터 제4항까지에 따라 발급시스템 이용 승인 신청을 받았을 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 승인하여야 한다.〈개정 2016. 1. 27.〉

1. 피성년후견인이 신청한 경우
2. 미성년자가 법정대리인의 동의 없이 신청한 경우
3. 피한정후견인이 한정후견인의 동의 없이 신청한 경우
4. 제5항에 따른 민원인 또는 법정대리인·한정후견인의 신분이 확인되지 아니한 경우
5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지의 규정에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 발급시스템의 이용 승인 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.〈개정 2016. 1. 27.〉

제9조(본인 확인을 위한 자료 요청 및 협조) ① 발급기관은 제6조에 따라, 승인권자는 제8조에 따라 신분을 확인하기 위하여 신분증 등의 진위 여부를 확인할 필요가 있으면 그 신분증을 발급한 기관 및 관계 기관에 관련 자료의 제공을 요청할 수 있다.

② 제1항에 따라 자료 제공을 요청받은 기관은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.

제10조(본인서명사실확인서 발급 사실의 확인 등) 발급기관은 본인서명사실확인서를 제출받은 자로부터 그 발급 사실에 대하여 확인을 요청받은 때에는 대통령령으로 정하는 절차와 방법에 따라 그 사실을 확인하여 줄 수 있다.

제11조(본인서명사실확인서 등의 발급 사실 기록 · 관리 등) ① 발급기관은 본인서명사실

확인서를 발급하였을 때에는 그 사실을 대통령령으로 정하는 절차와 방법에 따라 기록·관리하여야 한다.

② 행정안전부장관은 발급시스템에서 전자본인서명확인서가 발급되었을 때에는 그 사실을 대통령령으로 정하는 절차와 방법에 따라 기록·관리하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

③ 행정안전부장관은 재해나 재난 등에 대비하기 위하여 필요한 경우에는 국가기관 및 지방자치단체에 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서와 관련된 자료 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료 제출을 요청받은 기관 등은 특별한 사정이 없으면 요청에 따라야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

제12조(열람의 금지) 발급기관 및 승인권자와 행정안전부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급에 관한 자료를 열람하게 하여서는 아니 된다 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

1. 본인이 열람을 신청하는 경우
2. 관계 법령, 법원의 판결, 법관이 발부한 영장에 의하여 열람하는 경우
3. 그 밖에 수사, 소송 및 공무집행을 위하여 대통령령으로 정하는 사유로 열람하는 경우

제13조(인감증명서와의 관계) ① 관계 법령(지방자치단체의 조례 및 규칙을 포함한다. 이하 같다) 등에 규정된 각종 절차와 거래 관계 등에서 인감증명서를 제출하여야 하는 경우 본인서명사실확인서를 제출하거나 전자본인서명확인서의 발급증을 제출하였을 때에는 인감증명서를 제출한 것으로 본다.

② 관계 법령 등에 규정된 각종 절차와 거래 관계 등에서 인감증명서 제출과 함께 관련 서면에 인감을 날인하여야 하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인감증명서를 제출하고 관련 서면에 인감을 날인한 것으로 본다.

1. 본인서명사실확인서를 제출하고 관련 서면에 서명을 한 경우
2. 전자본인서명확인서 발급증을 제출하고 관련 서면에 서명을 한 경우

제14조(수수료) 본인서명사실확인서를 발급받거나 발급시스템을 이용하여 전자본인서명확인서를 발급하려는 사람은 대통령령으로 정하는 바에 따라 수수료를 내야 한다.

제15조(지도 · 감독 등) 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급 등에 관한 사무의

지도·감독은 행정안전부장관이 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

제16조(권한의 위임 · 위탁) ① 행정안전부장관은 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사에게 위임할 수 있다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

② 시장·군수 또는 자치구의 구청장은 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 읍장·면장·동장 또는 출장소장에게 위임할 수 있다.

③ 행정안전부장관은 이 법에 따른 업무 중 발급시스템의 유지보수 등 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

3 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령
(약칭 : 서명확인법 시행령)

[시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2, 일부개정]

행정안전부(주민과) 044-205-3150

제1조(목적) 이 영은 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(서명 및 신청 시의 성명) 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다)과 이 영에 따라 서명을 하거나 각종 신청을 하는 경우에 적는 성명은 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 가족관계등록부(이하 "가족관계등록부"라 한다) 또는 「주민등록법」에 따른 주민등록표(이하 "주민등록표"라 한다)에 기재되어 있는 성명과 같아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 해당 공적(公的) 장부 등에 기재되어 있는 성명과 같아야 한다. 〈개정 2024. 4. 2.〉

1. 법 제5조제1항제2호에 해당하는 사람(이하 "재외국민"이라 한다): 가족관계등록부
2. 법 제5조제1항제3호에 해당하는 사람(이하 "외국인"이라 한다): 「출입국관리법」에 따른 외국인등록표
3. 법 제5조제1항제4호에 해당하는 사람(이하 "국내거소신고자"라 한다): 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 시행령」에 따른 국내거소신고표

제3조(본인서명사실확인서의 발급 신청) ① 법 제5조제1항 또는 같은 조 제4항 본문에 따라 본인서명사실확인서를 발급받으려는 사람(이하 "신청인"이라 한다)은 법 제5조제1항에 따른 발급기관(이하 "발급기관"이라 한다)을 직접 방문하여 제4조제1항에 따른 신분증을 제출하고, 발급 신청을 하여야 한다. 이 경우 피한정후견인인 신청인이 법 제5조제4항 본문에 따라 본인서명사실확인서를 발급받으려면 「후견등기에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 등기사항증명서(이하 "등기사항증명서"라 한다)를 신분증과 함께 제출하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26., 2024. 4. 2.〉

② 법 제5조제3항에 따라 미성년자인 신청인이 본인서명사실확인서의 발급을 신청하는

경우에는 다음 각 호의 서류를 발급기관에 제출하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26., 2024. 4. 2.〉

1. 신청인 및 법정대리인의 제4조제1항에 따른 신분증. 다만, 제4조제1항에 따른 신분증이 없는 미성년자인 신청인의 경우에는 법정대리인의 신분증을 제출한 때에 미성년자 본인의 신분증을 제출한 것으로 본다.
2. 별지 제1호서식의 본인서명사실확인서 발급 신청 동의서
3. 삭제 〈2014. 12. 3.〉

③ 법 제5조제4항 단서에 따라 피한정후견인인 신청인이 본인서명사실확인서의 발급을 신청하는 경우에는 다음 각 호의 서류를 발급기관에 제출하여야 한다〈신설 2016. 7. 26.〉

1. 신청인 및 한정후견인의 제4조제1항에 따른 신분증
2. 별지 제1호서식의 본인서명사실확인서 발급 신청 동의서
3. 등기사항증명서

제4조(신청인 등의 신분 확인) ① 법 제6조제1항에서 "주민등록증 등 대통령령으로 정하는 신분증"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 신분증을 말한다. 〈개정 2013. 10. 16., 2015. 12. 30., 2024. 4. 2.〉

1. 주민등록증
2. 자동차운전면허증
3. 장애인등록증(주민등록번호 및 주소가 기재되어 있어야 한다)
4. 대한민국 여권

4의2. 「국가보훈 기본법」 제21조의2에 따른 등록증

5. 「출입국관리법」 제33조제1항에 따른 외국인등록증 또는 같은 법 제88조제2항에 따른 외국인등록 사실증명(외국인만 해당한다)
6. 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제7조제1항에 따른 국내거소신고증 또는 같은 조 제5항에 따른 국내거소신고 사실증명(국내거소신고자만 해당한다)

② 법 제6조제2항에 따른 신분 확인은 신청인의 엄지손가락 지문[엄지손가락 지문이 분명하지 아니할 경우에는 다른 손가락의 지문을 말한다. 이하 "무인"(拇印)이라 한다]을 「주민등록법」에 따른 주민등록전산정보자료(외국인의 경우에는 외국인등록전산정보자료를 말한다) 또는 제13조제1호에 따라 관계 행정기관이 보관·관리하고 있는 자료와

전자적 방법으로 대조하여 확인한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

제5조(본인서명사실확인서의 발급) ① 법 제6조제3항에 따른 서명은 신청인이 직접 전자이미지서명입력기를 이용하여 서명을 한 후, 발급기관이 신청인의 서명을 본인서명사실확인서의 서명란에 인쇄하는 방법으로 한다.

② 제1항에 따른 서명은 그 서명에 따라 발급되는 본인서명사실확인서 외의 다른 본인서명사실확인서에 인쇄하여서는 아니 된다.

③ 법 제6조제5항에 따라 발급기관이 본인서명사실확인서를 발급하는 경우에는 별지 제2호서식의 본인서명사실확인서에 신청인의 성명과 주민등록번호, 서명, 주소, 용도(부동산 매도 용도 또는 자동차 매도 용도인 경우에는 다음 각 호의 정보를 포함한다. 이하 같다) 등을 포함하여 발급하여야 한다. 이 경우 용도란과 위임받은 사람란(위임받은 사람이 본인서명사실확인서를 법원 등에 제출하는 경우로 한정한다)은 신청인으로부터 그 용도와 위임받은 사람의 정보를 구술이나 서면으로 제공받아 관계 공무원이 전산 입력하고, 신청인으로부터 그 내용에 이상이 없음을 확인받아야 한다. 〈개정 2015. 12. 30., 2024. 4. 2.〉

1. 매수자의 성명(매수자가 법인인 경우에는 법인명)
2. 매수자의 주소(매수자가 법인인 경우에는 주된 사무소의 소재지)
3. 매수자의 주민등록번호(매수자가 법인인 경우에는 법인등록번호)

④ 본인서명사실확인서에 기재되는 주소는 주민등록표의 주소와 같아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 각 해당 주소를 기재하여야 한다.

1. 재외국민: 대한민국에서의 최종주소지(재외국민이 출국하기 전 주민등록표에 기재된 마지막 주소를 말한다. 이하 같다). 다만, 최종주소지가 없는 경우에는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 등록기준지(이하 "등록기준지"라 한다)를 기재한다.
2. 국내거소신고자: 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 신고한 국내거소지
3. 외국인: 「출입국관리법」에 따라 등록한 국내체류지

⑤ 제4항제1호 단서에 따라 본인서명사실확인서에 등록기준지를 기재하는 경우에 해당 신청인은 등록기준지를 증명하는 서류를 발급기관에 제출하여야 한다.

⑥ 법 제6조제5항제6호에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 법 제6조제3항에 따른

서명을 본인이 직접 하지 못하는 경우를 말한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

⑦ 발급기관이 본인서명사실확인서를 발급할 때에는 별지 제3호서식의 본인서명사실확인서 발급대장에 발급 내용을 기록하고, 그 대장에 신청인(법 제5조제3항의 경우에는 미성년자의 법정대리인을 포함하고, 같은 조 제4항 단서의 경우에는 한정후견인을 포함한다)의 서명을 받아야 한다. 다만, 본인서명사실확인서 발급대장을 전산으로 관리하는 경우에는 그러하지 아니하다. 〈개정 2015. 12. 30., 2016. 7. 26.〉

⑧ 발급기관이 제3항에 따라 발급하는 본인서명사실확인서에는 위조·변조 및 복사 방지를 위하여 특수용지를 사용하여야 한다. 〈신설 2015. 12. 30.〉

제6조(전자본인서명확인서의 발급 및 활용) ① 행정안전부장관은 법 제7조제1항에 따라 전자본인서명확인서 발급시스템(이하 "발급시스템"이라 한다)을 구축하는 경우에는 「전자정부법」 제2조제10호에 따른 정보통신망을 이용하여 전자본인서명확인서를 발급할 수 있도록 하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

② 법 제7조제1항에 따른 행정기관등(이하 "행정기관등"이라 한다)은 전자본인서명확인서를 발급시스템에서 확인할 수 있도록 발급시스템의 구축에 협조하여야 한다.

③ 법 제7조제1항제3호에서 "대통령령으로 정하는 기관·법인 또는 단체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관·법인 또는 단체를 말한다.

1. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관
2. 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단
3. 특별법에 따라 설립된 특수법인
4. 「초·중등교육법」에 따른 각급 학교, 「고등교육법」에 따른 학교 및 그 밖의 법률에 따라 설치된 학교

④ 법 제7조제2항에 따라 민원인이 발급하는 전자본인서명확인서에는 민원인의 성명과 주민등록번호, 주소, 용도 등이 포함되어야 하며, 그서식은 별지 제4호서식에 따른다. 〈개정 2015. 12. 30.〉

⑤ 민원인은 법 제7조제2항에 따라 전자본인서명확인서를 발급하는 경우에는 전자본인서명확인서를 제출할 하나의 행정기관등을 지정하여야 한다.

⑥ 법 제7조제3항에서 "대통령령으로 정하는 방법으로 본인임을 확인하는 절차"란 다음 각 호의 절차를 모두 거치는 것을 말한다. 〈개정 2020. 12. 8.〉

1. 「전자서명법」 제2조제6호에 따른 인증서(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것으로 한정한다)의 암호 입력
2. 제7조제3항에 따라 민원인이 추가로 신청한 본인 확인 절차
3. 삭제 〈2014. 12. 3.〉

⑦ 법 제7조제7항에 따른 발급증(이하 "발급증"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 하며, 그 서식은 별지 제5호서식에 따른다. 〈개정 2015. 8. 3., 2016. 7. 26.〉

1. 발급번호
2. 발급일시
3. 성명
4. 용도
5. 제5항에 따른 전자본인서명확인서의 제출기관
6. 민원인이 본인 외의 자에게 위임하여 발급증을 행정기관등에 제출하는 경우 그 위임을 받은 사람

⑧ 법 제7조제8항에 따라 행정기관등이 발급시스템 내에서 확인한 전자본인서명확인서는 확인된 목적 외에 다른 용도로 사용할 수 없다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

제7조(발급시스템 이용의 승인) ① 법 제8조제1항에 따라 발급시스템 이용 승인을 받으려는 민원인은 별지 제6호서식의 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인신청서[재외국민 중 대한민국 내에 주소 또는 「주민등록법」 제19조제3항에 따른 행정상관리주소를 가지지 아니한 재외국민(이하 "미주민등록 재외국민"이라 한다)은 별지 제7호서식, 국내거소신고자는 별지 제8호서식, 외국인은 별지 제9호서식을 말하며, 이하 "승인신청서"라 한다]를 작성하여 제4조제1항에 따른 신분증(이하 "신분증"이라 한다)과 함께 법 제8조제1항에 따른 승인권자(이하 "승인권자"라 한다)에게 제출하여야 한다. 〈개정 2015. 8. 3.〉

② 제1항에 따른 승인신청서에 기재하는 주소에 대해서는 제5조제4항 및 제5항을 준용한다.

③ 민원인은 승인신청서를 제출할 때에는 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 발급받기 위하여 필요한 본인 확인 절차를 행정안전부장관이 정하는 방법에 따라 추가로

신청하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

④ 미성년자인 민원인은 법 제8조제3항에 따라 법정대리인의 동의를 받은 사실이 기재된 승인신청서를 법정대리인의 신분증과 함께 제출하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

⑤ 피한정후견인인 민원인은 법 제8조제4항에 따라 한정후견인의 동의를 받은 사실이 기재된 승인신청서를 한정후견인의 신분증, 등기사항증명서와 함께 제출하여야 한다. 〈신설 2016. 7. 26.〉

⑥ 승인권자가 법 제8조제6항에 따라 민원인에게 발급시스템의 이용을 승인한 경우에는 별지 제10호서식의 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인 대장에 관련 내용을 기록하고, 이용 승인 관련 정보(법 제8조제3항의 경우에는 미성년자의 법정대리인의 동의 정보를 포함하고, 같은 조 제4항의 경우에는 한정후견인의 동의 정보를 포함한다)를 발급시스템에 등록하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

⑦ 민원인의 주소지(제5조제4항에 따라 기재되는 주소지를 말한다. 이하 같다)를 관할하지 않는 승인권자가 발급시스템의 이용을 승인한 경우에는 승인 관련 자료를 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

⑧ 민원인이 주소지를 변경한 경우 민원인의 전(前) 주소지를 관할하는 승인권자는 발급시스템 이용 승인 관련 자료를 변경된 주소지를 관할하는 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

⑨ 법 제8조제6항제5호에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 법 제8조제6항에 따라 발급시스템의 이용 승인을 받은 사람이 다시 신청하는 경우를 말한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

제8조 삭제 〈2015. 8. 3.〉

제9조(발급시스템 이용 승인의 철회) ① 법 제8조제6항에 따라 발급시스템의 이용을 승인받은 민원인이 발급시스템 이용을 철회하려는 경우에는 별지 제6호서식의 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 철회신청서(미주민등록 재외국민은 별지 제7호서식, 국내거소신고자는 별지 제8호서식, 외국인은 별지 제9호서식을 말하며, 이하 "철회신청서"라 한다)를 승인권자에게 제출하여야 한다. 〈개정 2015. 8. 3., 2016. 7. 26.〉

② 제1항에 따라 철회신청서를 제출받은 승인권자는 법 제8조제5항에 따른 신분 확인 절차를 거친 후 민원인의 발급시스템 이용 승인을 철회하고, 별지 제10호서식의 전자

본인서명확인서 발급시스템 이용 철회 대장에 관련 내용을 기록하고, 이용 철회 관련 정보를 발급시스템에 등록하여야 한다.〈개정 2016. 7. 26.〉

③ 민원인의 주소지를 관할하지 않는 승인권자가 발급시스템의 이용 승인을 철회한 경우에는 철회 관련 자료를 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송하여야 한다.

④ 민원인이 주소지를 변경한 경우 민원인의 전 주소지를 관할하는 승인권자는 발급시스템 이용 철회 관련 자료를 변경된 주소지를 관할하는 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송하여야 한다.

제10조(본인서명사실확인서 발급 사실의 확인) ① 본인서명사실확인서를 제출받은 자는 법 제10조에 따라 「민원 처리에 관한 법률」 제12조의2제2항 또는 제3항에 따른 전자민원창구 또는 통합전자민원창구를 통하여 발급기관에 대해 본인서명사실확인서를 발급한 사실의 확인을 요청할 수 있다.〈개정 2022. 7. 11.〉

② 제1항에 따라 본인서명사실확인서를 발급한 사실의 확인을 요청받은 발급기관은 다음 각 호의 사항을 확인해 주어야 한다.

1. 발급기관
2. 발급일
3. 주민등록번호
4. 문서확인번호

제11조(본인서명사실확인서 등의 발급 사실 기록 · 관리) ① 발급기관은 본인서명사실확인서를 발급하였을 때에는 법 제11조제1항에 따라 전산정보처리조직을 통하여 본인서명사실확인서를 발급한 사실에 관한 내용을 기록·관리하여야 한다.

② 신청인의 주소지를 관할하지 않는 발급기관이 본인서명사실확인서를 발급하였을 때에는 발급 관련 자료를 신청인의 주소지를 관할하는 발급기관에 이송하여야 한다.

③ 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자가 제7조제7항·제8항 및 제9조제3항·제4항에 따라 관련 자료를 이송받은 경우에는 그 내용을 발급시스템에 기록·관리하여야 한다.〈개정 2016. 7. 26.〉

④ 행정안전부장관은 민원인이 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 발급받은 경우 전자본인서명확인서를 발급시스템에 저장하고, 관련 정보를 기록·관리하여야 한다. 이

경우 행정안전부장관은 발급 관련 자료를 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자에게 이송하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

⑤ 발급기관, 승인권자 및 행정안전부장관은 제1항, 제3항 및 제4항에 따라 기록된 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급관련 기록파일(자기테이프, 자기디스크, 그 밖에 이와 유사한 기록매체에 보관·관리하는 것을 말하며, 이하 "기록파일"이라 한다)의 멸실 또는 손상에 대비하여 기록파일에 입력된 자료와 프로그램을 다른 기억매체에 따로 입력하여 격리된 장소에 안전하게 보관하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

⑥ 행정안전부장관, 발급기관 또는 승인권자는 기록파일을 작성·변경 또는 폐기하는 경우에는 그 기록파일의 목록을 작성하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

⑦ 법 제11조제1항 및 제2항에 따른 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급과 관련된 서류의 보존기간은 다음 각 호의 구분에 따른다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

1. 발급시스템에 저장된 전자본인서명확인서: 발급한 날부터 3개월. 다만, 법 제7조제8항에 따라 행정기관등이 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 확인한 경우에는 확인한 날부터 10년으로 한다.
2. 다음 각 목의 서류: 10년
   가. 본인서명사실확인서 발급 신청 동의서
   나. 전산정보처리조직을 통하여 기록된 본인서명사실확인서의 발급 내용
   다. 본인서명사실확인서 발급대장
   라. 승인신청서
   마. 철회신청서
   바. 발급시스템에 등록된 발급시스템 이용 승인 및 철회 관련 정보
   사. 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회) 대장
   아. 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급자료 열람대장

⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 관련 자료의 입력·출력·편집·검색이나 그 밖의 업무처리·운영에 필요한 사항은 행정안전부장관이 정한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

제12조(열람의 절차) ① 법 제12조에 따라 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 발급에 관한 자료를 열람하려는 자는 다음 각 호의 구분에 따른 해당 기관을 방문하여 열람을 요청하여야 한다.

1. 본인서명사실확인서: 발급기관
2. 전자본인서명확인서: 발급받은 사람의 주소지를 관할하는 승인권자

② 제1항에 따른 요청을 받은 발급기관 또는 제1항제2호에 따른 승인권자는 열람할 수 있는 자인지를 확인한 후 별지 제11호서식의 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급자료 열람대장에 기록하고, 발급기관 또는 제1항제2호에 따른 승인권자의 건물에서 관계 공무원이 참석한 가운데 열람하게 할 수 있다.

③ 제1항제2호에 따른 승인권자는 다른 승인권자와 행정안전부장관에게 승인신청서 등 열람에 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

④ 법 제12조제3호에서 "대통령령으로 정하는 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우를 말한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

1. 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우
2. 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우
3. 법 제5조제3항 및 같은 조 제4항 단서에 따른 본인서명사실확인서의 발급 신청에 동의하거나 법 제7조제4항 및 제6항에 따른 전자본인서명확인서의 발급에 동의한 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 소송을 이유로 본인이 동의한 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 발급에 관한 자료만 열람하기 위하여 요청하는 경우
4. 「조세범 처벌절차법」 제2조제4호에 따른 세무공무원이 같은 조 제3호에 따른 조세범칙조사를 위하여 요청하는 경우

제13조(사실조회의 요청 등) 발급기관 또는 승인권자는 다음 각 호의 사실을 확인할 필요가 있는 경우에는 해당 업무를 담당하는 행정기관에 사실조회를 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 행정기관은 특별한 사정이 없으면 요청에 협조하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

1. 법 제6조제2항에 따라 신청인의 무인 등을 이용한 신분을 확인하는 데 필요한 사실

2. 신청인이 법 제6조제5항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 본인서명사실확인서의 발급 거부 사유에 해당하는지를 확인하는 데 필요한 사실
3. 민원인이 법 제8조제6항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 발급시스템 이용의 승인 거부 사유에 해당하는지를 확인하는 데 필요한 사실
4. 재외국민인 신청인 또는 민원인의 등록기준지를 확인하는 데 필요한 사실

제14조(수수료) ① 법 제14조에 따른 발급 수수료는 다음 각 호의 구분에 따른다. 〈개정 2013. 10. 16., 2015. 12. 30., 2024. 4. 2.〉

1. 본인서명사실확인서: 한 통에 600원. 다만, 2028년 12월 31일까지는 면제한다.
2. 전자본인서명확인서: 무료

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항제1호 본문의 수수료를 면제한다. 〈개정 2012. 12. 21., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2016. 6. 21., 2017. 7. 26., 2021. 4. 6., 2024. 4. 2.〉

1. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 첨부서류로 제출하기 위하여 신청하는 경우
2. 국가를 등기권리자로 하는 등기신청에 첨부서류로 제출하기 위하여 신청하는 경우
3. 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 또는 시장·군수 또는 자치구의 구청장이 인정하는 공익사업에 제출하기 위하여 신청하는 경우
4. 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자가 신청하는 경우
5. 법령에서 인감증명정보 자료를 제공하도록 의무화하고 있는 경우에 인감증명정보 자료 제공을 갈음하여 제출하기 위하여 신청하는 경우
6. 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난으로 행정안전부장관, 시·도지사 또는 시장·군수, 자치구의 구청장이 필요하다고 인정하는 피해신고 등에 제출하기 위하여 신청하는 경우
7. 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자와 그 유족(선순위자만 해당한다)이 신청하는 경우
8. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자와 그 유족(선순위자만 해당하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌

모 또는 부를 포함한다)이 신청하는 경우

9. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제4조에 따라 등록된 고엽제후유증환자, 고엽제후유의증환자 또는 고엽제후유증 2세환자가 신청하는 경우
10. 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제5조에 따라 등록된 참전유공자가 신청하는 경우
11. 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제7조에 따라 등록된 5·18민주유공자와 그 유족(선순위자만 해당하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌 모 또는 부를 포함한다)이 신청하는 경우
12. 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 특수임무유공자와 그 유족(선순위자만 해당하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌 모 또는 부를 포함한다)이 신청하는 경우
13. 「한부모가족지원법」 제5조 또는 제5조의2에 따른 보호대상자가 신청하는 경우
14. 특별자치시·특별자치도(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도는 제외한다)·시·군 또는 자치구의 조례로 정하는 경우

제14조의2(본인서명사실확인서의 발급현황 관리시스템의 구축 · 운영) ① 행정안전부장관은 발급기관의 본인서명사실확인서의 발급 등의 사무를 지원하기 위하여 본인서명사실확인서 발급현황 및 관련 자료를 관리할 수 있는 시스템을 구축·운영할 수 있다. 〈개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

② 행정안전부장관은 제1항에 따른 시스템을 구축·운영하기 위하여 발급기관에 본인서명사실확인서 발급현황 및 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 발급기관은 특별한 사정이 없으면 이에 따라야 한다. 〈개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

[본조신설 2013. 10. 16.]

제15조(권한의 위임 · 위탁) ① 행정안전부장관은 법 제16조제1항에 따라 법 제15조의 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급 등에 관한 사무의 지도·감독에 관한 권한을 시·도지사에게 위임한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

② 시장(특별시장·광역시장은 제외하고, 특별자치시장 및 특별자치도지사를 포함한다)·군수 또는 자치구의 구청장은 법 제16조제2항에 따라 법 제8조에 따른 발급시스템

의 이용 승인 및 이 영 제9조에 따른 이용 승인의 철회에 관한 권한을 읍장·면장·동장 또는 출장소장에게 위임한다.

제16조(복수국적자에 대한 적용) 「국적법」 제11조의2에 따른 복수국적자(複數國籍者)에 대하여 제2조, 제5조, 제6조, 제7조, 제9조 및 제15조를 적용할 때 복수국적자는 같은 법 제11조의2에 따라 대한민국 국민으로 본다.

제17조(고유식별정보의 처리) 행정안전부장관, 시·도지사, 시장·군수·구청장(자치구가 아닌 구의 구청장을 포함한다) 및 읍장·면장·동장 또는 출장소장은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우에는 「개인정보 보호법 시행령」 제19조에 따른 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

1. 본인서명사실확인서의 신청·발급 및 관리 등에 관한 사무
2. 전자본인서명확인서의 발급 및 관리 등에 관한 사무
3. 발급시스템의 이용 승인 및 철회 등에 관한 사무

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제1호서식] 〈개정 2016. 7. 26.〉

본인서명사실확인서 발급 신청 동의서

※ 아래의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.

발급 신청인	성명	주민등록번호	
	주소		
미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인	성명		
	주민등록번호	신청인과의 관계	
	주소	발급 통수	

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령」 제3조제2항에 따라 (성명:)에 대한 본인서명사실확인서 발급 신청에 동의합니다.

20 년 월 일

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 (서명 또는 인)

시장 · 군수 · 구청장 또는 읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 귀하

작 성 방 법

1. 발급 신청인, 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 주민등록번호란에 적습니다.
2. 본인서명사실확인서를 두 통 이상 발급받으려는 경우에는 발급통수란에 필요 수량을 적어 신청하여야 하며, 발급통수가 기재되어 있지 않은 경우에는 한 통을 발급합니다.
3. 본인서명사실확인서 발급 신청 동의서는 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 신청인(미성년자 또는 피한정후견인)과 함께 발급기관을 방문하여 직접 제출하여야 합니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제2호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉

문서확인번호 ※ 이 용지는 위조식별표시가 되어 있음

본인서명사실확인서

※ 인감증명서와 동일한 효력을 가지고 있습니다.

성명 (한자)	( )		서명	
주민등록번호				
주소				
용도	매도 용도	[ ] 부동산 매수자, [ ] 자동차 매수자		
		성명(법인인 경우에는 법인명)	주민등록번호(법인인 경우에는 법인등록번호)	
		주소(법인인 경우에는 주된 사무소의 소재지)		
	일반 용도 (그 외의 용도)			
위임받은 사람	성명			
	주소(자격증 소지자 외의 사람에게 위임하는 경우만 작성)			

위의 기재사항에 이상이 없음을 확인합니다.

발급 신청자 (서명)

비고			
발급번호		수수료	600원

위 본인의 서명사실을 확인합니다.

20 년 월 일

시장 · 군수 · 구청장 또는
읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 직인

작성방법 및 유의사항

1. 서명은 작성자 고유의 필체로 자신의 성명을 한글 또는 한자(외국인등록자는 외국인등록표, 국내거소신고자는 국내거소신고원부상의 기호)로 다른 사람이 알아볼 수 있도록 적어야 합니다.
2. 주민등록번호란은 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 적습니다.
3. 용도란[부동산 매도 용도 및 자동차 매도 용도의 경우 성명(법인명), 주민등록번호(법인등록번호), 주소를 포함합니다] 및 위임받은 사람란은 신청인으로부터 구술이나 서면으로 정보를 받아 관계 공무원이 입력하고, 신청인은 전산 입력 내용에 이상이 없음을 확인한 후 출력된 용지에 직접 서명하여야 하며, 그 사실 여부 등에 대해서는 발급기관이 책임을 지지 않습니다.
4. 부동산 또는 자동차 매수자가 "국가"나 "지방자치단체", "국제기구"와 "외국정부", 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 법인 · 단체 또는 기관(공사 · 공단 등), 「지방공기업법」에 따른 "지방공사" 및 "지방공단", 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조제1호부터 제8호까지 및 「새마을금고법」에 따른 새마을금고(중앙회 포함) 등 은행, 보험회사 등의 기관인 경우에는 용도의 매도용란에 매수자인 법인명만 기재하고 법인등록번호와 주된 사무소의 소재지는 기재하지 않아도 됩니다.
5. 용도의 일반 용도(그 외의 용도)란은 본인서명사실확인서를 제출받는 기관이 요청하는 내용을 적습니다. [예시: 근저당설정용, 가등기설정용, 은행제출용, 대출보증용, 선박등기용(매수자의 성명 등), 법인등기용, 공탁금 수령용, 보관금 수령용 등]
6. 위임받은 사람란은 다른 사람에게 위임하여 본인서명사실확인서를 법원 등에 제출하는 경우 제출받는 기관의 요청에 따라 위임받은 사람의 성명과 주소를 적습니다. 다만, 변호사, 법무사 등 자격증 소지자에게 위임하는 경우에는 성명란에 자격증 소지자의 성명과 자격증명을 기재하면 주소를 기재하지 않을 수 있습니다(예시: ○○○ 법무사).
7. 발급 이후에 용도, 위임받은 사람 등의 기재사항을 임의로 고치거나, 이 확인서를 위조 · 변조하는 경우에는 「형법」 등 관련 법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.
8. 비고란은 미성년자 또는 피한정후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 성명 및 주민등록번호(미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호)를 적습니다.
9. 2028년 12월 31일까지 수수료는 무료입니다.

210mm×297mm[특수용지(80g/㎡)]

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제3호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉

본인서명사실확인서 발급대장

발급번호	발급 연월일	신청인 성명	용도 (해당 란에 √)	매수자	위임받은 사람	신청인 (미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인) 확인	비고 (수수료 면제 등)
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				

297mm×210mm[백상지(80g/㎡)또는 중질지(80g/㎡)]

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제4호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉

발급번호

전자본인서명확인서

※ 인감증명서와 동일한 효력을 가지고 있습니다.

성명(한자)		( )	
주민등록번호			
주소			
용도	매도 용도	[ ] 부동산 매수자, [ ] 자동차 매수자	
		성명(법인인 경우에는 법인명)	주민등록번호(법인인 경우에는 법인등록번호)
		주소(법인인 경우에는 주된 사무소의 소재지)	
	일반 용도 (그 외의 용도)		
위임받은 사람		성명	
		주소(자격증 소지자 외의 사람에게 위임하는 경우만 작성)	
비 고			수수료 없음

이 문서에 위 사항을 작성하고 전자서명을 하였습니다.

20 년 월 일

발급자 성명 (서명 또는 인)

작성방법 및 유의사항

1. 주민등록번호란은 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 적습니다.
2. 용도란[부동산 매도 용도 및 자동차 매도 용도의 경우 성명(법인명), 주민등록번호(법인등록번호), 주소를 포함합니다] 및 위임받은 사람란은 민원인이 직접 작성합니다.
3. 부동산 또는 자동차 매수자가 "국가"나 "지방자치단체", "국제기구"와 "외국정부", 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 법인 · 단체 또는 기관(공사 · 공단 등), 「지방공기업법」에 따른 "지방공사" 및 "지방공단", 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조제1호부터 제8호까지 및 「새마을금고법」에 따른 새마을금고(중앙회 포함) 등 은행, 보험회사 등의 기관인 경우에는 용도의 매도용란에 매수자인 법인명만 기재하고 법인등록번호와 주된 사무소의 소재지는 기재하지 않아도 됩니다.
4. 용도의 일반 용도(그 외의 용도)란은 본인서명사실확인서를 제출받는 기관이 요청하는 내용을 적습니다. [예시: 근저당설정용, 가등기설정용, 은행제출용, 대출보증용, 선박등기용(매수자의 성명 등), 법인등기용, 공탁금 수령용, 보관금 수령용 등].
5. 위임받은 사람란은 다른 사람에게 위임하여 전자본인서명확인서를 법원 등에 제출하는 경우 제출받는 기관의 요청에 따라 위임받은 사람의 성명과 주소를 적습니다. 다만, 변호사, 법무사 등 자격증 소지자에게 위임하는 경우에는 성명란에 자격증 소지자의 성명과 자격증명을 기재하면 주소를 기재하지 않을 수 있습니다(예시: ○○○ 법무사).
6. 발급 이후에 용도, 위임받은 사람 등의 기재사항을 임의로 고치거나, 이 확인서를 위조 · 변조하는 경우에는 「형법」 등 관련 법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.
7. 비고란은 미성년자 또는 피한정후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 성명 및 주민등록번호(미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호)를 적습니다.
8. 전자본인서명확인서가 종이 등으로 출력된 경우에는 효력이 없습니다.

210mm×297mm[특수용지(80g/㎡)]

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제5호서식] 〈개정 2015. 8. 3.〉

전자본인서명확인서 발급증

발급번호	
발급일시	
성 명	
용 도	
전자본인서명확인서 제출기관	
위임받은 사람 (다른 사람에게 위임하여 제출하는 경우만 작성)	

20 년 월 일

유 의 사 항

1. 이 발급증은 정보통신망을 통한 전자본인서명확인서 발급사실 확인용으로 발급증 자체는 효력이 없습니다.
2. 이 발급증을 접수한 기관에서는 전자본인서명확인서 발급시스템[e-하나로 민원(www.share.go.kr)]에 접속한 후 이 발급증을 이용하여 반드시 전자본인서명확인서 원본을 열람하시기 바랍니다.

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제6호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉 (내국인 및 재외국민용)
[시행일: 2024. 10. 3.] "국가보훈등록증"의 개정부분

전자본인서명확인서 발급시스템 [ ] 이용 승인 [ ] 이용 철회 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 ✓표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 즉시

신청인	성명(한자)		주민등록번호
	주소		
	전화번호		휴대전화
	추가 보안수단	[ ] 보안토큰 방식 [ ] 전화 인증 방식	
	그 밖의 서비스 신청	[ ] 발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스 신청	

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의	(성명:)의 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)에 동의합니다. 20 년 월 일		
	성명		주민등록번호
	동의사유	[ ] 미성년자 [ ] 피한정후견인	신청인과의 관계
	주소		
	전화번호		휴대전화

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조(제9조)에 따라 위와 같이 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

읍장·면장·동장 및 출장소장 귀하

첨부서류	신분증[주민등록증, 자동차운전면허증, 장애인등록증(주민등록번호와 주소가 기재되어 있는 경우만 해당함), 대한민국 여권, 국가보훈등록증, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명(외국인만 해당함), 국내거소신고증, 국내거소신고 사실증명(국내거소신고를 한 외국국적동포만 해당함)]	수수료 없음

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

작성방법

1. 추가 보안수단 또는 그 밖의 서비스를 신청하려는 경우에는 해당란에 √표를 하며, 추가 보안수단과 그 밖의 서비스는 중복 신청할 수 있습니다. 추가 보안수단과 그 밖의 서비스에 대한 설명은 다음과 같습니다.
   1) "보안토큰 방식"이란 인증서가 저장된 보안토큰에 의한 인증방식을 말합니다.
   2) "전화 인증 방식"이란 전자본인서명확인서를 발급할 때 휴대전화 또는 일반전화로 안내받은 인증번호를 입력하는 방식을 말합니다.
   3) "발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스"란 전자본인서명확인서가 발급되는 경우에 미리 등록된 휴대전화 번호로 발급사실을 통보하는 것을 말합니다.
2. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 동의가 필요한 경우 동의사유의 해당란에 √표를 합니다.
3. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의란 중 주민등록번호란은 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 적습니다.

전자본인서명확인서 발급절차

1. 이용승인

발급시스템 이용 신청 및 승인 (읍·면·동·출장소)	• 읍·면·동·출장소를 방문하여 발급시스템 이용의 의사표시 및 이용 승인 신청 • 본인신분 확인 후 승인
⇩	
인증서 발급 신청	• 전자서명인증사업자, 등록대행기관(은행 등)을 방문하여 신청 또는 전에 발급받은 인증서 사용

2. 발급절차

1) 정부24 접속	• 정부24 사이트(www.gov.kr)에 접속하여 회원가입 후 로그인 (정부24 아이디, 비밀번호 입력)
⇩	
2) 전자본인서명확인서 발급 메뉴 선택 및 신분확인	• 인증서 암호 입력 • 보안토큰 또는 전화 인증 방식을 통한 추가 신분확인
⇩	
3) 전자본인서명확인서 작성	• 용도, 매수자 인적사항 등 작성 • 전자본인서명확인서를 제출할 행정기관등 지정 (지정된 행정기관등만 열람 가능)
⇩	
4) 전자서명(인증서 사용)	• 인증서 암호를 입력하여 전자서명 확인
⇩	
5) 전자본인서명확인서 발급 및 저장	• 전자본인서명확인서 발급 완료 및 발급시스템에 저장

3. 활용절차

발급증 출력 및 행정기관등에 제출	• 발급번호, 성명 등이 적힌 발급증을 출력하여 행정기관등에 제출 (인감증명서 제출과 동일한 효력) • 발급증 자체는 법적 효력이 없음
⇩	
행정기관등의 확인 및 업무처리	• 행정기관등은 발급시스템에 접속해 제출받은 발급증의 발급번호, 성명 등을 통하여 발급 확인

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제7호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉
[시행일: 2024. 10. 3.] "국가보훈등록증"의 개정부분 (미주민등록 재외국민용)

전자본인서명확인서 발급시스템 [ ] 이용 승인 [ ] 이용 철회 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 ✓표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 즉시

신청인	성명(한글) (한자)	여권번호	성별	[ ] 남 [ ] 여
	국내 최종주소지		생년월일(주민등록번호)	
	등록기준지			
	전화번호	휴대전화		
	추가 보안수단	[ ] 보안토큰 방식 [ ] 전화 인증 방식		
	그 밖의 서비스신청	[ ] 발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스 신청		

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의	(성명:)에 대한 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)에 동의합니다. 20 년 월 일		
	성명		주민등록번호
	동의사유	[ ] 미성년자 [ ] 피한정후견인	신청인과의 관계
	주소		
	전화번호	휴대전화	

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조(제9조)에 따라 위와 같이 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 귀하

첨부서류	신분증[주민등록증, 자동차운전면허증, 장애인등록증(주민등록번호와 주소가 기재되어 있는 경우만 해당함), 대한민국 여권, 국가보훈등록증, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명(외국인만 해당함), 국내거소신고증 또는 국내거소신고 사실증명(국내거소신고를 한 외국국적동포만 해당함)]	수수료 없음

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

작성방법

1. 등록기준지란에는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제10조에 따른 등록기준지를 적습니다.
2. 추가 보안수단 또는 그 밖의 서비스를 신청하려는 경우에는 해당란에 √표를 하며, 추가 보안수단과 그 밖의 서비스는 중복 신청할 수 있습니다. 추가 보안수단과 그 밖의 서비스에 대한 설명은 다음과 같습니다.
   1) "보안토큰 방식"이란 인증서가 저장된 보안토큰에 의한 인증방식을 말합니다.
   2) "전화 인증 방식"이란 전자본인서명확인서를 발급할 때 휴대전화 또는 일반전화로 안내받은 인증번호를 입력하는 방식을 말합니다.
   3) "발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스"란 전자본인서명확인서가 발급되는 경우에 미리 등록된 휴대전화 번호로 발급사실을 통보하는 것을 말합니다.
3. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 동의가 필요한 경우 동의사유의 해당란에 √표를 합니다.
4. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의란 중 주민등록번호란은 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인 등록번호를 적습니다.

전자본인서명확인서 발급절차

1. 이용승인

발급시스템 이용 신청 및 승인
(읍·면·동·출장소)

- 읍·면·동·출장소를 방문하여 발급시스템 이용의 의사표시 및 이용 승인 신청
- 본인신분 확인 후 승인

⇩

인증서 발급 신청

- 전자서명인증사업자, 등록대행기관(은행 등)을 방문하여 신청 또는 전에 발급받은 인증서 사용

2. 발급절차

1) 정부24 접속

- 정부24 사이트(www.gov.kr)에 접속하여 회원가입 후 로그인 (정부24 아이디, 비밀번호 입력)

⇩

2) 전자본인서명확인서 발급 메뉴 선택 및 신분확인

- 인증서 암호 입력
- 보안토큰 또는 전화 인증 방식을 통한 추가 신분확인

⇩

3) 전자본인서명확인서 작성

- 용도, 매수자 인적사항 등 작성
- 전자본인서명확인서를 제출할 행정기관등 지정 (지정된 행정기관등만 열람 가능)

⇩

4) 전자서명(인증서 사용)

- 인증서 암호를 입력하여 전자서명 확인

⇩

5) 전자본인서명확인서 발급 및 저장

- 전자본인서명확인서 발급 완료 및 발급시스템에 저장

3. 활용절차

발급증 출력 및 행정기관등에 제출

- 발급번호, 성명 등이 적힌 발급증을 출력하여 행정기관등에 제출 (인감증명서 제출과 동일한 효력)
- 발급증 자체는 법적 효력이 없음

⇩

행정기관등의 확인 및 업무처리

- 행정기관등은 발급시스템에 접속해 제출받은 발급증의 발급번호, 성명 등을 통하여 발급 확인

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령[별지 제8호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉
[시행일: 2024. 10. 3.] "국가보훈등록증"의 개정부분

(국내거소신고자용)

전자본인서명확인서 발급시스템 [ ] 이용 승인 [ ] 이용 철회 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 ✓표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간 즉시

신청인	성명		국내거소신고번호	성별 [ ] 남 [ ] 여
	여권번호	여권발급일	국적	여권 유효기간
	국내거소신고일	체류자격 · 직업	체류기간	생년월일 (주민등록번호)
	국내거소지			
	전화번호		휴대전화	
	추가 보안수단	[ ] 보안토큰 방식 [ ] 전화 인증 방식		
	그 밖의 서비스 신청	[ ] 발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스 신청		

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의	(성명 :)에 대한 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)에 동의합니다. 20 년 월 일		
	성명		주민등록번호
	동의사유	[ ] 미성년자 [ ] 피한정후견인	신청인과의 관계
	주소		
	전화번호		휴대전화

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조(제9조)에 따라 위와 같이 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 귀하

첨부서류	신분증[주민등록증, 자동차운전면허증, 장애인등록증(주민등록번호와 주소가 기재되어 있는 경우만 해당함), 대한민국 여권, 국가보훈등록증, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명(외국인만 해당함), 국내거소신고증 또는 국내거소신고 사실증명(국내거소신고를 한 외국국적동포만 해당함)]	수수료 없음

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

작성방법

1. 추가 보안수단 또는 그 밖의 서비스를 신청하려는 경우에는 해당란에 √표를 하며, 추가 보안수단과 그 밖의 서비스는 중복 신청할 수 있습니다. 추가 보안수단과 그 밖의 서비스에 대한 설명은 다음과 같습니다.
   1) "보안토큰 방식"이란 인증서가 저장된 보안토큰에 의한 인증방식을 말합니다.
   2) "전화 인증 방식"이란 전자본인서명확인서를 발급할 때 휴대전화 또는 일반전화로 안내받은 인증번호를 입력하는 방식을 말합니다.
   3) "발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스"란 전자본인서명확인서가 발급되는 경우에 미리 등록된 휴대전화 번호로 발급사실을 통보하는 것을 말합니다.
2. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 동의가 필요한 경우 동의사유의 해당란에 √표를 합니다.
3. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의란 중 주민등록번호란은 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 적습니다.

전자본인서명확인서 발급절차

1. 이용승인

발급시스템 이용 신청 및 승인
(읍·면·동·출장소)
- 읍·면·동·출장소를 방문하여 발급시스템 이용의 의사표시 및 이용 승인 신청
- 본인신분 확인 후 승인

⇩

인증서 발급 신청
- 전자서명인증사업자, 등록대행기관(은행 등)을 방문하여 신청 또는 전에 발급받은 인증서 사용

2. 발급절차

1) 정부24 접속
- 정부24 사이트(www.gov.kr)에 접속하여 회원가입 후 로그인 (정부24 아이디, 비밀번호 입력)

⇩

2) 전자본인서명확인서 발급 메뉴 선택 및 신분확인
- 인증서 암호 입력
- 보안토큰 또는 전화 인증 방식을 통한 추가 신분확인

⇩

3) 전자본인서명확인서 작성
- 용도, 매수자 인적사항 등 작성
- 전자본인서명확인서를 제출할 행정기관등 지정 (지정된 행정기관등만 열람 가능)

⇩

4) 전자서명(인증서 사용)
- 인증서 암호를 입력하여 전자서명 확인

⇩

5) 전자본인서명확인서 발급 및 저장
- 전자본인서명확인서 발급 완료 및 발급시스템에 저장

3. 활용절차

발급증 출력 및 행정기관등에 제출
- 발급번호, 성명 등이 적힌 발급증을 출력하여 행정기관등에 제출 (인감증명서 제출과 동일한 효력)
- 발급증 자체는 법적 효력이 없음

⇩

행정기관등의 확인 및 업무처리
- 행정기관등은 발급시스템에 접속해 제출받은 발급증의 발급번호, 성명 등을 통하여 발급 확인

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제9호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉 (외국인용)
[시행일: 2024. 10. 3.] "국가보훈등록증"의 개정부분

전자본인서명확인서 발급시스템 [ ] 이용 승인 [ ] 이용 철회 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 ✓표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간 즉시

신청인	성명		외국인등록번호	성별 [ ] 남 [ ] 여	
	여권번호	여권발급일	국적	여권 유효기간	
	입국일자	체류자격 · 직업	체류기간	생년월일	
	국내체류지				
	전화번호		휴대전화		
	추가 보안수단	[ ] 보안토큰 방식 [ ] 전화 인증 방식			
	그 밖의 서비스신청	[ ] 발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스 신청			

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의	(성명:)에 대한 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)에 동의합니다. 20 년 월 일		
	성명		주민등록번호
	동의사유	[ ] 미성년자 [ ] 피한정후견인	신청인과의 관계
	주소		
	전화번호		휴대전화

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조(제9조)에 따라 위와 같이 전자본인서명 확인서 발급시스템 이용 승인(철회)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 귀하

첨부서류	신분증[주민등록증, 자동차운전면허증, 장애인등록증(주민등록번호와 주소가 기재되어 있는 경우만 해당함), 대한민국 여권, 국가보훈등록증, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명(외국인만 해당함), 국내거소신고증 또는 국내거소신고 사실증명(국내거소신고를 한 외국국적동포만 해당함)]	수수료 없음

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

작성방법

1. 추가 보안수단 또는 그 밖의 서비스를 신청하려는 경우에는 해당란에 √표를 하며, 추가 보안수단과 그 밖의 서비스는 중복 신청할 수 있습니다. 추가 보안수단과 그 밖의 서비스에 대한 설명은 다음과 같습니다.
   1) "보안토큰 방식"이란 인증서가 저장된 보안토큰에 의한 인증방식을 말합니다.
   2) "전화 인증 방식"이란 전자본인서명확인서를 발급할 때 휴대전화 또는 일반전화로 안내받은 인증번호를 입력하는 방식을 말합니다.
   3) "발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스"란 전자본인서명확인서가 발급되는 경우에 미리 등록된 휴대전화 번호로 발급사실을 통보하는 것을 말합니다.
2. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 동의가 필요한 경우 동의사유의 해당란에 √표를 합니다.
3. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의란 중 주민등록번호란은 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인 등록번호를 적습니다.

전자본인서명확인서 발급절차

1. 이용승인

발급시스템 이용 신청 및 승인 (읍·면·동·출장소)	• 읍·면·동·출장소를 방문하여 발급시스템 이용의 의사표시 및 이용 승인 신청 • 본인신분 확인 후 승인
⇩	
인증서 발급 신청	• 전자서명인증사업자, 등록대행기관(은행 등)을 방문하여 신청 또는 전에 발급받은 인증서 사용

2. 발급절차

1) 정부24 접속	• 정부24 사이트(www.gov.kr)에 접속하여 회원가입 후 로그인 (정부24 아이디, 비밀번호 입력)
⇩	
2) 전자본인서명확인서 발급 메뉴 선택 및 신분확인	• 인증서 암호 입력 • 보안토큰 또는 전화 인증 방식을 통한 추가 신분확인
⇩	
3) 전자본인서명확인서 작성	• 용도, 매수자 인적사항 등 작성 • 전자본인서명확인서를 제출할 행정기관등 지정 (지정된 행정기관등만 열람 가능)
⇩	
4) 전자서명(인증서 사용)	• 인증서 암호를 입력하여 전자서명 확인
⇩	
5) 전자본인서명확인서 발급 및 저장	• 전자본인서명확인서 발급 완료 및 발급시스템에 저장

3. 활용절차

발급증 출력 및 행정기관등에 제출	• 발급번호, 성명 등이 적힌 발급증을 출력하여 행정기관등에 제출 (인감증명서 제출과 동일한 효력) • 발급증 자체는 법적 효력이 없음
⇩	
행정기관등의 확인 및 업무처리	• 행정기관등은 발급시스템에 접속해 제출받은 발급증의 발급번호, 성명 등을 통하여 발급 확인

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제10호서식]

전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인 철회)대장

결재		종류		승인(철회) 연월일	신청인 성명	생년월일	주소	철회 사유	비고
담당	담당자	승인	철회						

297mm×210mm[백상지 80g/㎡]

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제11호서식] 〈개정 2021. 1. 5.〉

본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급자료 열람대장

열람 연월일	열람 대상	열람신청인				열람 사유	열람 내용	참관인 (직, 성명)	결재	
		성명	소속/직	생년월일	주소				담당	담당자

297mm×210mm[백상지 80g/㎡]

4 기타 참고법령(일부 발췌)

가. 행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 ☜ "서명"의 정의 관련

제3조(정의) 5. "서명"이란 기안자·검토자·협조자·결재권자[제10조에 따라 결재, 위임전결 또는 대결(代決)하는 자를 말한다. 이하 같다] 또는 발신명의인이 공문서(전자문서는 제외한다)에 자필로 자기의 성명을 다른 사람이 알아볼 수 있도록 한글로 표시하는 것을 말한다.

나. 전자서명법 ☜ "전자공인서명"의 정의

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "전자문서"란 정보처리시스템에 의하여 전자적 형태로 작성되어 송신 또는 수신되거나 저장된 정보를 말한다.
2. "전자서명"이란 다음 각 목의 사항을 나타내는 데 이용하기 위하여 전자문서에 첨부되거나 논리적으로 결합된 전자적 형태의 정보를 말한다.
   가. 서명자의 신원
   나. 서명자가 해당 전자문서에 서명하였다는 사실
3. "전자서명생성정보"란 전자서명을 생성하기 위하여 이용하는 전자적 정보를 말한다.
8. "전자서명인증사업자"란 전자서명인증업무를 하는 자를 말한다.

다. 재외공관공증법 ☜ 재외국민 관련

제2조(공증사무의 담당) ① 제1조에 따른 공증에 관한 사무(이하 "공증사무"라 한다)는 대한민국 재외공관(이하 "공관"이라 한다)에서 근무하는 총영사, 영사 및 부영사 중에서 외교부장관이 임명하는 사람(이하 "공증담당영사"라 한다)이 담당한다.

라. 출입국관리법 ☜ 제5조제2항, 제7조제1항 관련

제31조(외국인등록) ① 외국인이 입국한 날부터 90일을 초과하여 대한민국에 체류하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 입국한 날부터 90일 이내에 그의 체류지를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장에게 외국인등록을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 외국인의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 주한외국공관(대사관과 영사관을 포함한다)과 국제기구의 직원 및 그의 가족
2. 대한민국정부와의 협정에 따라 외교관 또는 영사와 유사한 특권 및 면제를 누리는 사람과 그의 가족
3. 대한민국정부가 초청한 사람 등으로서 법무부령으로 정하는 사람

② 제1항에도 불구하고 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 외국인은 본인이 원하는 경우 체류기간 내에 외국인등록을 할 수 있다.

③ 제23조에 따라 체류자격을 받는 사람으로서 그 날부터 90일을 초과하여 체류하게 되는 사람은 제1항 각 호 외의 부분 본문에도 불구하고 체류자격을 받는 때에 외국인등록을 하여야 한다.

④ 제24조에 따라 체류자격 변경허가를 받는 사람으로서 입국한 날부터 90일을 초과하여 체류하게 되는 사람은 제1항 각 호 외의 부분 본문에도 불구하고 체류자격 변경허가를 받는 때에 외국인등록을 하여야 한다.

⑤ 지방출입국·외국인관서의 장은 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 외국인등록을 한 사람에게는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 개인별로 고유한 등록번호(이하 "외국인등록번호"라 한다)를 부여하여야 한다.

제32조(외국인등록사항) 제31조에 따른 외국인등록사항은 다음과 같다.

1. 성명, 성별, 생년월일 및 국적
2. 여권의 번호·발급일자 및 유효기간
3. 근무처와 직위 또는 담당업무
4. 본국의 주소와 국내 체류지
5. 체류자격과 체류기간
6. 제1호부터 제5호까지에서 규정한 사항 외에 법무부령으로 정하는 사항

제33조(외국인등록증의 발급 등) ① 제31조에 따라 외국인등록을 받은 지방출입국ㆍ외국인관서의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 외국인에게 외국인등록증을 발급하여야 한다. 다만, 그 외국인이 17세 미만인 경우에는 발급하지 아니할 수 있다.

② 제1항 단서에 따라 외국인등록증을 발급받지 아니한 외국인이 17세가 된 때에는 90일 이내에 체류지 관할 지방출입국·외국인관서의 장에게 외국인등록증 발급신청을 하여야 한다.

제33조의3(외국인등록증 등의 채무이행 확보수단 제공 등의 금지) 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 외국인의 여권이나 외국인등록증을 취업에 따른 계약 또는 채무이행의 확보수단으로 제공받거나 그 제공을 강요 또는 알선하는 행위
2. 제31조제5항에 따른 외국인등록번호를 거짓으로 생성하여 자기 또는 다른 사람의 재물이나 재산상의 이익을 위하여 사용하거나 이를 알선하는 행위
3. 외국인등록번호나 모바일외국인등록증을 거짓으로 만드는 프로그램을 다른 사람에게 전달하거나 유포 또는 이를 알선하는 행위
4. 다른 사람의 외국인등록증이나 모바일외국인등록증을 부정하게 사용하거나 자기의 외국인등록증이나 모바일외국인등록증을 부정하게 사용한다는 사정을 알면서 다른 사람에게 제공하는 행위 또는 이를 각각 알선하는 행위
5. 다른 사람의 외국인등록번호를 자기 또는 다른 사람의 재물이나 재산상의 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 이를 알선하는 행위

제34조(외국인등록표 등의 작성 및 관리) ①제31조에 따라 외국인등록을 받은 지방출입국·외국인관서의 장은 등록외국인기록표를 작성·비치하고, 외국인등록표를 작성하여 그 외국인이 체류하는 시(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조에 따른 행정시를 포함하며, 특별시와 광역시는 제외한다. 이하 같다)·군·구(자치구가 아닌 구를 포함한다. 이하 이 조, 제36조 및 제37조에서 같다) 및 읍·면·동의 장에게 보내야 한다.

② 시·군 또는 구의 장은 제1항에 따라 외국인등록표를 받았을 때에는 그 등록사항을 외국인등록대장에 적어 관리하여야 한다.

③ 등록외국인기록표, 외국인등록표 및 외국인등록대장의 작성과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제35조(외국인등록사항의 변경신고) 제31조에 따라 등록을 한 외국인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 변경되었을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라15일 이내에 체류지 관할 지방출입국·외국인관서의 장에게 외국인등록사항 변경신고를 하여야 한다.

1. 성명, 성별, 생년월일 및 국적
2. 여권의 번호, 발급일자 및 유효기간
3. 제1호 및 제2호에서 규정한 사항 외에 법무부령으로 정하는 사항

제36조(체류지 변경의 신고) ① 제31조에 따라 등록을 한 외국인이 체류지를 변경하였을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 전입한 날부터 15일 이내에 새로운 체류지의 시·군·구 또는 읍·면·동의 장이나 그 체류지를 관할하는 지방출입국、외국인관서의 장에게 전입신고를 하여야 한다.

② 외국인이 제1항에 따른 신고를 할 때에는 외국인등록증을 제출하여야 한다 이 경우 시·군·구 또는 읍·면·동의 장이나 지방출입국·외국인관서의 장은 그 외국인등록증에 체류지 변경사항을 적은 후 돌려주어야 한다.

③ 제1항에 따라 전입신고를 받은 지방출입국、외국인관서의 장은 지체 없이 새로운 체류지의 시·군·구 또는 읍·면·동의 장에게 체류지 변경 사실을 통보하여야 한다.

④ 제1항에 따라 직접 전입신고를 받거나 제3항에 따라 지방출입국·외국인관서의 장으로부터 체류지 변경통보를 받은 시·군·구 또는 읍·면·동의 장은 지체 없이 종전 체류지의 시·군·구 또는 읍·면·동의 장에게 체류지 변경신고서 사본을 첨부하여 외국인등록표의 이송을 요청하여야 한다.

⑤ 제4항에 따라 외국인등록표 이송을 요청받은 종전 체류지의 시·군·구 또는 읍·면·동의 장은 이송을 요청받은 날부터 3일 이내에 새로운 체류지의 시·군·구 또는 읍·면·동의 장에게 외국인등록표를 이송하여야 한다.

⑥ 제5항에 따라 외국인등록표를 이송받은 시·군·구 또는 읍·면·동의 장은 신고인의 외국인등록표를 정리하고 제34조제2항에 따라 관리하여야 한다.

⑦ 제1항에 따라 전입신고를 받은 시·군·구 또는 읍·면·동의 장이나 지방출입국·외국

인관서의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 지체 없이 종전 체류지를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장에게 통보하여야 한다.

⑧ 제2항에도 불구하고 제33조제6항에 따라 모바일외국인등록증을 발급받은 자가 「민원처리에 관한 법률」 제12조의2에 따라 전자민원창구를 이용하는 경우에는 체류지 변경사항을 모바일외국인등록증에 수록하는 것으로 제2항 후단에 따라 외국인등록증에 위 사항을 기재하는 것을 갈음할 수 있다.

제37조(외국인등록증의 반납 등) ① 제31조에 따라 등록을 한 외국인이 출국할 때에는 출입국관리공무원에게 외국인등록증을 반납하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 재입국허가를 받고 일시 출국하였다가 그 허가기간 내에 다시 입국하려는 경우
2. 복수사증 소지자나 재입국허가 면제대상 국가의 국민으로서 일시 출국하였다가 허가된 체류기간 내에 다시 입국하려는 경우
3. 난민여행증명서를 발급받고 일시 출국하였다가 그 유효기간 내에 다시 입국하려는 경우

② 제31조에 따라 등록을 한 외국인이 국민이 되거나 사망한 경우 또는 제31조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(같은 조 제2항에 따라 외국인등록을 한 경우는 제외한다)에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 외국인등록증을 반납하여야 한다.

③ 지방출입국·외국인관서의 장은 제1항이나 제2항에 따라 외국인등록증을 반납받으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 지체 없이 체류지의 시·군·구 및 읍·면·동의 장에게 통보하여야 한다.

④ 지방출입국·외국인관서의 장은 대한민국의 이익을 위하여 필요하다고 인정하면 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 외국인의 외국인등록증을 일시 보관할 수 있다.

⑤ 제4항의 경우 그 외국인이 허가된 기간 내에 다시 입국하였을 때에는 15일 이내에 지방출입국·외국인관서의 장으로부터 외국인등록증을 돌려받아야 하고, 그 허가받은 기간 내에 다시 입국하지 아니하였을 때에는 제1항에 따라 외국인등록증을 반납한 것으로 본다.

제38조(생체정보의 제공 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 외국인은 법무부령으로 정하는 바에 따라 생체정보를 제공하여야 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 17세 이상인 사람
   가. 제31조에 따라 외국인등록을 하여야 하는 사람(같은 조 제2항에 따라 외국인등록을 하려는 사람은 제외한다)
   나. 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제6조에 따라 국내거소신고를 하려는 사람
2. 이 법을 위반하여 조사를 받거나 그 밖에 다른 법률을 위반하여 수사를 받고 있는 사람
3. 신원이 확실하지 아니한 사람
4. 제1호부터 제3호까지에서 규정한 사람 외에 법무부장관이 대한민국의 안전이나 이익 또는 해당 외국인의 안전이나 이익을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 사람

② 지방출입국·외국인관서의 장은 제1항에 따른 생체정보의 제공을 거부하는 외국인에게는 체류기간 연장허가 등 이 법에 따른 허가를 하지 아니할 수 있다.

③ 법무부장관은 제1항에 따라 제공받은 생체정보를 「개인정보 보호법」에 따라 보유하고 관리한다.

마. 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 ☜ 제5조제1항, 제7조제1항 관련

제6조(국내거소신고) ① 재외동포체류자격으로 입국한 외국국적동포는 이 법을 적용받기 위하여 필요하면 대한민국 안에 거소(居所)를 정하여 그 거소를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장에게 국내거소신고를 할 수 있다.

② 제1항에 따라 신고한 국내거소를 이전한 때에는 14일 이내에 그 사실을 신거소(新居所)가 소재한 시·군·구(자치구가 아닌 구를 포함한다. 이하 이 조 및 제7조에서 같다) 또는 읍·면·동의 장이나 신거소를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장에게 신고하여야 한다.

③ 제2항에 따라 거소이전 신고를 받은 지방출입국·외국인관서의 장은 신거소가 소재한 시·군·구 또는 읍·면·동의 장에게, 시·군·구 또는 읍·면·동의 장은 신거소를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장에게 각각 이를 통보하여야 한다.

④ 국내거소신고서의 기재 사항, 첨부 서류, 그 밖에 신고의 절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제7조(국내거소신고증의 발급 등) ① 지방출입국·외국인관서의 장은 제6조에 따라 국내거소신고를 한 외국국적동포에게 국내거소신고번호를 부여하고, 외국국적동포 국내거소신고증을 발급한다.

1. 삭제 〈2014. 5. 20.〉
2. 삭제 〈2014. 5. 20.〉

② 제1항의 국내거소신고증에는 다음 각 호의 사항을 적는다.

1. 국내거소신고번호
2. 성명
3. 성별
4. 생년월일
5. 국적
6. 삭제 〈2023. 6. 13.〉
7. 대한민국 안의 거소 등

③ 지방출입국·외국인관서의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국내거소신고대장과 그 밖의 관계 서류를 작성하여 보존하여야 한다.

④ 제1항에 따라 국내거소신고증을 발급받은 후 분실·훼손(毁損)하거나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 재발급을 받으려는 자는 지방출입국·외국인관서의 장에게 재발급 신청을 하여야 한다.

⑤ 지방출입국·외국인관서의 장, 시·군·구 또는 읍·면·동의 장은 제6조에 따라 국내거소신고를 한 사실이 있는 자에게는 법무부령으로 정하는 바에 따라 국내거소신고 사실증명을 발급하거나 열람하게 할 수 있다.

⑥ 제1항과 제4항에 따른 국내거소신고증의 발급·재발급 및 제5항에 따른 국내거소신고 사실증명의 발급을 신청하는 자는 법무부령으로 정하는 수수료를 내야 한다.

⑦ 지방출입국·외국인관서의 장은 제1항에 따라 국내거소신고증을 발급받은 외국국적동포에게 추가로 국내거소신고증과 동일한 효력을 가진 모바일국내거소신고증(「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 이동통신단말장치에 암호화된 형태로 설치된 국내거소신고증을 말한다. 이하 같다)을 발급할 수 있다.

⑧ 법무부장관은 법무부령으로 정하는 바에 따라 모바일국내거소신고증 발급 등에 관한

업무를「출입국관리법」제33조제7항에 따른 정보시스템을 활용하여 처리할 수 있다.
⑨ 제7항에 따른 모바일국내거소신고증의 발급, 규격, 유효기간, 효력 말소 등에 관한 사항은 법무부령으로 정한다.

제8조(국내거소신고증의 반납) 외국국적동포가 국내거소신고증을 지닐 필요가 없게 된 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방출입국·외국인관서의 장에게 국내거소신고증을 반납하여야 한다.

제9조(주민등록 등과의 관계) ① 법령에 규정된 각종 절차와 거래관계 등에서 주민등록증, 주민등록표 등본·초본, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명이 필요한 경우에는 국내거소신고증(제7조제7항에 따른 모바일국내거소신고증을 포함한다)이나 국내거소신고 사실증명으로 그에 갈음할 수 있다.
② 이 법 또는 다른 법률에서 실물 국내거소신고증이나 국내거소신고증에 기재된 성명, 사진, 거소신고번호 등의 확인이 필요한 경우 모바일국내거소신고증의 확인으로 이를 갈음할 수 있다.

바-1. 전자정부법 ☜ 제7조 발급시스템 관련

제7조(전자정부서비스의 신청 등) ① 행정기관등의 장(행정권한을 위탁받은 자를 포함한다. 이하 이 절에서 같다)은 해당 기관에서 제공하는 전자정부서비스에 대하여 관계 법령(지방자치단체의 조례 및 규칙을 포함한다. 이하 같다)에서 문서·서면·서류 등의 종이문서로 신청, 신고 또는 제출 등(이하 "신청등"이라 한다)을 하도록 규정하고 있는 경우에도 전자문서로 신청등을 하게 할 수 있다.
② 행정기관등의 장은 제공하는 전자정부서비스에 관하여 그 제공결과를 관계 법령에서 문서·서면·서류 등의 종이문서로 통지, 통보 또는 고지 등(이하 "통지등"이라 한다)을 하도록 규정하고 있는 경우에도 전자정부서비스 이용자가 원하거나 전자정부서비스를 전자문서로 신청등을 하였을 때에는 이를 전자문서로 통지등을 할 수 있다.
③ 제1항 및 제2항에 따라 전자문서로 신청등 또는 통지등을 하는 경우 전자문서에 첨부되는 서류는 전자화문서로도 할 수 있다.
④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 전자문서로 신청등 또는 통지등을 한 경우에는

해당 법령에서 정한 절차에 따라 신청등 또는 통지등을 한 것으로 본다.

⑤ 행정기관등의 장이 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 제공하는 전자정부서비스에 관하여 전자문서 또는 전자화문서로 신청등을 하게 하거나 통지등을 하는 경우에는 인터넷을 통하여 미리 그 신청등 또는 통지등의 종류와 업무 처리절차를 국민에게 공표하여야 한다.

⑥ 전자화문서의 활용 및 진본성 확인 등을 위하여 필요한 사항은 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 및 대통령령으로 정한다.

바-2. 전자정부법 ☜ 행정정보 공동이용 관련

제36조(행정정보의 효율적 관리 및 이용) ① 행정기관등의 장은 수집·보유하고 있는 행정정보를 필요로 하는 다른 행정기관등과 공동으로 이용하여야 하며, 다른 행정기관등으로부터 신뢰할 수 있는 행정정보를 제공받을 수 있는 경우에는 같은 내용의 정보를 따로 수집하여서는 아니 된다.

② 행정정보를 수집·보유하고 있는 행정기관등(이하 "행정정보보유기관"이라 한다)의 장은 다른 행정기관등과 「은행법」 제8조제1항에 따라 은행업의 인가를 받은 은행 및 대통령령으로 정하는 법인·단체 또는 기관으로 하여금 행정정보보유기관의 행정정보를 공동으로 이용하게 할 수 있다.

③ 행정안전부장관은 행정기관등의 행정정보 목록을 조사·작성한 내용을 정보시스템을 통하여 공표하고, 행정기관등이 공동이용을 필요로 하는 행정정보에 대한 수요조사를 할 수 있다.

④ 중앙사무관장기관의 장은 행정정보의 생성·가공·이용·제공·보존·폐기 등 행정정보의 효율적 관리를 위하여 관련 법령 및 제도의 개선을 추진하여야 한다.

⑤ 행정안전부장관은 다른 중앙사무관장기관의 장과 협의하여 행정정보의 공동이용에 대한 기준과 절차 등에 관한 지침을 마련하여 고시할 수 있다.

⑥ 제3항에 따른 행정정보 목록의 조사 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다

제37조(행정정보 공동이용센터) ① 행정안전부장관은 행정정보의 원활한 공동이용을 위하여 행정안전부장관 소속으로 행정정보 공동이용센터(이하 "공동이용센터"라 한다)를 두고 대통령령으로 정하는 바에 따라 공동이용에 필요한 시책을 추진하게 할 수 있다.

② 제36조제2항에 따라 행정정보를 공동으로 이용하는 기관은 정당한 사유가 없으면 공동이용센터를 통하여 행정정보를 공동이용하여야 한다.

제38조(공동이용 행정정보) ①제36조 및 제37조에 따라 공동이용센터를 통하여 공동으로 이용할 수 있는 행정정보는 다음 각 호와 같다.

1. 민원사항 등의 처리를 위하여 필요한 행정정보
2. 통계정보, 문헌정보, 정책정보 등 행정업무의 수행에 참고가 되는 행정정보
3. 행정기관등이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피하게 필요하다고 인정하는 행정정보

② 국가의 안전보장과 관련된 행정정보, 법령에 따라 비밀로 지정된 행정정보 또는 이에 준하는 행정정보는 공동이용 대상정보에서 제외할 수 있다.

③ 행정정보보유기관은 공동으로 이용되는 행정정보가 최신 정보가 되도록 하고 정확성을 유지하도록 관리하여야 한다.

④ 행정정보의 공동이용은 특정한 이용목적에 따라 필요한 범위에서 이루어져야 한다.

⑤ 제1항에 따른 행정정보의 범위에서 대상정보의 종류, 범위 및 유형 등은 대통령령으로 정한다.

사-1. 공공기관의 운영에 관한 법률 ☜ 기재생략 법인관련

제4조(공공기관) ①기획재정부장관은 국가·지방자치단체가 아닌 법인·단체 또는 기관(이하 "기관"이라 한다)으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관을 공공기관으로 지정할 수 있다.

1. 다른 법률에 따라 직접 설립되고 정부가 출연한 기관
2. 정부지원액(법령에 따라 직접 정부의 업무를 위탁받거나 독점적 사업권을 부여받은 기관의 경우에는 그 위탁업무나 독점적 사업으로 인한 수입액을 포함한다. 이하 같다)이 총수입액의 2분의 1을 초과하는 기관

3. 정부가 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있거나 100분의 30 이상의 지분을 가지고 임원 임명권한 행사 등을 통하여 해당 기관의 정책 결정에 사실상 지배력을 확보하고 있는 기관
4. 정부와 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 기관이 합하여 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있거나 100분의 30 이상의 지분을 가지고 임원 임명권한 행사 등을 통하여 해당 기관의 정책 결정에 사실상 지배력을 확보하고 있는 기관
5. 제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 기관이 단독으로 또는 두개 이상의 기관이 합하여 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있거나 100분의 30 이상의 지분을 가지고 임원 임명권한 행사 등을 통하여 해당 기관의 정책 결정에 사실상 지배력을 확보하고 있는 기관
6. 제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 기관이 설립하고, 정부 또는 설립 기관이 출연한 기관

②제1항에도 불구하고 기획재정부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관을 공공기관으로 지정할 수 없다.

1. 구성원 상호 간의 상호부조·복리증진·권익향상 또는 영업질서 유지 등을 목적으로 설립된 기관
2. 지방자치단체가 설립하고, 그 운영에 관여하는 기관
3. 「방송법」에 따른 한국방송공사와 「한국교육방송공사법」에 따른 한국교육방송공사

③제1항제2호의 규정에 따른 정부지원액과 총수입액의 산정 기준·방법 및 같은 항 제3호부터 제5호까지의 규정에 따른 사실상 지배력 확보의 기준에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

사-2. 지방공기업법 ☜ 기재생략 법인관련

제2조(적용 범위) ①이 법은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업(그에 부대되는 사업을 포함한다. 이하 같다) 중 제5조에 따라 지방자치단체가 직접 설치·경영하는 사업으로서 대통령령으로 정하는 기준 이상의 사업(이하 "지방직영기업"이라 한다)과 제3장 및 제4장에 따라 설립된 지방공사와 지방공단이 경영하는 사업에 대하여 각각 적용한다.

1. 수도사업(마을상수도사업은 제외한다)
2. 공업용수도사업
3. 궤도사업(도시철도사업을 포함한다)
4. 자동차운송사업
5. 지방도로사업(유료도로사업만 해당한다)
6. 하수도사업
7. 주택사업
8. 토지개발사업
9. 주택(대통령령으로 정하는 공공복리시설을 포함한다)·토지 또는 공용·공공용건축물의 관리 등의 수탁
10. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호에 따른 공공재개발사업 및 공공재건축사업

② 지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업 중 경상경비의 50퍼센트 이상을 경상수입으로 충당할 수 있는 사업을 지방직영기업, 지방공사 또는 지방공단이 경영하는 경우에는 조례로 정하는 바에 따라 이 법을 적용할 수 있다.

1. 민간인의 경영 참여가 어려운 사업으로서 주민복리의 증진에 이바지할 수 있고, 지역경제의 활성화나 지역개발의 촉진에 이바지할 수 있다고 인정되는 사업
2. 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업 중 같은 항 각 호 외의 부분에 따라 대통령령으로 정하는 기준에 미달하는 사업
3. 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 체육시설업
4. 「관광진흥법」에 따른 관광사업(여행업 및 카지노업은 제외한다)

③ 지방자치단체의 장은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업 중 같은 항 각 호 외의 부분에 따라 대통령령으로 정하는 기준에 미달하는 사업에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 제22조를 준용할 수 있다.

사-3. 금융위원회의 설치 등에 관한 법률 ☜ 기재생략 법인관련

제38조(검사 대상 기관) 금융감독원의 검사를 받는 기관은 다음 각 호와 같다.

1. 「은행법」에 따른 인가를 받아 설립된 은행
2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 금융투자업자, 증권금융회사, 종합금융

회사 및 명의개서대행회사(名義改書代行會社)

3. 「보험업법」에 따른 보험회사
4. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행과 그 중앙회
5. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합 및 그 중앙회
6. 「여신전문금융업법」에 따른 여신전문금융회사 및 겸영여신업자(兼營與信業者)
7. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
8. 「수산업협동조합법」에 따른 수협은행
9. 다른 법령에서 금융감독원이 검사를 하도록 규정한 기관
10. 그 밖에 금융업 및 금융 관련 업무를 하는 자로서 대통령령으로 정하는 자

사-4. 새마을금고법 ☜ 기재생략 법인관련

제7조(설립) ① 금고는 50명 이상의 발기인이 중앙회장(이하 "회장"이라 한다)이 정하는 정관례에 따라 정관을 작성하여 창립총회의 의결을 거친 뒤에 회장을 거쳐 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)의 인가를 받아 그 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.

제74조(감독 등) ① 주무부장관, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 금고와 중앙회를 다음 각 호의 구분에 따라 감독한다. 다만, 신용사업과 공제사업에 대해서는 주무부장관이 금융위원회와 협의하여 감독한다.

1. 금고에 대한 감독: 주무부장관. 다만, 제7조, 제12조제5항, 제37조 및 제74조의3제2항과 관련된 사항에 대해서는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 감독한다.
2. 중앙회에 대한 감독: 주무부장관

② 주무부장관, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 감독상 필요하다고 인정하면 금고 또는 중앙회에 대하여 그 업무 및 재산상황에 관한 보고서를 제출하도록 명하거나 관계자의 출석 및 의견의 진술을 요구할 수 있다. 이 경우 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 재산상황에 관한 보고서 제출 명령은 금고에 한정한다.

③ 주무부장관은 제1항에 따른 감독을 위하여 필요한 경우에는 그 소속 직원으로 하여금 금고 또는 중앙회의 업무와 재산에 관하여 검사를 하게 할 수 있고, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항제1호 단서에 따른 감독을 위하여 필요한 경우에는 그 소속 직원으로 하여금 금고의 업무와 재산에 관하여 검사를 하게 할 수 있다.

④ 주무부장관은 금고 또는 중앙회를 검사하기 위하여 필요한 경우에는 금융감독원장, 예금보험공사 사장 및 대통령령으로 정하는 기관장에게 지원요청을 할 수 있다.

⑤ 주무부장관, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 경우에는 금고 또는 중앙회에 대한 시정 등 감독상 필요한 명령을 할 수 있다.

1. 제2항부터 제4항까지에 따른 감독·검사 결과에 따라 필요한 경우
2. 금고 또는 중앙회의 의결사항이 위법·부당한 경우(특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항제1호 단서에 따른 감독상 필요한 경우에 한정한다)

⑥ 주무부장관은 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 금고 또는 중앙회에 대한 감독·검사와 시정 등 감독상 필요한 조치 등에 관한 세부 사항을 정하여 고시하며, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 금고에 대한 감독·검사와 시정 등 감독상 필요한 조치 등에 관한 세부 사항을 해당 특별자치시·특별자치도·시·군·구의 규칙으로 정한다.

⑦ 주무부장관은 금고와 중앙회의 공제사업을 건전하게 육성하고 계약자를 보호하기 위하여 금융위원회 위원장과 협의하여 감독에 필요한 기준을 정하여야 한다.

제74조의2(임직원에 대한 행정처분) ① 주무부장관은 금고 또는 중앙회의 임직원이 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 정관으로 정한 절차나 의무를 이행하지 아니한 경우에는 관련 임직원에 대하여 다음 각 호의 조치를 하거나 금고 또는 중앙회에 조치를 요구할 수 있다. 다만, 제2호의 경우에는 금고 또는 중앙회에 조치 요구만 할 수 있다.

1. 임원에 대해서는 해임, 6개월 이내의 직무정지, 견책 또는 경고
2. 직원에 대해서는 징계면직, 정직, 감봉, 견책, 경고 또는 주의

② 제1항(제79조제7항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 금고 또는 중앙회가 임직원의 해임 또는 징계면직의 조치를 요구받은 경우 해당 임직원은 그 날부터 그 조치가 확정되는 날까지 직무가 정지된다.

③ 주무부장관은 금고 또는 중앙회의 업무를 집행할 임원이 없는 경우에는 임시임원을 선임할 수 있다.

④ 제3항에 따라 임시임원이 선임되었을 때에는 금고 또는 중앙회는 지체 없이 이를 등기하여야 한다. 다만, 금고 또는 중앙회가 그 등기를 게을리하는 경우 주무부장관이 금고 또는 중앙회의 주된 사무소를 관할하는 등기소에 그 등기를 촉탁할 수 있다.

⑤ 제1항에 따른 제재처분의 세부기준 및 절차는 행정안전부령으로 정한다.

제74조의3(금고 등에 대한 행정처분) ① 주무부장관은 금고 또는 중앙회가 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반하여 건전한 운영을 해칠 수 있다고 인정하는 경우에는 금고 또는 중앙회에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

1. 경고 또는 주의
2. 위반행위에 대한 시정명령
3. 6개월 이내의 업무의 전부 또는 일부 정지

② 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 금고가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금고의 설립인가를 취소할 수 있다. 다만, 제2호에 해당하는 경우에는 취소하여야 한다.

1. 설립인가를 받은 날부터 90일이 지나도록 설립등기를 하지 아니한 경우
2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 설립인가를 받은 경우
3. 제7조의2에 따른 설립인가의 요건을 갖추지 못하게 된 경우
4. 회원이 1년 이상 계속하여 100명 미만인 경우
5. 정당한 사유 없이 1년 이상 계속하여 사업을 시행하지 아니한 경우
6. 제74조의2 및 이 조 제1항에 따른 조치(제79조제7항에 따라 준용되는 경우를 포함한다) 등을 이행하지 아니한 경우
7. 제79조제6항에 따른 합병 권고를 받은 날부터 6개월 내에 총회의 의결을 거치지 아니한 경우

③ 제2항에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 설립인가를 취소하려면 회장의 의견을 들어야 한다.

④ 회장은 금고가 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 해당 금고의 설립인가 취소를 요청하여야 한다.

⑤ 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 제2항에 따라 금고의 설립인가를 취소한 경우에는 즉시 그 사실을 공고하여야 한다.

⑥ 제1항에 따른 행정처분의 세부기준은 행정안전부령으로 정한다.

아. 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따른 등기 사무처리 지침

제1조(목적) 이 예규는 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」에 따라 발급된 본인서명사실 확인서 또는 전자본인서명확인서의 발급증(이하 "발급증"이라 한다)을 첨부하여 등기에 관한 신청(이하 "등기신청"이라 한다)을 할 경우 그 신청서나 첨부서면(이하 "신청서 등"이라 한다)의 심사 및 전자본인서명확인서의 확인에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(인감증명서와의 관계) 「부동산등기법」 및 「부동산등기규칙」, 「상업등기법」 및 「상업등기규칙」 그 밖의 법령 대법원예규에서 등기소에 제출하는 신청서 등에 「인감증명법」에 따라 신고한 인감을 날인하고 인감증명서를 첨부하여야 한다고 정한 경우 이에 갈음하여 신청서 등에 서명을 하고 본인서명사실확인서를 첨부하거나 발급증을 첨부할 수 있다.

제3조(본인서명사실확인서가 첨부된 경우 서명방법 등) ① 본인서명사실확인서와 신청서 등의 서명은 본인 고유의 필체로 자신의 성명을 기재하는 방법으로 하여야 하며, 등기관이 알아볼 수 있도록 명확히 기재하여야 한다.

② 신청서 등의 서명은 본인서명사실확인서의 서명이 한글로 기재되어 있으면 한글로, 한자로 기재되어 있으면 한자로, 영문으로 기재되어 있으면 영문으로 각각 기재하여야 한다.

③ 본인서명사실확인서의 서명이 한글이 아닌 문자로 기재되어 있다 하더라도 등기신청서의 성명은 반드시 한글로 기재하여야 한다.

④ 등기관은 본인서명사실확인서와 신청서 등에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 서명이 된 경우에는 해당 등기신청을 수리하여서는 아니된다.

1. 제2항에 위반하여 서명 문자가 서로 다른 경우
2. 본인의 성명을 전부 기재하지 아니하거나 서명이 본인의 성명과 다른 경우

3. 본인의 성명임을 인식할 수 없을 정도로 흘려 쓰거나 작게 쓰거나 겹쳐 쓴 경우
4. 성명 외의 글자 또는 문양이 포함된 경우
5. 그 밖에 등기관이 알아볼 수 없도록 기재된 경우

제4조(전자본인서명확인서의 확인 등) ① 등기관이 발급증을 제출받았을 때에는 전자본인서명확인서 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 확인하여야 한다.

② 전자본인서명확인서 발급시스템 또는 등기시스템의 장애 등으로 등기관이 전자본인서명확인서를 확인할 수 없는 경우에는 신청인에게 인감증명서 또는 본인서명사실확인서를 등기소에 제공할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 신청인이 인감증명서 또는 본인서명사실확인서를 제출할 때 이미 제출된 신청서 등을 그에 맞게 보정하여야 한다.

③ 등기관은 전자본인서명확인서 발급시스템에서 등기신청을 받은 등기소 외의 기관·법인 또는 단체가 전자본인서명확인서를 열람한 사실이 확인된 경우 해당 등기신청을 수리하여서는 아니된다.

제5조(주소의 확인 등) 등기관은 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서상의 등기의무자의 주소가 주민등록표초본 또는 등본의 주소이동 내역에서 확인되거나 성명과 주민등록번호 등에 의하여 같은 사람임이 인정되는 경우에는 해당 등기신청을 각하하여서는 아니된다.

제6조(매도 용도란의 기재) ① 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 부동산 관련 용도란에는 신청할 등기유형과 거래상대방의 성명·주소 및 주민등록번호(법인인 경우에는 그 명칭과 주사무소의 소재지 및 법인등록번호)가 모두 기재되어 있어야 하며, 위 기재사항이 누락된 경우 해당 등기신청을 수리하여서는 아니된다. 다만, 거래상대방이 다음 각호의 기관인 경우, 거래상대방란에 법인의 명칭만 기재하고 법인등록번호와 주사무소의 소재지는 기재하지 아니할 수 있다.

1. 국가나 지방자치단체, 국제기구와 외국정부
2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 법인·단체 또는 기관(공공기관)
3. 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단
4. 「은행법」에 따른 인가를 받아 설립된 은행
5. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 금융투자업자·증권금융회사·종합

금융회사 및 명의개서대행회사

6. 「보험업법」에 따른 보험회사
7. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행과 그 중앙회
8. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합 및 그 중앙회
9. 「여신전문금융업법」에 따른 여신전문금융회사 및 겸영여신업자
10. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
11. 「수산업협동조합법」에 따른 수협은행

② 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서에 기재된 거래상대방과 신청서 등에 기재된 등기권리자의 인적사항이 일치하지 않는 등기신청은 수리하여서는 아니된다.

제7조(일반 용도란의 기재) 부동산등기신청 외의 등기신청을 할 경우에는 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 그 외의 용도란에 신청할 등기유형이 기재되어 있지 아니한 경우 그 등기신청을 수리하여서는 아니된다.(예 : ○○ 주식회사 이사 취임등기용)

제8조(위임받은 사람란 등의 기재) ① 대리인이 본인서명사실확인서 또는 발급증을 첨부하여 등기신청을 대리하는 경우에는 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 위임받은 사람란에 대리인의 성명과 주소가 기재되어 있어야 한다. 다만, 대리인이 변호사[법무법인・법무법인(유한) 및 법무조합을 포함한다]나 법무사[법무사법인・법무사법인(유한)을 포함한다]인 자격자대리인인 경우에는 성명란에 "변호사○○○" 또는 "법무사○○○"와 같이 자격자대리인의 자격명과 성명이 기재되어 있으면 자격자대리인의 주소는 기재되어 있지 않아도 된다.

② 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 위임받은 사람란에 기재된 사람과 위임장의 수임인은 같은 사람이어야 하며, 용도란의 기재와 위임장의 위임취지는 서로 부합하여야 한다.

제9조(유효기간) 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서는 발행일부터 3개월 이내의 것이어야 한다.

자. 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따른 공탁사무처리지침

제1조(목적) 이 예규는 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」에 따라 발급된 본인서명사실 확인서를 첨부하여 공탁에 관한 청구를 할 경우 그 청구서나 첨부서면(이하 "청구서등"이라 한다)의 심사에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(인감증명서와의 관계) 「공탁법」, 「공탁규칙」 그 밖의 법령 및 대법원예규에서 청구서등에 「인감증명법」에 따라 신고한 인감을 날인하고 인감증명서를 첨부하여야 한다고 정한 경우, 이를 갈음하여 청구서등에 서명을 하고 본인서명사실확인서 또는 발급증을 첨부할 수 있다.

제3조(본인서명사실확인서가 첨부된 경우 서명방법 등) ① 본인서명사실확인서와 청구서등의 서명은 본인 고유의 필체로 자신의 성명을 기재하는 방법으로 하여야 하며 공탁관이 알아볼 수 있도록 명확하여야 한다.

② 청구서등의 서명은 본인서명사실확인서의 서명이 한글로 기재되어 있으면 한글로, 한자로 기재되어 있으면 한자로, 영문으로 기재되어 있으면 영문으로 각각 기재하여야 한다.

③ 본인서명사실확인서의 서명이 한글이 아닌 문자로 기재되어 있다 하더라도 청구서등의 성명은 반드시 한글로 기재하여야 한다.

④ 본인서명사실확인서나 청구서등에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 서명된 경우 공탁관은 그 청구를 수리하지 아니한다.

1. 제2항에 위반하여 서명 문자가 서로 다른 경우
2. 본인의 성명을 전부 기재하지 아니하거나 본인의 성명과 다른 경우
3. 본인의 성명임을 인식할 수 없을 정도로 흘려 쓰거나 작게 쓰거나 겹쳐 쓴 경우
4. 성명 외의 글자 또는 문양을 포함한 경우
5. 그 밖에 공탁관이 알아볼 수 없도록 기재된 경우

제4조(전자본인서명확인서의 확인 등) ① 공탁관이 발급증을 제출받았을 때에는 전자본인서명확인서 발급시스템에 발급번호를 입력하고전자본인서명확인서를 확인하여야 한다.

② 전자본인서명확인서 발급시스템 또는 공탁전산시스템의 장애 등으로 공탁관이 전자

본인서명확인서를 확인할 수 없는 경우에는 청구인에게 인감증명서 또는 본인서명사실확인서를 제출할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 청구인은 이미 제출된 청구서등을 인감증명서 또는 본인서명사실확인서에 맞게 보정하여야 한다.

③ 공탁에 관한 청구를 받은 공탁소 외의 기관·법인 또는 단체가 전자본인서명확인서 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 열람한 사실이 확인된 경우 공탁관은 해당 공탁에 관한 청구를 수리하여서는 아니 된다.

제5조(용도란의 기재) ① 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의"그 외의 용도란"에는 법원의 명칭, 공탁번호, 해당 용도가 기재되어 있어야 한다(예 : ○○지방법원 ○○○○년 금 제○○○○호 공탁금 출급 청구).

② "그 외의 용도란"에 기재된 사항과 청구서등에 기재된 사항이 일치하지 않는 공탁에 관한 청구는 수리하지 아니한다.

제6조(위임받은 사람란의 기재) ① 대리인이 본인서명사실확인서를 첨부하여 공탁에 관한 청구를 대리하는 경우에는 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의"위임받은 사람란"에 대리인의 성명과 주소가 기재되어 있어야 한다. 다만, 대리인이 변호사[법무법인·법무법인(유한) 및 법무조합을 포함한다]나 법무사(법무사법인·법무사법인(유한)을 포함한다]인 자격자대리인인 경우에는 자격자대리인의 자격명과 성명이 기재되어 있으면 자격자대리인의 주소는 기재되어 있지 않아도 된다.

② 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의"위임받은 사람란 : 에 기재된 사람과 위임장의 수임인은 같은 사람이어야 하며, 용도란의 기재와 위임장의 위임취지는 서로 부합하여야 한다.

제7조(유효기간) 공탁에 관한 청구서에 첨부하는 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서는 발행일부터 3개월 이내의 것이어야 한다.

차-1. 후견등기에 관한 법률 ☜ 등기전산정보자료의 이용 관련

제41조(등기전산정보자료의 이용 등) ①법원행정처장은 국가기관 또는 지방자치단체로부터 후견등기사무 처리와 관련된 전산정보자료를 제공받을 수 있다.

② 후견등기부에 기록된 사항에 관한 전산정보자료(이하 "등기전산정보자료"라 한다)를 이용 또는 활용하려는 자는 관계 중앙행정기관의 장의 심사를 거쳐 법원행정처장의 승인을 받아야 한다. 다만, 등기전산정보자료를 이용 또는 활용하려는 자가 중앙행정기관의 장인 경우에는 법원행정처장과 협의를 거쳐 등기전산정보를 이용하거나 활용할 수 있다.

③ 제2항에 따라 등기전산정보자료를 이용 또는 활용하려는 자는 승인받은 목적 외의 용도로 이용하거나 활용하여서는 아니 된다.

④ 등기전산정보자료의 이용 또는 활용과 그 사용료 등에 관하여 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.

차-2. 후견등기에 관한 규칙 ☜ 등기전산정보자료의 이용 관련

제65조(등기전산정보자료의 이용 등) ① 법 제41조에 따라 등기전산정보자료를 이용 또는 활용하려고 하는 자는 관계 중앙행정기관의 장에게 다음 각 호의 사항을 적은 서면을 제출하고 그 심사를 신청하여야 한다. 이 경우 신청할 수 있는 등기전산정보자료는 필요한 최소한의 범위로 한정하여야 한다.

1. 자료의 이용 또는 활용 목적 및 법률의 근거
2. 자료의 범위
3. 자료의 제공방식·보관기관·보관기간 및 안전관리대책

② 제1항에 따른 신청을 받은 관계 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 사항을 심사한 후 그 심사결과를 신청인에게 통보하여야 한다.

1. 신청 내용의 타당성·적합성·공익성
2. 개인의 사생활 침해의 가능성 또는 위험성 여부
3. 자료의 목적 외 사용방지 및 안전관리대책

③ 등기전산정보자료를 이용 또는 활용하려고 하는 자는 제2항에 따른 심사결과를 첨부

하여 법원행정처장에게 승인신청을 하여야 한다. 다만, 중앙행정기관의 장이 등기전산정보자료를 이용 또는 활용하려고 하는 경우에는 법원행정처장에게 제1항 각 호의 사항을 적은 서면을 제출하고 협의를 요청하여야 한다.

④ 법원행정처장이 제3항에 따른 승인신청 또는 협의요청을 받았을 때에는 다음 각 호의 사항을 심사하여야 한다.

1. 제2항 각 호의 사항
2. 신청한 사항의 처리가 전산정보처리조직으로 가능한지 여부
3. 신청한 사항의 처리가 등기사무처리에 지장이 없는지 여부

⑤ 제4항에 따른 심사결과 신청이 승인되었거나 협의가 성립되었을 때에는 법원행정처장은 등기전산정보자료제공대장에 그 내용을 기록·관리하여야 한다.

카. 개인정보 보호법 ☜ 개인정보의 수집, 이용, 제공 관련

제15조(개인정보의 수집 · 이용) ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.

1. 정보주체의 동의를 받은 경우
2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
3. 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우
4. 정보주체와 체결한 계약을 이행하거나 계약을 체결하는 과정에서 정보주체의 요청에 따른 조치를 이행하기 위하여 필요한 경우
5. 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
6. 개인정보처리자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우. 이 경우 개인정보처리자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한한다.
7. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우

② 개인정보처리자는 제1항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보의 수집·이용 목적
2. 수집하려는 개인정보의 항목
3. 개인정보의 보유 및 이용 기간
4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

③ 개인정보처리자는 당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위에서 정보주체에게 불이익이 발생하는지 여부, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 이용할 수 있다.

제16조(개인정보의 수집 제한) ① 개인정보처리자는 제15조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 개인정보를 수집하는 경우에는 그 목적에 필요한 최소한의 개인정보를 수집하여야 한다. 이 경우 최소한의 개인정보 수집이라는 입증책임은 개인정보처리자가 부담한다.

② 개인정보처리자는 정보주체의 동의를 받아 개인정보를 수집하는 경우 필요한 최소한의 정보 외의 개인정보 수집에는 동의하지 아니할 수 있다는 사실을 구체적으로 알리고 개인정보를 수집하여야 한다.

③ 개인정보처리자는 정보주체가 필요한 최소한의 정보 외의 개인정보 수집에 동의하지 아니한다는 이유로 정보주체에게 재화 또는 서비스의 제공을 거부하여서는 아니 된다.

Ⅳ

참고자료

1. 인감증명제도 개요
2. 외국의 인감제도 운영 사례
3. 해외의 서명사용 사례

Ⅳ. 참고자료

1 인감증명제도 개요

제도 개요

○ 출원자가 행정청에 신고한 인감을 증명함으로써 각종 거래 및 본인신분에 대한 입증자료로 폭넓게 이용

○ 근거법령 : 인감증명법('61.9.23 제정), 인감증명법 시행령('62.6.12 제정)

○ 사무관장기관(증명청) : 주소(거소지, 체류지) 관할 시장·군수·구청장

운영 현황

○ 인감신고(주소지) : 본인신고 원칙, 예외적 서면신고 허용

- 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인 등 : 법정대리인의 동의

○ 인감발급(전국 어디서나) : 본인발급 원칙, 대리발급 허용

- '03. 3.26.부터 신고된 인감을 전산화하여 온라인 전국 발급

※ 인감전산화사업 : '02. 4.~'03.3./ 9,865백만원(국비 80, 지방비 9,785)

○ 인감열람 : 본인 및 법령에 따른 권한이 있는 자로 제한됨

처리 절차

신고	관리	발 급	대장이송
신고관할(증명청)	변경 등	발급기관	증명청
• 본인신고(원칙) • 서면신고(예외) ※ 시행령에 규정된 신분증(6종) ※ 신분별 인감대장 구분 작성(4종)	• 인감도장 변경 (증명청) • 본인외 발급금지의 신청 및 해제 - 전국 어디서나 가능	• 전국 어디서나 가능 • 종류 - 일반용, 부동산 매도용, 자동차 매도용 • 특이사항 - 매도용은 매수자의 인적사항 기재	• 신고인의 주소 (거소, 체류지) 변경시 - 수기 인감대장 이송

2 외국의 인감제도 운영 사례

외국의 인감제도 운영실태

❍ 일본 및 대만은 우리나라와 유사한 인감증명제도를 두고 있는 반면, 유럽 및 미국은 본인의사 확인수단으로 공증제 운영

우리나라, 일본 및 대만의 인감증명제도

❍ **우리나라 : 간접증명방식, 컴퓨터 출력**

- '03.3.26부터 컴퓨터로 출력·발급하는 간접증명방식으로 전환
  - 특수용지 사용관계로 인감도장은 흑백으로 출력
- 이전에는 인감도장을 날인하여 도장일치여부를 셀로판 종이를 이용, 육안으로 대조하여 수기발급하는 직접증명방식 운영

❍ **일 본 : 간접증명방식, 대리등록신고시 본인의사여부 문서확인**

- 인감 신고는 본인이 시정촌을 방문하여 인감을 등록하며 주민기본대장에 등록된 자를 요건으로 등록하도록 규정
  - 대리신고도 허용하나 15일간의 기한으로 본인에게 문서로 조회, 본인의 인감신고 의사를 문서로 회신받은 후 등록처리
- 등록 후 배부되는 인감등록증(카드)에 의해 출원자 신분 확인, 본인·대리인 구분없이 컴퓨터로 출력·발급하는 간접증명방식
  - 발급된 인감등록증(카드)에 의해 "자동교부기"에서 인감증명 발급을 할 수 있도록 암증번호(칩에 내장)를 부착하여 교부
- 부동산 등에 인감증명이 요구되나, 인감증명 신뢰도는 우리보다 낮음

❍ **대 만 : 직접증명방식, 인감등기 관리업무는 법원소관(호적법)**

- 직접증명 방식으로 컴퓨터로 출력된 일정 서식에 인감 날인 후 제출하면 등기를 한 인감과의 일치여부를 육안으로 대조하여 발급
  - 사고 부담, 전산화 이행 어려움 등으로 '03. 제도폐지를 시도하였으나,
  - 국민의 불편함 호소, 등기사무소 등의 거부로 직접 증명 방식 고수
- 호적법에 의해 인감등기를 관리하며 인감제도 운영기관은 호적사무소로 우리의 읍·면에 해당되며 총괄기관은 내정부임

3 해외의 서명사용 사례

❍ 인감을 사용하는 국가는 일본, 대만, 우리나라밖에 없음.

※ 중국도 공증제도 활용

❍ 미국, 캐나다, 독일 등 대부분의 선진국은 개인서명을 신분증에 등재하여 활용

❍ 당사자들이 계약 등 거래과정에서 신분증 상의 서명을 본인 확인을 위한 보조수단으로 활용

❍ 서명에 대한 인증이 요구되는 거래시에는 공증인과 대면하여 공증실시

〈 외국사례 (신분증 서명) 〉



〈 미국 오하이오주 〉



〈 캐나다 브리티시 콜롬비아주 〉



〈 독 일 〉

인감증명 사무편람

I

일 반 사 항

1. 인감증명제도
2. 주요연혁